課程名稱：民法民法03

00:00:01 - 00:00:05
好，那我們今天就從這個64頁，

00:00:05 - 00:00:07
就是有關於說董事，

00:00:07 - 00:00:09
那代表權的限制，

00:00:09 - 00:00:12
還有代表權有無等等的部分，

00:00:12 - 00:00:15
我們再繼續往下來看。

00:00:15 - 00:00:20
好，那其實在這個考試裡面啊，我們先把它的這個思考脈絡給同學。

00:00:20 - 00:00:27
那我們一般來說啊，在考試裡面你會看到就說，那到底這一個當事人他是誰，他永遠都是這樣子，就是A法人。

00:00:29 - 00:00:32
然後現在呢，有一個甲，他代表A。

00:00:34 - 00:00:38
然後去跟B，可能締結一個買賣契約等等。

00:00:38 - 00:00:40
那我們在這種情況底下，我們就要去思考。

00:00:40 - 00:00:45
這個假的角色，到底他是在扮演什麼樣的一個情形，他有可能有幾個情況。

00:00:46 - 00:00:49
第一種情況就是，假今天是有代表權。

00:00:51 - 00:00:52
假今天是有代表權。

00:00:55 - 00:00:55
這樣好了。

00:00:56 - 00:00:58
假設在這個情況底下他是董事。

00:01:02 - 00:01:05
而且假設是有代表權的董事。

00:01:08 - 00:01:10
而且假設的代表權沒有受限制。

00:01:11 - 00:01:11
如果。

00:01:11 - 00:01:14
如果是最上面這個路徑。

00:01:14 - 00:01:16
也就是說他是董事，而且他有代表權。

00:01:16 - 00:01:18
並且他的代表權沒有受限制。

00:01:18 - 00:01:20
這時候他就是有權代表。

00:01:21 - 00:01:24
那如果是有權代表的話，那效力直接及於A。

00:01:24 - 00:01:27
AB之間的買賣契約當然就會有效成立。

00:01:27 - 00:01:32
所以我們說法人基本上是有這個董事作為他的行為機關。

00:01:32 - 00:01:36
所以董事他基本上扮演的是法人的手足的角色。

00:01:36 - 00:01:41
所以法人的董事，這個甲，代表A去跟B締約。

00:01:41 - 00:01:43
那就等於A跟B親自締約。

00:01:43 - 00:01:47
那AB親自締約的話，基本上這個關係是發生在AB之間。

00:01:48 - 00:01:52
所以一般來說只要題目裡面沒有特別講，大概就是以這種方式去做處理。

00:01:52 - 00:01:55
就是董事如果他有代表權又沒有受限制。

00:01:55 - 00:01:59
那他代表法人所為的行為直接對法人發生效力。

00:01:59 - 00:02:00
就請。

00:02:00 - 00:02:01
視同法人的行為。

00:02:01 - 00:02:02
好，那再來呢，

00:02:02 - 00:02:04
如果說這個董事他有代表權，

00:02:04 - 00:02:06
那他代表權有受限制，

00:02:06 - 00:02:08
或者是他雖然是董事，

00:02:08 - 00:02:10
但是他沒有代表權。

00:02:12 - 00:02:13
或者說,

00:02:13 - 00:02:15
這個人根本不是董事。

00:02:16 - 00:02:19
那我們在這種情況底下要怎麼樣去處理？

00:02:20 - 00:02:21
就是我們可以看到，

00:02:21 - 00:02:24
在排列組合裡面，我們可能會出現各種劇情。

00:02:24 - 00:02:26
有時候會告訴你說那個假

00:02:26 - 00:02:27
他根本不是董事。

00:02:28 - 00:02:29
那他為什麼跑去代表A？

00:02:29 - 00:02:31
他可能是董事的弟弟，

00:02:31 - 00:02:33
或者是他是董事的好朋友。

00:02:33 - 00:02:36
或者說他可能是一個已經卸任的董事。

00:02:36 - 00:02:38
所以在這種情形底下，

00:02:38 - 00:02:39
他明明不是董事，他卻代表A，

00:02:39 - 00:02:41
這個時候會發生什麼事情。

00:02:41 - 00:02:42
再來，

00:02:42 - 00:02:43
如果說假是董事,

00:02:43 - 00:02:46
但它是一個代表權被剝奪的董事,

00:02:46 - 00:02:48
也就是我們講的無代表權之董事。

00:02:48 - 00:02:50
那這時候會產生什麼事情?

00:02:50 - 00:02:51
或者他有代表權,

00:02:51 - 00:02:53
那他代表權有受限制,

00:02:53 - 00:02:55
例如說他不能為不動產的交易,

00:02:55 - 00:02:58
但結果他卻跑去跟B購買了一塊土地。

00:02:58 - 00:03:01
那這種情況底下,他逾越權限又會如何?

00:03:01 - 00:03:04
那這裡其實我們的法律依據不一樣。

00:03:04 - 00:03:06
所以考試的時候你要看清楚,

00:03:06 - 00:03:07
它是哪一個劇情。

00:03:07 - 00:03:11
如果是第一種劇情的話,就是有代表權,但代表權受限制,

00:03:11 - 00:03:13
這個是走27條第三項。

00:03:13 - 00:03:14
他告訴你法人董事,

00:03:15 - 00:03:16
董事代表權受限制時，

00:03:17 - 00:03:19
不得對抗善意第三人。

00:03:19 - 00:03:20
所以27條第三項，

00:03:20 - 00:03:22
它的判斷標準是說，

00:03:22 - 00:03:24
要來看第三人是善意還是惡意。

00:03:25 - 00:03:26
在這個題目當中,

00:03:26 - 00:03:27
B如果是善意的話,

00:03:28 - 00:03:29
那我們不能對抗。

00:03:30 - 00:03:31
這個時候不能對抗。

00:03:32 - 00:03:33
那如果,

00:03:33 - 00:03:34
B是惡意的,

00:03:34 - 00:03:35
我們可以對抗,

00:03:35 - 00:03:36
對不對？

00:03:36 - 00:03:36
那問題就來了。

00:03:37 - 00:03:38
到底什麼叫不能對抗？

00:03:38 - 00:03:40
什麼叫做可以對抗？

00:03:40 - 00:03:42
這個我們等一下會繼續往下講。

00:03:42 - 00:03:44
那再來如果是底下這兩種情形，

00:03:44 - 00:03:46
也就是說題目裡面告訴你說，

00:03:46 - 00:03:48
這個人他不是董事。

00:03:48 - 00:03:50
或告訴你他沒有代表權。

00:03:50 - 00:03:51
那這兩種劇情，

00:03:52 - 00:03:55
基本上你要注意到，這個都是所謂的應登記事項。

00:03:56 - 00:03:56
在哪裡？

00:03:56 - 00:03:59
在民法的48條的第四款。

00:04:00 - 00:04:00
罰款。

00:04:01 - 00:04:03
還有61條的第六款第七款。

00:04:03 - 00:04:09
也就是說我們在進行法人登記的時候，誰是董事，誰有代表權，都要登記。

00:04:09 - 00:04:18
所以如果說這個法人的董事是誰，還有哪一個董事有代表權，這種應登記事項，你漏未登記，而導致問題，或者你有登記，這時候要怎麼去處理。

00:04:21 - 00:04:23
那我們會進到民法31條來看。

00:04:23 - 00:04:27
簡單來說，在這種情況底下，如果你有登記，

00:04:28 - 00:04:30
在法律上，你就可以對抗他。

00:04:30 - 00:04:31
第三人。

00:04:31 - 00:04:33
這個時候，如果你沒有登記，

00:04:35 - 00:04:36
他就不能對抗第三人。

00:04:37 - 00:04:42
所以你可以注意到一件事情，就是說民法的27條，他有善惡意。

00:04:42 - 00:04:43
27條有善惡意，他告訴你不得對抗善意第三人。

00:04:46 - 00:04:48
但是到了31條，沒有善惡意，有沒有？

00:04:49 - 00:04:53
31條告訴你，如果非經登記，不得對抗第三人。

00:04:53 - 00:04:55
所以善惡意在31條不重要。

00:04:56 - 00:04:58
善惡意在第31條不重要。

00:04:58 - 00:04:59
第31條看的是什麼？

00:05:00 - 00:05:00
有沒有登記。

00:05:01 - 00:05:03
所以考試很喜歡怎麼樣？

00:05:03 - 00:05:04
把這個交叉。

00:05:04 - 00:05:06
也就是他可能設計一個案例告訴你說：

00:05:06 - 00:05:11
如果法人，如果法人的這個董事是沒有代表權的董事，

00:05:12 - 00:05:14
如果法人董事是沒有代表權的董事，

00:05:14 - 00:05:17
那當他代表法人去做法律行為的時候，

00:05:17 - 00:05:19
不得對抗善意第三人，對還錯？

00:05:19 - 00:05:20
錯。

00:05:20 - 00:05:22
不是不得對抗善意第三人。

00:05:22 - 00:05:24
是，你有登記就可以對抗第三人。

00:05:24 - 00:05:27
沒有登記就不能對抗，而跟善惡意無關，有沒有？

00:05:27 - 00:05:29
你就要能夠去掌握這個。

00:05:29 - 00:05:31
這個在醫師選擇題裡面,很喜歡出。

00:05:32 - 00:05:33
這個在醫師選擇題裡面很喜歡出。

00:05:33 - 00:05:35
好,那我們再來繼續往下來看。

00:05:35 - 00:05:38
到底什麼叫做『得對抗』，什麼叫『不得對抗』？

00:05:38 - 00:05:41
這個詞你在唸民法的時候,你會一直看到它。

00:05:41 - 00:05:43
你在這裡看到27條、31條，那你將來譬如說像87條好了。

00:05:45 - 00:05:47
通虛偽意思表示無效。

00:05:47 - 00:05:49
但不得以其無效對抗善意第三人。

00:05:49 - 00:05:53
或者在物權法裡面也有一大堆什麼約定能不能對抗第三人。

00:05:53 - 00:05:54
對不對？

00:05:54 - 00:05:57
我們所謂的對抗，這個在概念上面指的是什麼？

00:05:57 - 00:06:00
你要理解到對抗是一種抗辯權。

00:06:00 - 00:06:00
權的主張。

00:06:01 - 00:06:03
對抗是一個抗辯權的概念，所以出現對抗就代表怎麼樣，對方一定有所主張，而你要對抗他嘛。

00:06:09 - 00:06:12
如果對方沒有東西，那你對抗什麼？所以一定是先有一個東西來，那你要對抗他，因此你在理解對抗XXX的時候，你就要去想想看，那XXX會幹嘛。

00:06:21 - 00:06:23
對不對，我今天說不得對抗第三人，好啊，那第三人到底想幹嘛。

00:06:25 - 00:06:29
有沒有，你第三人想幹嘛，如果你第三人什麼都沒做，我對抗你做什麼，有沒有，對抗

00:06:30 - 00:06:33
的概念，一定是有主張才有對抗嘛。

00:06:33 - 00:06:40
所以我們來看到在這種案例底下，第一個情況，第一個情況，我們就以這個27條第三項為例好了，以27條第三項為例。

00:06:42 - 00:06:46
如果說這個假，他代表A跟B遞結一個買賣契約。

00:06:47 - 00:06:51
這個假他是一個有代表權但代表權受限制的董事。

00:06:51 - 00:06:54
那這個時候B如果是善意不得對抗之，那指的是什麼。

00:06:55 - 00:06:59
在這種情形底下，第一步一定是B去主張。

00:07:00 - 00:07:01
他

00:07:01 - 00:07:01
會主張什麼。

00:07:03 - 00:07:06
B去主張假有權代表。

00:07:07 - 00:07:08
對

00:07:08 - 00:07:12
不對，我一定要主張他有代表權，我要主張這個契約有效，因為我B想要的其實很簡單。

00:07:14 - 00:07:17
我才不在意你是誰，我只在意一件事情。

00:07:17 - 00:07:18
這個契約有效嗎？

00:07:19 - 00:07:22
因為如果這個契約有效，我才可以要求A履行契約嘛。

00:07:22 - 00:07:26
所以我的終極目標就是我要履行契約，我要享受契約的效果。

00:07:26 - 00:07:31
所以這時候對於B來講，我要讓這個契約有效，我要主張假有代表權，對不對。

00:07:31 - 00:07:33
那這個時候就產生一個問題。

00:07:33 - 00:07:37
如果B去主張假有代表權的時候，那請問在這樣的情況底下，A

00:07:39 - 00:07:40
他可不可以怎麼樣？

00:07:41 - 00:07:44
以假的代表權受限為由，

00:07:47 - 00:07:47
來

00:07:47 - 00:07:48
對抗B。

00:07:49 - 00:07:52
好，我們可以看到，如果在B是善意的情形，那就不行。

00:07:54 - 00:07:54
對

00:07:54 - 00:07:57
不對，這時候如果題目裡面告訴你說B是善意的，那我A就不能夠對抗B。

00:07:58 - 00:07:59
不能對抗B的意思是

00:08:00 - 00:08:00
什麼？

00:08:01 - 00:08:02
不能對抗B的意思是什麼？

00:08:03 - 00:08:03
B說了算。

00:08:04 - 00:08:05
所以你要理解到什麼叫不能對抗，

00:08:05 - 00:08:07
他主張假有代表權，我不能對抗他，

00:08:08 - 00:08:10
這個時候就是B說了算，

00:08:10 - 00:08:11
所以怎麼樣？

00:08:11 - 00:08:13
這個時候對B而言,

00:08:13 - 00:08:15
那假若真的就是有權代表。

00:08:17 - 00:08:19
那假若如果是有權代表,

00:08:19 - 00:08:24
那我們就知道AB的買賣契約仍然可以發生效力,

00:08:24 - 00:08:27
所以這時候B就可以請求A履行契約。

00:08:27 - 00:08:31
所以它的思考上,這個能不能對抗的目的其實在於說,

00:08:31 - 00:08:36
我今天對於對方的主張,我能不能做出相對應的抗辯。

00:08:36 - 00:08:38
所以在底下這種情形,

00:08:38 - 00:08:40
你就會發現到,欸,不一樣了,

00:08:40 - 00:08:42
如果今天假設說B是惡意的,

00:08:42 - 00:08:43
那我們一樣第一件事情,

00:08:43 - 00:08:45
我B去主張假有權代表,

00:08:46 - 00:08:47
我B去主張假有權代表,

00:08:47 - 00:08:48
那第二個,

00:08:48 - 00:08:51
這個時候我A就可以

00:08:52 - 00:08:57
這個假，它受限於用來對抗B嘛。

00:08:57 - 00:08:58
就是說，

00:08:58 - 00:08:59
我今天發現啊，

00:08:59 - 00:09:00
你是惡意之人，

00:09:01 - 00:09:02
你既然是惡意的，那我就可以對抗你。

00:09:03 - 00:09:06
我就可以用假的代表權受限制為有對抗。

00:09:06 - 00:09:07
所以代表怎麼樣？

00:09:07 - 00:09:08
我說了算。

00:09:08 - 00:09:09
我可以對抗你。

00:09:09 - 00:09:10
是我說了算。

00:09:10 - 00:09:12
因此這個時候對AB而言,

00:09:13 - 00:09:16
假就是無權代表。

00:09:17 - 00:09:21
因為他代表權受限制，他不能為不動產的交易。

00:09:21 - 00:09:22
題目裡面大多是這樣子，

00:09:23 - 00:09:24
不能為不動產交易啊。

00:09:24 - 00:09:27
或者什麼不能為超過標的多少的投資啊？

00:09:27 - 00:09:30
那如果他今天超過了我們的限制，他就沒有這個代表權嘛。

00:09:31 - 00:09:32
那假如無權代表怎麼辦？

00:09:33 - 00:09:36
這時候因為無權代表在法律上沒有規定，

00:09:36 - 00:09:39
所以我們就類推適用無權代理的規定。

00:09:40 - 00:09:42
因為我們在法律上沒有規範，我們找個最像的來用。

00:09:43 - 00:09:44
那個最像叫無權代理。

00:09:44 - 00:09:46
所以類推民法570條。

00:09:46 - 00:09:50
我們會認為說這時候買賣契約效力未定。

00:09:50 - 00:09:52
那回頭就看A要不要承認。

00:09:52 - 00:09:54
如果說好，我承認，

00:09:54 - 00:09:56
那這個契約還是會發生效力，

00:09:57 - 00:09:58
但如果A拒絕承認，

00:09:59 - 00:10:00
這個契約

00:10:02 - 00:10:03
就此不生效力。

00:10:04 - 00:10:05
所以你可以注意到就是說，

00:10:06 - 00:10:08
在可以對抗的情況之下，

00:10:08 - 00:10:09
最終是由誰來決定？

00:10:09 - 00:10:10
由A來決定。

00:10:11 - 00:10:12
因為我可以對抗你。

00:10:12 - 00:10:13
這個時候假變無權代理,

00:10:14 - 00:10:15
而假變無權代理,

00:10:15 - 00:10:16
我們類推170條的規定,

00:10:16 - 00:10:18
認為這個契約效力未定,

00:10:18 - 00:10:19
所以A承認就有效

00:10:20 - 00:10:21
拒絕承認就不生效力,

00:10:22 - 00:10:23
所以它的處理方式是這樣子,

00:10:23 - 00:10:25
所以只要是得對抗的,

00:10:25 - 00:10:26
就走底下這個類型,

00:10:27 - 00:10:28
不得對抗就走上面那個類型,

00:10:29 - 00:10:30
所以在31條也是一樣,

00:10:31 - 00:10:32
那我們這裡要稍微跟同學談一下,

00:10:33 - 00:10:34
代表跟代理到底有什麼不同,

00:10:35 - 00:10:36
因為你學到這個地方,

00:10:36 - 00:10:37
如果你以前有讀過代理,

00:10:38 - 00:10:39
你可能會想說，

00:10:39 - 00:10:40
代理跟代表這兩個真的很像，

00:10:41 - 00:10:42
那要怎麼去分？

00:10:42 - 00:10:45
這兩個在本質上到底有什麼不同？

00:10:45 - 00:10:45
來，

00:10:45 - 00:10:46
你可以看到,

00:10:47 - 00:10:49
在68頁這邊有一個最高法院的判決,

00:10:50 - 00:10:51
我覺得這個判決寫得很好,

00:10:51 - 00:10:55
這個判決把代理跟代表的概念把它講得很清楚,

00:10:55 - 00:10:55
來,

00:10:55 - 00:10:56
你看,

00:10:56 - 00:10:57
在68頁的正中間,

00:10:58 - 00:11:19
有一個86年臺上

00:11:19 - 00:11:41
1782號的判決

00:11:41 - 00:11:42
這個判決就說,

00:11:42 - 00:11:45
代理跟代表的制度在法律性質跟效果都不一樣

00:11:46 - 00:11:48
代表在法人組織法上不可或缺,

00:11:48 - 00:11:51
代表人跟法人是一個權利主體間的關係,

00:11:51 - 00:11:53
你幫我把一個畫起來,

00:11:53 - 00:11:54
關鍵字在這裡,

00:11:54 - 00:11:56
它是一個權利主體間的關係,

00:11:56 - 00:11:57
那代表人所為的行為,

00:11:58 - 00:11:58
不論法律行為,

00:11:58 - 00:11:59
事實行為或侵權行為,

00:12:00 - 00:12:00
等等

00:12:00 - 00:12:04
好,那我們現在啊,本人授予代理權給代理人

00:12:04 - 00:12:04
那代理人做什麼？

00:12:05 - 00:12:07
他是以本人的名義

00:12:09 - 00:12:11
來對外做意思表示。

00:12:14 - 00:12:16
好，以本人的名義對外做意思表示。

00:12:16 - 00:12:22
那這時候代理人跟相對人的法律行為，效力是直接及於本人。

00:12:22 - 00:12:24
這個是代理的結構

00:12:24 - 00:12:26
在民法103條有規定，對不對？

00:12:26 - 00:12:27
所以你可以理解到

00:12:28 - 00:12:34
在代理的情況底下，本人跟代理人是兩個不同的人

00:12:34 - 00:12:35
他們是不同的人

00:12:35 - 00:12:37
代理人是代理人，本人是本人

00:12:38 - 00:12:39
那這時候代表怎麼樣？

00:12:39 - 00:12:44
這時候代理人只是用本人的名字，來幫本人做意思表示

00:12:45 - 00:12:50
所以只有在法律行為跟準法律行為，這種需要意思表示的場合

00:12:53 - 00:12:55
我們才有辦法以代理方式完成

00:12:55 - 00:12:57
所以侵權行為不能代理

00:12:57 - 00:12:59
你不能想說我授予代理權給他

00:13:00 - 00:13:01
讓他幫我做侵權行為

00:13:01 - 00:13:02
那

00:13:02 - 00:13:02
沒

00:13:02 - 00:13:04
這個時候變成什麼，教唆跟幫助的問題了

00:13:05 - 00:13:07
這個時候跟意思表示法律行為沒有關係

00:13:08 - 00:13:11
所以代理的話只能夠代為代受意思表示

00:13:11 - 00:13:13
所以我只能夠幫你做意思表示

00:13:14 - 00:13:15
那做意思表示的目的是什麼

00:13:16 - 00:13:18
去為法律行為跟準法律行為

00:13:18 - 00:13:21
所以說當甲做了意思表示

00:13:22 - 00:13:24
當甲做了意思表示

00:13:24 - 00:13:27
那這個法律效果直接及於甲本人的制度，我們稱它叫做代理

00:13:29 - 00:13:32
因為通常啊，如果你要自己做法律行為

00:13:32 - 00:13:33
一定是什麼

00:13:33 - 00:13:35
假今天跟乙訂立契約

00:13:35 - 00:13:38
對互為意思表示,然後發生契約在甲乙之間

00:13:38 - 00:13:44
可是現在是我甲沒有時間去跟乙做這麼多的意思表示

00:13:44 - 00:13:47
我沒有時間去跟乙做那麼多的意思表示

00:13:47 - 00:13:50
所以我授權給柄,讓柄去幫我做意思表示

00:13:50 - 00:13:55
所以柄只是在幫假做意思表示,而效果直接及於假,但柄不會變成假

00:13:57 - 00:13:58
柄也不是假

00:13:59 - 00:14:00
所以這是兩個權利

00:14:00 - 00:14:01
主體間的關係，可是代表不一樣。

00:14:02 - 00:14:06
我們講說董事是法人的行為機關，對不對？

00:14:06 - 00:14:11
所以通常法人藉由他的代表人來做任何的行為。

00:14:15 - 00:14:17
法人藉由代表人做任何的行為。

00:14:17 - 00:14:21
所以我很喜歡把法人跟代表人中間畫上等號。

00:14:21 - 00:14:22
我會這樣子把它圈起來。

00:14:23 - 00:14:24
這樣看會比較清楚。

00:14:24 - 00:14:27
也就是說代表人就是法人。

00:14:27 - 00:14:29
代表人在他代表的權限內。

00:14:30 - 00:14:33
在他職務範圍內，代表人就是法人。

00:14:33 - 00:14:40
所以代表人所做的行為等於法人的行為。

00:14:41 - 00:14:43
而且這個行為怎麼樣，不以意思表示為限。

00:14:44 - 00:14:46
它可以是法律行為。

00:14:48 - 00:14:50
可以是準法律行為。

00:14:51 - 00:14:53
甚至可以是事實行為。

00:14:54 - 00:14:56
甚至可以是侵權行為。

00:14:56 - 00:14:57
這個都沒有問題。

00:14:58 - 00:14:59
所以我們可以理解到說。

00:14:59 - 00:15:02
代表人他是法人的手足。

00:15:02 - 00:15:03
就像你的手、你的腳一樣。

00:15:04 - 00:15:05
有沒有，我們想一件事情。

00:15:05 - 00:15:09
你的手,你的手如果打人家一巴掌。

00:15:10 - 00:15:13
像我最近看新聞啊,不是一個兩個小女生看電影被打嗎。

00:15:13 - 00:15:14
對不對？

00:15:14 - 00:15:15
那你今天去想嘛。

00:15:15 - 00:15:18
如果今天有一個很白爛的人,他做這樣的抗辯。

00:15:18 - 00:15:21
這個其實在食物上真的很偶爾真的會出現，就被檢察官電得很慘。

00:15:22 - 00:15:23
反正他就這樣子說。

00:15:23 - 00:15:24
我沒有打他。

00:15:25 - 00:15:26
是我的手打他。

00:15:27 - 00:15:29
有沒有，他把我的手跟我分開來。

00:15:29 - 00:15:29
可不可以？

00:15:30 - 00:15:31
可以，當然不行啊。

00:15:31 - 00:15:34
所以在常理上，你的手就是受你所支配，它是你身體的一部分嘛。

00:15:34 - 00:15:37
你怎麼可能把手跟人切開，所以我們在理解到什麼？

00:15:39 - 00:15:41
董事是法人的手這個概念的時候。

00:15:41 - 00:15:43
你就可以用這樣的方式去想，對不對？

00:15:43 - 00:15:47
董事既然是法人的手，你可以把董事跟法人切開嗎？

00:15:47 - 00:15:47
不行。

00:15:47 - 00:15:50
所以董事做什麼，就是法人做什麼。

00:15:50 - 00:15:53
所以在選擇題或申論題裡面有一種考法。

00:15:53 - 00:15:55
他就是告訴你說A法人的假董事。

00:15:59 - 00:16:00
靠

00:16:00 - 00:16:00
A無權佔有

00:16:03 - 00:16:05
B的土地

00:16:06 - 00:16:07
今天假設這樣子好了

00:16:08 - 00:16:10
A法人的假董事是無權佔有B土地

00:16:11 - 00:16:13
那請問這個時候如果你是B

00:16:14 - 00:16:15
你要告767

00:16:16 - 00:16:17
你要告誰

00:16:18 - 00:16:19
對，你要列誰為被告

00:16:20 - 00:16:22
你要告A還是告甲

00:16:22 - 00:16:24
那很簡單，你把它圈起來嘛

00:16:25 - 00:16:27
董事就是法人嘛，他只是手足的角色嘛

00:16:28 - 00:16:31
所以這時候是什麼，A法人無權佔有B土地

00:16:31 - 00:16:34
所以B要以A為被告，不是以甲為被告

00:16:34 - 00:16:36
這種案例如果你以甲為被告會敗訴

00:16:37 - 00:16:41
因為這時候法院會認為甲並沒有無權佔有的事實

00:16:41 - 00:16:43
你說有啊，他就無權佔有我的土地啊

00:16:43 - 00:16:46
但他怎麼樣，他是代表A法人無權佔有

00:16:46 - 00:16:48
所以等於A法人無權佔有

00:16:48 - 00:16:52
這時候你應該以A法人為被告，而不是以甲為被告

00:16:52 - 00:16:58
所以你可以注意到就是說法人他這個制度啊，跟代理基本上是不太一樣，但又很像

00:16:59 - 00:17:03
基本上都是什麼，都是一個人做，一個人享受效果，對不對

00:17:03 - 00:17:12
只是在結構上面，代理是代理人做意思表示，本人享受法律效果，僅限於法律行為跟準法律行為，而且本人跟代理人是兩個不同的權利主體

00:17:13 - 00:17:16
但代表的話是代表人跟法人是一個主體

00:17:17 - 00:17:20
代表人合法人是一個主體，代表人只是法人的手足

00:17:20 - 00:17:23
所以這時候代表人不管做什麼都等於法人的行為

00:17:24 - 00:17:27
所以代理跟代表結構上不同，但概念上很像

00:17:28 - 00:17:30
所以說相同事物相同處理

00:17:31 - 00:17:35
在我們民法就代表完全沒有做任何規定的情況之下

00:17:35 - 00:17:36
你可以看到

00:17:36 - 00:17:39
我們民法當中，我們代理規定的很多

00:17:39 - 00:17:45
但代表只有定義性的告訴你說法人應設董事，董事為法人之代表人，就只有這些規定而已

00:17:46 - 00:17:49
但沒有告訴你代表的定義是什麼

00:17:49 - 00:17:51
沒有告訴你代表的效力是什麼

00:17:51 - 00:17:53
所以我們只能在民法當中去找

00:17:53 - 00:17:55
最類似的規定來類推

00:17:55 - 00:17:57
那最類似的當然就是代理的規定

00:17:57 - 00:17:59
所以我們回到這個地方來，你就可以看到

00:18:00 - 00:18:00
當這一個

00:18:02 - 00:18:04
當假構成無權代表的時候，

00:18:04 - 00:18:06
當假構成無權代表的時候，

00:18:06 - 00:18:10
我們可以類推適用民法170條的規定，

00:18:10 - 00:18:11
認為他效力未定，

00:18:11 - 00:18:14
那為什麼是類推170，

00:18:14 - 00:18:17
第一個，因為代理跟代表不同，不能直接用，

00:18:17 - 00:18:21
但是代理跟代表有一定程度的類似性，

00:18:21 - 00:18:25
所以我們可以去借用它的概念來處理這個問題，

00:18:25 - 00:18:28
畢竟民法第一條說，法律無規定者依習慣，

00:18:28 - 00:18:30
無習慣者依法理嘛，

00:18:30 - 00:18:34
所以你還是得找到一個條文來解決這個問題，

00:18:34 - 00:18:37
所以說在考試上你要去注意到，

00:18:37 - 00:18:41
第一個要注意的是，到底本件要用31還是27，

00:18:41 - 00:18:44
這是你要先想到的，我要用哪一條，

00:18:44 - 00:18:48
因為如果用31的話，你的關鍵在於有沒有登記，

00:18:48 - 00:18:50
有登記才能對抗第三人，

00:18:50 - 00:18:53
沒有登記是不能對抗第三人，

00:18:53 - 00:18:55
那這個登記指的是法人的登記，

00:18:55 - 00:18:59
這個是法人登記，登記在48跟61，

00:18:59 - 00:19:01
社團在48，財團在61，

00:19:01 - 00:19:03
這個都有相對應的規定，

00:19:03 - 00:19:06
那再來就是如果它是屬於27條的情形，

00:19:06 - 00:19:10
那就是不管有沒有登記了，要看321，

00:19:10 - 00:19:13
因為有關於法人代表權的限制，

00:19:13 - 00:19:14
它不是因登記事項，

00:19:14 - 00:19:21
所以說他跟31條講的因登記事項而未登記或因變更登記而未變更登記不同，

00:19:21 - 00:19:23
所以我們一般來說在考試上，

00:19:23 - 00:19:26
第一個你要先看，那個假是誰，

00:19:26 - 00:19:28
那個假是誰，假如果是董事，

00:19:28 - 00:19:33
那他有沒有代表權，還是他代表權有沒有受限制，

00:19:33 - 00:19:35
一層一層的去找出要用哪一條，

00:19:35 - 00:19:37
再來決定要如何處理，

00:19:37 - 00:19:41
那這個也算是在講到這個法人的時候，

00:19:41 - 00:19:44
在通則裡面一個還蠻重要的一個基本問題，

00:19:44 - 00:19:48
好，那有關於說在那個27跟31的部分，

00:19:48 - 00:19:50
那我們就介紹到這個地方，

00:19:50 - 00:19:55
那接下來，我們來看到的是有關於法人的責任能力，

00:19:55 - 00:19:58
好，那我們就在待會我們民總的體系啊，

00:19:58 - 00:20:00
我們在民總裡面呢

00:20:00 - 00:20:02
我們一開始講的是權利主體。

00:20:06 - 00:20:09
那權利主體當中有自然人跟法人這兩種。

00:20:10 - 00:20:13
那其中這個自然人的部分我們已經介紹完。

00:20:13 - 00:20:15
那我們現在在法人裡面。

00:20:15 - 00:20:19
那法人的話我們主要不會按照全部的條文來講。

00:20:19 - 00:20:20
因為實在沒有必要。

00:20:20 - 00:20:23
以考試來說這樣子講CP值太低了。

00:20:23 - 00:20:25
我們應該要把時間投資在更常考的地方。

00:20:25 - 00:20:27
所以這個法人我們大家就分三個部分。

00:20:27 - 00:20:29
第一個是法人的通則部分。

00:20:30 - 00:20:33
那通則的話大概就是介紹一些法人的基本原理原則。

00:20:33 - 00:20:36
它不管是財團或社團都有適用。

00:20:36 - 00:20:42
那我們在通則裡面大概會介紹就是法人的種類，什麼叫財團法人，什麼叫做社團法人。

00:20:42 - 00:20:46
那我們介紹說有關於法人的成立。

00:20:47 - 00:20:48
還有法人的消滅。

00:20:48 - 00:20:53
所以我們介紹了這個法人要怎麼樣去成立，這個時候非依法律規定不能成立。

00:20:53 - 00:20:54
然後要登記。

00:20:55 - 00:20:59
然後再來我們來介紹就是有關於民法的26、27、28。

00:20:59 - 00:21:00
就是法人的權利能力。

00:21:02 - 00:21:03
還有法人的。

00:21:03 - 00:21:04
董事的問題。

00:21:05 - 00:21:09
那以及法人的這個侵權責任的問題。

00:21:10 - 00:21:12
這法人的責任能力的問題。

00:21:16 - 00:21:17
那這個部分主要就是在26條。

00:21:18 - 00:21:20
2731條跟28條。

00:21:20 - 00:21:23
所以我們上次大概就是把體系這樣做。

00:21:23 - 00:21:27
然後接下來我們會來講這個社團法人裡面的特殊問題，以及財團法人裡面的特殊問題。

00:21:29 - 00:21:31
那我們的法人就講完了。

00:21:31 - 00:21:34
好，那我們現在來講到的是責任的部分。

00:21:34 - 00:21:39
那至於說前面這些種類啊、成立啊、消滅啊、權利能力、董事的問題我們都介紹完。

00:21:40 - 00:21:42
好，那有關於說法人的責任。

00:21:42 - 00:21:43
是法人責任。

00:21:43 - 00:21:46
其實它最大的問題並不在民法的28條。

00:21:47 - 00:21:49
是現在我們以法人的責任來說。

00:21:49 - 00:21:55
在考試裡面啊，你要去注意到的是對法人來講，它有沒有契約責任。

00:21:55 - 00:21:56
這一定有。

00:21:56 - 00:21:57
因為法人可以訂立契約。

00:21:57 - 00:21:58
對不對？

00:21:58 - 00:21:59
法人可以訂立契約。

00:21:59 - 00:21:59
所以法人。

00:22:00 - 00:22:03
如果又有債務不履行，他當然要自己負契約上的責任。

00:22:03 - 00:22:10
所以我們一般來說，你要就法人依債務不履行的規定，要求他負責，這OK，這個沒有什麼太大的爭議。

00:22:10 - 00:22:14
那有問題的是，法人有沒有所謂的侵權責任？

00:22:14 - 00:22:17
那法人侵權責任裡面，我們又分兩個情況。

00:22:17 - 00:22:22
第一個是說，如果今天是在有行為人的情形

00:22:25 - 00:22:27
今天如果說是有行為人的情形

00:22:27 - 00:22:29
我知道行為人是誰

00:22:29 - 00:22:31
我知道行為人是誰

00:22:31 - 00:22:36
那這個行為人如果是董事，或者是其他有代表權之人

00:22:43 - 00:22:45
是董事或其他有代表權之人

00:22:45 - 00:22:51
那在這樣的情況底下，我們對行為人，我們可以去主張184

00:22:51 - 00:22:57
那對法人，這個時候可以主張28條的規定，要求他負責，對不對

00:22:58 - 00:23:00
好，那如果這個行為人

00:23:00 - 00:23:01
他是受僱人

00:23:04 - 00:23:07
在這樣的情況底下，我們對行為人可以主張184

00:23:09 - 00:23:12
對法人，可以主張188

00:23:13 - 00:23:21
所以我們可以理解到就是說，民法的28條跟民法的188這兩個條文，其實都是由僱主來負連帶責任

00:23:21 - 00:23:23
那法人如果身為僱主，

00:23:23 - 00:23:25
法人如果身為僱主，

00:23:25 - 00:23:29
他除了對受僱人要負連帶責任之外，

00:23:29 - 00:23:32
他對於他董事有代表權之人在執行職務中

00:23:32 - 00:23:35
加損害於他人的行為，也要連帶負責

00:23:35 - 00:23:41
所以我們可以從這個體系裡面知道就是，當有行為人的時候，我們可以對法人來主張28或188

00:23:41 - 00:23:44
作為求償的方式，那如果今天這個部分來講

00:23:44 - 00:23:45
行為人不明

00:23:50 - 00:23:55
我找不到行為人情況底下，我們可以，直接對法人，來主張184嗎

00:23:57 - 00:23:59
對不對，可以直接對法人主張184嗎

00:24:00 - 00:24:00
又或者在上面這兩種情形

00:24:02 - 00:24:06
如果我不想走28或188，我可不可以對法人來主張184？

00:24:07 - 00:24:08
好，這個部分基本上，

00:24:08 - 00:24:11
就是我們現在要討論到的一個問題是，

00:24:11 - 00:24:13
在法人的責任體系裡面，

00:24:13 - 00:24:17
我們除了依照28或188叫法人負責之外，

00:24:17 - 00:24:20
有沒有獨立依照184叫法人負責的餘地？

00:24:20 - 00:24:24
好，針對這個爭點啊，我們在侵權行為法的時候會再更仔細講

00:24:24 - 00:24:28
因為這邊還會涉及到學說上面所講到的組織義務的問題

00:24:28 - 00:24:30
但我們現在只先講一個簡單的結論

00:24:31 - 00:24:34
也就是說針對法人有沒有184的責任

00:24:34 - 00:24:36
早期的實務見解

00:24:38 - 00:24:41
這個早期的實務見解,它是採否定說

00:24:41 - 00:24:43
早期的實務見解是採否定說

00:24:44 - 00:24:45
那理由很簡單

00:24:45 - 00:24:48
因為你去看民法184條的構成要件

00:24:49 - 00:24:53
民法184條的構成要件，我們可以把它分成三個層次

00:24:53 - 00:24:56
行為，才有所謂不法性跟主觀要件

00:24:56 - 00:25:00
那行為的層次，它必須要有侵害行為存在

00:25:00 - 00:25:04
要有權力侵害，要有損害，要有因果關係

00:25:04 - 00:25:07
然後再來客觀規則的話，要具有不法性

00:25:07 - 00:25:11
那主觀規則的部分要有故意過失，以及責任能力

00:25:12 - 00:25:15
那法人最讓人家質疑的是哪兩個地方

00:25:15 - 00:25:17
一個是行為，一個是故意過失

00:25:18 - 00:25:22
因為行為是一種受意識所支配的活動

00:25:22 - 00:25:24
行為是受意識所支配的活動

00:25:25 - 00:25:27
如果你今天不是自然人

00:25:28 - 00:25:30
你怎麼可以有意識去支配活動

00:25:30 - 00:25:31
動呢

00:25:31 - 00:25:31
對不對

00:25:31 - 00:25:35
所以當法人不是自然人，沒有意識來支配活動的時候

00:25:35 - 00:25:37
法人沒有行為可言，如何構成侵權行為

00:25:38 - 00:25:39
再來故意過失也是一樣嘛

00:25:39 - 00:25:42
故意過失是一種注意義務的違反

00:25:42 - 00:25:44
而注意是一種主觀的認識

00:25:44 - 00:25:47
那你法人沒有主觀的狀態，要如何有故意過失

00:25:47 - 00:25:54
所以以往會認為說，因為法人沒有故意過失，因為法人沒有行為，所以法人沒有辦法構成侵權行為，你不能直接對法人主張184

00:25:54 - 00:25:56
所以你最多就是依照28條，或刑法

00:26:00 - 00:26:01
是188條的規定，要求法人連帶負責。

00:26:03 - 00:26:09
當你找到行為人，然後你去看行為人是誰，然後來決定法人要依28還是188負連帶責任，就這樣，你不能直接對法人直接主張184，但是現在

00:26:14 - 00:26:18
最高法院已經改採肯定說的見解。

00:26:19 - 00:26:22
現在最高法院已經改採肯定說的見解。

00:26:22 - 00:26:24
他認為可以對法人來主張184。

00:26:25 - 00:26:30
那當然最高法院的理由，是有很多值得商榷之處啦。

00:26:30 - 00:26:37
但這個有關於說這個最高法院的理由構成到底有哪些值得商榷，那到底要如何解釋比較正確。

00:26:37 - 00:26:41
那我們就來看一下這個108臺上2035號判決的這個概念。

00:26:42 - 00:26:45
好，那你首先可以看到在那個83頁這邊。

00:26:45 - 00:26:48
不是83，71頁這裡的註釋83。

00:26:48 - 00:26:54
71頁這裡的註釋83，有這個108臺上2035號的判決。

00:26:54 - 00:27:00
這個判決非常經典，它等於是最高法院正式的承認法人有

00:27:00 - 00:27:01
侵權能力。

00:27:01 - 00:27:03
我們可以對法人主張184。

00:27:03 - 00:27:05
也就是它揚棄了早年的判決。

00:27:05 - 00:27:06
早年的見解在哪裡？

00:27:06 - 00:27:08
你看註釋80，有沒有。

00:27:08 - 00:27:12
註釋80就隔壁70頁底下，有一個80年的判決說。

00:27:12 - 00:27:22
民法184條第一項規定侵權行為的兩種類型，均適用於自然人的侵權行為，上述人為法人上無適用上述規定的餘地。

00:27:22 - 00:27:25
所以以前都認為侵權行為是專屬於自然人。

00:27:25 - 00:27:27
因為行為跟過失這兩個要件。

00:27:27 - 00:27:30
就是隻有自然人才有，但是最高

00:27:30 - 00:27:33
法院108臺上2035卻改變見解。

00:27:33 - 00:27:33
為什麼？

00:27:34 - 00:27:36
那這個判決的字非常非常的多，我就懶得念啦。

00:27:37 - 00:27:39
你有空自己看，我幫你簡單摘要他的理由。

00:27:40 - 00:27:43
然後再來告訴你學說對這些理由的想法。

00:27:43 - 00:27:44
好。

00:27:44 - 00:27:45
那有關於這個

00:27:48 - 00:27:49
108臺上2035。

00:27:54 - 00:27:56
這個判決的這個詳細的批評。

00:27:56 - 00:27:59
我們會在侵權行為法的時候再更仔細講。

00:27:59 - 00:28:00
因為我現在

00:28:00 - 00:28:00
是在民總裡面而已,但我只是大致來講一下

00:28:03 - 00:28:05
他第一個,提出法人實在說

00:28:08 - 00:28:09
他先提法人實在說

00:28:10 - 00:28:12
接下來，再從文藝解釋

00:28:16 - 00:28:21
接下來第三個，他提到統合構成員的行為

00:28:25 - 00:28:28
第四個，他提到保護被害人的概念

00:28:34 - 00:28:36
第五個，他提到風險分配

00:28:41 - 00:28:44
所以如果我們把108臺上2035號判決

00:28:44 - 00:28:49
我們把它這個仔細的看看它的段落的話，它大概講了這五件事情

00:28:49 - 00:28:53
第一件事情是說，因為我們才把法人實在說

00:28:53 - 00:28:56
我們把法人當成一個真正的權利主體來看

00:28:56 - 00:28:56
所以

00:28:58 - 00:29:00
法人可以負184的侵權責任

00:29:01 - 00:29:05
因為才法人實在說,所以法人可以負侵權責任

00:29:05 - 00:29:05
這句話錯在哪

00:29:07 - 00:29:09
最高法,最高法,最高法院說嘛

00:29:09 - 00:29:12
他說因為才法人實在說啊,所以法人可以負侵權責任啊

00:29:13 - 00:29:14
學者說,這是理由嗎

00:29:16 - 00:29:18
你以前也才法人實體說啊

00:29:18 - 00:29:21
可是你最高法院80年那個判決，你怎麼說他不行

00:29:21 - 00:29:23
所以跟法人實體說有關係嗎，一點關係都沒有

00:29:24 - 00:29:29
因為法人實體說，基本上也只是告訴你法人有權利能力

00:29:29 - 00:29:34
人可以享受權力負擔義務，但專屬於自然人本身則不在此限啊

00:29:35 - 00:29:40
所以今天法人本來就跟自然人不一樣,你不能說因為才法人實在說,所以法人就有侵權能力

00:29:41 - 00:29:43
這個理由其實是很不充分的

00:29:43 - 00:29:47
所以說針對第一個理由,那學者其實覺得說有寫跟沒寫一樣

00:29:48 - 00:29:49
好,第二個,文義解釋

00:29:49 - 00:29:51
這個也很好玩,民法184條

00:29:52 - 00:29:54
的文藝怎麼去解釋，他告訴你說

00:29:55 - 00:29:59
因故意或過失不法侵害他人之權利者，要負損害賠償責任

00:29:59 - 00:30:00
那民

00:30:00 - 00:30:01
打184有沒有排除法人？

00:30:02 - 00:30:02
沒有。

00:30:03 - 00:30:04
文藝上沒有排除法人嘛,

00:30:04 - 00:30:05
對不對？

00:30:05 - 00:30:07
所以說就包括法人在內。

00:30:07 - 00:30:09
這個解釋方法學者也搖頭,

00:30:09 - 00:30:11
他說那你怎麼不要去做體系解釋？

00:30:12 - 00:30:13
你去跟民法28條比較，

00:30:14 - 00:30:16
你看，民法28條是給法人用的，

00:30:16 - 00:30:18
所以它開頭就是法人，

00:30:18 - 00:30:23
那民法184沒有法人兩個字，能不能說這個條文其實不想給法人用？

00:30:23 - 00:30:26
對不對？所以你如果單純就文義或體系來觀察，

00:30:27 - 00:30:31
你也沒有辦法得出可以讓法人用184條的結論

00:30:31 - 00:30:36
所以前面兩個部分，不管你是依法人士在說，還是依照184條的文義解釋

00:30:36 - 00:30:40
學者都認為說這兩個理由都是略顯多餘

00:30:40 - 00:30:42
基本上它不構成理由。

00:30:42 - 00:30:44
好，第三個就正式面對問題。

00:30:45 - 00:30:49
法人的行為跟法人的過失，

00:30:50 - 00:30:51
到底要如何去認定？

00:30:52 - 00:30:55
因為我們知道，今天要讓法人負184條的責任，

00:30:56 - 00:30:58
最難的就是要去論述法人的行為跟過失。

00:30:58 - 00:31:18
那最高法院在這個地方，

00:31:18 - 00:31:32
其實反而他論述的

00:31:32 - 00:31:45
非常非常的簡陋。

00:31:46 - 00:31:48
他論述的非常非常的簡陋，

00:31:48 - 00:31:50
你可以看到，不好意思，我沒有畫線，

00:31:50 - 00:31:54
不過你在那個1082035號判決，大概正中央的位置啦。

00:31:55 - 00:31:57
大概正中央，就是從中間去找，

00:31:57 - 00:31:58
他有一個「而」法人，有沒有？

00:32:00 - 00:32:02
今天我找得到你的構成員。

00:32:02 - 00:32:08
如果你今天有行為人，其實我就直接對你主張28或188就好了，說實在這時候主張184沒有那麼必要。

00:32:11 - 00:32:13
很多時候是因為我找不到行為人。

00:32:13 - 00:32:15
所以我才要對你主張184。

00:32:16 - 00:32:22
但是你又叫我要構成，這個行為人的行為，把行為人的行為統合成法人的行為。

00:32:22 - 00:32:23
那沒有問題。

00:32:23 - 00:32:29
但這個地方來講的話在於說，我今天不知道你的構成員是誰，我要怎麼統合。

00:32:29 - 00:32:29
再來。

00:32:30 - 00:32:32
怎麼叫做統合，要怎麼統，要怎麼合，都沒講。

00:32:33 - 00:32:41
所以學者認為說，所謂的行為跟過失應該怎麼樣，在這個地方實務見解採統合構成要件的理論嘛。

00:32:41 - 00:32:47
那學者認為說，我們應該採行為的部分，我們應該要採組織義務的違反。

00:32:49 - 00:32:52
也就是說從不作為的角度下去思考。

00:32:53 - 00:32:57
那過失的話，則應該採取客觀化的理論。

00:32:57 - 00:32:59
這個我們在侵權行為法都會再仔細講。

00:33:00 - 00:33:06
簡單來說，在學說上面會認為法人的行為，法人的行為，其實是一種不作為。

00:33:07 - 00:33:12
而這種不作為是來自於法人，它作為一種社會的組織，有一定的組織義務。

00:33:13 - 00:33:15
它的上位概念是交易往來安全義務。

00:33:16 - 00:33:21
也就是說你法人在社會上進行活動，你可能會製造危險。

00:33:21 - 00:33:24
那你就有防範危險發生的組織義務。

00:33:25 - 00:33:29
所以我們不問法人做了什麼，我們問的是你法人什麼沒有做到。

00:33:30 - 00:33:33
就是說以他的不作為來構成他的行為。

00:33:33 - 00:33:39
那這樣的話，我們就可以透過一個客觀的組織義務的違反，來觀察法人的行為。

00:33:39 - 00:33:44
這時候跟法人的構成員是誰，要不要去統合他的行為就完全沒有關係。

00:33:45 - 00:33:51
那另外就客觀的，就過失客觀化的理論，這個是陳聰富老師一直在強調的。

00:33:51 - 00:33:57
他認為我們以往對於故意過失的判斷，都著重於自然人主觀的認識。

00:33:57 - 00:34:00
可是如果就法人來說，它沒有主觀的

00:34:00 - 00:34:00
認識可言

00:34:00 - 00:34:00
因此我們應該要樹立客觀的判斷標準

00:34:04 - 00:34:07
也就是說在客觀上法人有哪些事情應注意

00:34:07 - 00:34:11
那本件法人有哪些應注意能注意而不注意的情況

00:34:11 - 00:34:13
來論述法人的過失

00:34:13 - 00:34:16
所以說我們以往是站在自然人的角度

00:34:17 - 00:34:19
去描述行為跟過失的要件

00:34:19 - 00:34:25
那現在如果從法人的角度你要如何重新詮釋什麼叫行為什麼叫過失

00:34:26 - 00:34:27
這個才是真正的問題

00:34:27 - 00:34:29
所以在食物的角度裡面

00:34:30 - 00:34:33
他提出了一個統和其構成員的行為跟過失

00:34:33 - 00:34:35
作為法人的行為跟過失

00:34:35 - 00:34:36
學者認為並沒有解決到問題

00:34:37 - 00:34:43
你要解決問題是應該告訴我站在法人的角度，那行為跟過失到底要如何重新解釋

00:34:44 - 00:34:45
這個才是真正的核心

00:34:45 - 00:34:49
那關於這個部分的學說理論，我們到侵權行為法再仔細講

00:34:49 - 00:34:53
接下來底下這兩個理由學說是認為最沒有問題的

00:34:53 - 00:34:58
確實我們去承認法人可以成立184最大的目的在於保護被害人

00:34:59 - 00:35:02
因為被害人當無法找到行為人的時候

00:35:03 - 00:35:05
可以當被害人無法找到行為人的時候

00:35:05 - 00:35:10
他沒有辦法依照民法的188條跟28條的規定對法人求償

00:35:11 - 00:35:13
這時候他就只剩下184條路

00:35:13 - 00:35:15
因此你承認法人可以成立184條

00:35:15 - 00:35:18
那在行為人不明的時候對被害人來說

00:35:18 - 00:35:21
他其實反而可以找到一個求償的依據

00:35:21 - 00:35:24
那甚至在就算有行為人存在

00:35:24 - 00:35:26
我的舉證責任也會比較輕鬆

00:35:26 - 00:35:29
等於說我不需要去證明行為人是誰

00:35:29 - 00:35:34
去證明說這個行為人構成侵權行為，他們有指揮監督關係等等

00:35:34 - 00:35:35
我不用考慮的這麼多了

00:35:35 - 00:35:40
我只要單純就法人有沒有客觀上違反他的組織義務

00:35:40 - 00:35:42
他客觀上有沒有過失

00:35:42 - 00:35:45
就可以直接來論定要法人要不要負賠償的責任

00:35:45 - 00:35:48
所以這個對於被害人的保護來說確實有幫助

00:35:48 - 00:35:51
這也是肯定說的一個很重要的理由

00:35:51 - 00:35:53
最後一個理由在於風險分配

00:35:53 - 00:35:56
因為法人在社會上從事很多的活動

00:35:56 - 00:35:59
那法人對於自己所造成的風險如果卻不願意

00:36:00 - 00:36:01
負賠償責任

00:36:01 - 00:36:02
那一點都不公平。

00:36:02 - 00:36:05
所以既然法人在社會上有從事經濟活動的能力，

00:36:05 - 00:36:07
並且可能也藉此獲得利潤，

00:36:08 - 00:36:11
那我們是不是讓他去承擔自己行為所造成的風險，

00:36:11 - 00:36:13
讓他自己來付該付的責任。

00:36:13 - 00:36:17
所以這個是有關於在108臺上2035號判決出來之後,

00:36:18 - 00:36:22
學理上對於這個法人要不要負侵權責任的一個想法,

00:36:22 - 00:36:24
那這個地方也給同學做參考。

00:36:24 - 00:36:25
好,

00:36:25 - 00:36:28
那接下來我們就來仔細來講28條

00:36:28 - 00:36:31
因為畢竟我們的主要對象還是他,

00:36:31 - 00:36:32
我們在講民總嘛,

00:36:32 - 00:36:35
他只是因為剛剛要把這個責任體系介紹完,

00:36:35 - 00:36:37
所以再把這個重點也重要的地方,

00:36:38 - 00:36:39
這個法人能不能成立184,

00:36:39 - 00:36:40
這個很重要嗎？

00:36:40 - 00:36:42
那這個我們跟同學簡單做個介紹。

00:36:43 - 00:36:45
那接下來我們來看到民法28條的規定。

00:36:46 - 00:36:49
那民法28條的條文倒是比較簡單一點。

00:36:49 - 00:36:50
他告訴你說，

00:36:52 - 00:36:53
法人的董事,

00:36:53 - 00:36:55
或者是其他有代表權之人,

00:36:56 - 00:36:57
在執行職務的過程中,

00:36:58 - 00:36:59
如果因此損害於他人情形,

00:37:00 - 00:37:02
那法人要連帶負賠償責任。

00:37:02 - 00:37:03
好,

00:37:03 - 00:37:04
這個條文在看的時候,

00:37:05 - 00:37:06
大概要注意到幾個重點。

00:37:58 - 00:37:58
好,

00:37:59 - 00:37:59
我們可以看到,

00:38:00 - 00:38:00
在民法28條的這個條文當中

00:38:00 - 00:38:01
他的第一句話就告訴你說

00:38:04 - 00:38:05
這個法人，

00:38:05 - 00:38:06
法人的董事

00:38:06 - 00:38:09
或者是其他有代表權之人，

00:38:09 - 00:38:10
在執行職務中，

00:38:10 - 00:38:12
加於他人的損害，

00:38:12 - 00:38:14
與該行為人連帶負賠償責任

00:38:14 - 00:38:16
那我們第一個要看到的是

00:38:16 - 00:38:21
這個所謂的董事或者是其他有代表權之人

00:38:22 - 00:38:31
這個董事或其他有代表權之人,這個時候有沒有包括所謂的實質董事

00:38:31 - 00:38:31
或者是

00:38:32 - 00:38:32
影子董事在內

00:38:32 - 00:38:36
這個地方我們會討論到一個問題就是說,董事的話我們可以做形式認定,這沒有問題

00:38:36 - 00:38:39
重點是這個其他有代表權之人指的是誰

00:38:40 - 00:38:43
對不對，有可能是什麼

00:38:43 - 00:38:43
形式上有代表權

00:38:45 - 00:38:47
形式上有代表權的

00:38:47 - 00:38:48
例如說清算人

00:38:53 - 00:38:55
或者是破產管理人等等

00:38:55 - 00:38:57
也就是說在形式上這些人可能不是董事

00:38:58 - 00:38:59
但可能依照法律規定

00:38:59 - 00:39:03
在形式上，我們認為他在這個階段可以代表法人

00:39:03 - 00:39:05
清算人在清算階段有代表權，有沒有？

00:39:05 - 00:39:06
那現在的問題是啊

00:39:07 - 00:39:11
那如果他今天只是一個什麼，實質上有控制力的

00:39:12 - 00:39:15
但是他在法律上他沒有代表權

00:39:15 - 00:39:16
那他也不是董事

00:39:17 - 00:39:23
我們通常講的就是說，在法人的背後，有這個實質控制力的影子董事

00:39:23 - 00:39:25
那到底在這個情況底下算不算

00:39:26 - 00:39:29
那最高法院認為說這種情況也算

00:39:29 - 00:39:32
所以我們所謂的像這種影子董事的概念

00:39:32 - 00:39:34
就強調說他雖然在形式上

00:39:34 - 00:39:36
他不是董事，他不是清算人

00:39:37 - 00:39:39
他不是破產管理人，他沒有法律上的地位

00:39:41 - 00:39:44
他在形式上你找不到一個他有代表權的依據

00:39:45 - 00:39:48
但他確實對這個法人有控制力、有影響力

00:39:49 - 00:39:52
而這種人也可以稱之為其他有代表權之人

00:39:53 - 00:39:57
所以所謂的其他有代表權之人，是不是一定要以形式上法律上的代表權為限

00:39:58 - 00:40:00
還是隻要有實質控制力

00:40:00 - 00:40:00
就可以，最高法院認為只要有實質控制力就夠了。

00:40:03 - 00:40:06
你可以看到在那個講義上面，

00:40:06 - 00:40:08
在70頁底下，有沒有，

00:40:08 - 00:40:10
有一個註釋79，

00:40:10 - 00:40:13
有一個101臺上861，

00:40:13 - 00:40:14
他就說。

00:40:15 - 00:40:23
是按民法28條規定，法人對於其董事或其他有代表權之人，因執行職務所加於他人損害，要連帶負責。

00:40:23 - 00:40:26
此係就法人侵權行為責任所做的特別規定。

00:40:26 - 00:40:30
所稱法人董事或其他有代表權之人，

00:40:30 - 00:40:32
包括雖未登記為董事，

00:40:32 - 00:40:34
但實際為該法人的負責人

00:40:34 - 00:40:37
及有權代表法人之實質董事在內。

00:40:37 - 00:40:44
所以形式上雖然說你沒有這樣的一個外觀，但實質上你有這樣的控制力，也可以。

00:40:44 - 00:40:47
好，再來第二個要件，這個執行職務。

00:40:47 - 00:40:50
那我們一般來說就跟民法188的理解一樣。

00:40:50 - 00:40:56
就是說至少啦，這個部分來講，這個職務必須要跟你的職務本體有關。

00:40:56 - 00:40:59
就是我們雖然說沒有限於職務自身。

00:40:59 - 00:41:05
但是如果是跟職務的本體無關的事項，那就也不算是在執行職務。

00:41:05 - 00:41:09
所以對法人來講，他客觀上，他必須要是執行職務。

00:41:09 - 00:41:13
再來第三個，他必須要有加損害於他人的情形。

00:41:13 - 00:41:15
那這個問來說就是要成立184。

00:41:16 - 00:41:21
那當然在法條裡面，他說加損害於他人，所以他並不以權利受侵害為限嘛。

00:41:21 - 00:41:26
所以不管是成立184條第一項前段或成立184條第一項後段，都OK。

00:41:26 - 00:41:27
這個地方均無不可。

00:41:27 - 00:41:31
所以實際上就是你的董事或有其他代表權之人。

00:41:32 - 00:41:35
然後他在執行職務的過程中，有加損害於他人。

00:41:35 - 00:41:39
那法人依照民法28條的規定，他就要連帶負責。

00:41:40 - 00:41:43
那連帶的話在民法273條裡面就有告訴你說。

00:41:43 - 00:41:46
所謂的連帶責任是指你被害人，

00:41:46 - 00:41:48
在這個情況之下，

00:41:54 - 00:41:57
可以對法人跟行為人，

00:42:04 - 00:42:05
你要告誰都可以。

00:42:06 - 00:42:07
這個地方，

00:42:07 - 00:42:08
民法273條說，

00:42:08 - 00:42:10
連帶債務的這個債權人，

00:42:10 - 00:42:13
可以對連帶債務人中的一人或數人或全體，

00:42:13 - 00:42:14
同時或先後，

00:42:14 - 00:42:16
請求全部或一部的給付。

00:42:17 - 00:42:20
所以對於被害人來說，如果我今天有100萬的損害，假設說這個法人的代表人，他去詐騙，法人的代表人去詐騙。

00:42:26 - 00:42:29
造成這個被害人他今天有100萬的損害。

00:42:29 - 00:42:36
那針對被害人損害100萬，他可以依照28條的規定，要求法人跟行為人連帶負責。

00:42:36 - 00:42:38
那也就是這100萬我跟誰要都可以。

00:42:39 - 00:42:40
我可以跟法人要100萬。

00:42:40 - 00:42:42
我也可以跟行為人要100萬。

00:42:42 - 00:42:45
我也可以跟法人還有行為人各要50萬。

00:42:46 - 00:42:49
或者是我跟法人要20萬，跟行為人要80萬。

00:42:49 - 00:42:53
或者我先找法人要100萬，要不到，我再找行為人要，都行。

00:42:53 - 00:42:57
也就是273條，基本上就告訴你三個隨便。

00:42:57 - 00:42:59
你要告誰隨便。

00:42:59 - 00:43:00
你要要多少隨便。

00:43:01 - 00:43:02
你要先告誰隨便。

00:43:02 - 00:43:10
他有沒有，他告訴你連帶債務的債權人，對於連帶債務人中的一人或數人或全體，同時或先後全部或一部，有沒有？

00:43:10 - 00:43:11
他的要件是這個樣子。

00:43:12 - 00:43:15
所以我們可以知道，在連帶債務成立之後。

00:43:15 - 00:43:18
那對債權人而言，他是一個非常有利的狀態。

00:43:19 - 00:43:21
因為誰有錢，我就告誰。

00:43:21 - 00:43:23
當然，最多是拿100萬回來。

00:43:23 - 00:43:27
你不能說老師，那我可以跟法人要100，跟行為人要100，總共拿200嗎？

00:43:27 - 00:43:28
當然不行，連帶責任。

00:43:28 - 00:43:30
就在100的範圍內，你可以恣意地去跟法人還有行為人做請求。

00:43:34 - 00:43:36
這個是在民法的273條。

00:43:36 - 00:43:38
所以我們可以看到就是說，在民法的273條裡面。

00:43:40 - 00:43:43
這個法人他既然負的是連帶責任。

00:43:43 - 00:43:44
這273條裡面法人負的是28條裡面啦,拍謝。

00:43:47 - 00:43:50
28條裡面法人跟代表人負的是連帶責任。

00:43:50 - 00:43:52
那就依273條來決定他的效力。

00:43:52 - 00:43:55
那至於什麼叫連帶，這個我們在債編當然會花點時間好好說。

00:43:57 - 00:44:00
所以針對這個法人的一般問題。

00:44:00 - 00:44:02
體，那我們就介紹到這個地方。

00:44:02 - 00:44:06
那接下來，我們來看到有關於社團總會的部分。

00:44:15 - 00:44:22
那就像我們一開始所，像我們在第一堂課的時候，第一堂課剛講到法人這個概念的時候，

00:44:22 - 00:44:23
我們有講過，

00:44:23 - 00:44:24
社團法人

00:44:28 - 00:44:32
它是一個以人為組織體的。

00:44:33 - 00:44:35
它是以人為組織體的法人。

00:44:35 - 00:44:38
所以如果我們把社團法人擬人化的話，你可以把它想像成，

00:44:39 - 00:44:42
社團法人的頭腦，基本上是社員。

00:44:43 - 00:44:45
它的頭腦是由社員組成的,

00:44:46 - 00:44:49
由社員來決定它的行為基準,

00:44:49 - 00:44:52
也就是說它的意思決定機關,

00:44:52 - 00:44:57
它的意思決定機關是社員所組合出來的社團總會。

00:45:47 - 00:45:49
就是由社團總會來決定,

00:45:49 - 00:45:51
由社團總會來決定它的意思。

00:45:51 - 00:45:53
那再來,這一個董事,

00:45:58 - 00:46:00
是社團的行為機關。

00:46:00 - 00:46:01
以法官為目標,對不對?

00:46:01 - 00:46:03
那預視司法官分成一式跟二式

00:46:04 - 00:46:06
一式很愛考名詞

00:46:06 - 00:46:07
而且很愛考這種地方

00:46:07 - 00:46:12
所以如果說你今天在準備的過程當中,這邊你可能想說反正二式不太會考,就不要念

00:46:12 - 00:46:14
但你有可能在一式的時候就錯在這些地方

00:46:15 - 00:46:17
所以其實我還是會建議大家啦

00:46:17 - 00:46:19
就是你名種這一塊

00:46:19 - 00:46:21
就是至少你把法條的內容看過

00:46:21 - 00:46:23
你知道他的法條的結構

00:46:23 - 00:46:27
然後遇到這些問題的時候，你知道他怎麼樣去用這些法條，他的判斷標準是什麼

00:46:27 - 00:46:32
那至於說在準備二試的過程中，這些就是已經轉化成你的基本觀念

00:46:32 - 00:46:35
你可以不用特別再去複習這些爭點

00:46:35 - 00:46:37
因為畢竟這些東西在二試確實不太會考

00:46:38 - 00:46:40
但是在一試的時候是一個蠻重要的地方

00:46:40 - 00:46:48
好，那我們接著就來看到有關於說，這個法人的社團法人裡面，針對社團總會當中的一個問題

00:46:49 - 00:46:53
首先第一個，我們來講到的是社團總會的決議要怎麼去組成

00:46:56 - 00:46:58
社團總會的決議方式

00:47:00 - 00:47:02
好，我們第一個來看到有趣的地方

00:47:02 - 00:47:05
就是在選擇題當中很容易錯

00:47:06 - 00:47:08
選擇題當中很容易錯

00:47:08 - 00:47:09
這個是哪一個

00:47:09 - 00:47:11
來，因為你公司法念得太好

00:47:11 - 00:47:12
你會錯在哪裡？

00:47:12 - 00:47:21
你會錯在於說，在我們的民法52條的第二項，他有強調，社員有平等之表決權

00:47:21 - 00:47:24
也就是說在總會的決議方式裡面

00:47:24 - 00:47:25
他的社員

00:47:27 - 00:47:29
原則上是有平等

00:47:31 - 00:47:32
的表決權

00:47:35 - 00:47:37
每一個人喔

00:47:37 - 00:47:38
都有一樣的票喔

00:47:38 - 00:47:40
每個人都有一樣的票，這個在52條的第二項

00:47:42 - 00:47:46
這跟公司法的股份有限公司是完全不同的遊戲規則

00:47:47 - 00:47:55
因為我們在公司法裡面,你的出資額,就是你的股份,就會彰顯你在這個股東會表決時候的票數嘛,對不對

00:47:55 - 00:48:00
如果我的股票越多,我在股東會裡面,我的票數就越多

00:48:00 - 00:48:02
我們通常是以一股來作為投票的單位

00:48:03 - 00:48:05
所以如果我有一萬股,你只有1000股,那我的投票的表決權一定比你還要多

00:48:09 - 00:48:14
但是在社團裡面一個人一票，每個社員有平等的表決權

00:48:14 - 00:48:18
不會因為你出資100萬，我出資10萬而有不同

00:48:18 - 00:48:18
這個地方是第一個

00:48:19 - 00:48:22
你在看社團總會的時候，你要去注意到的

00:48:22 - 00:48:22
好

00:48:23 - 00:48:25
那再來呢，有關於這個決議的方法上面

00:48:26 - 00:48:27
這個決議的方法上面，我們把它分兩種情況

00:48:30 - 00:48:31
一個是普通決議

00:48:34 - 00:48:36
那另外一個是特別決議

00:48:42 - 00:48:44
好，那特別決議只有兩個

00:48:44 - 00:48:45
在法條裡面

00:48:45 - 00:48:46
特別決議有兩個，一個在53條

00:48:47 - 00:48:49
這個是有關於變更章程

00:48:53 - 00:48:54
如果你要變更章程的內容

00:48:55 - 00:48:57
在53條裡面有規定

00:48:57 - 00:48:58
還有一個是解散

00:48:59 - 00:49:01
這裡在57條有規定

00:49:02 - 00:49:04
好,那普通決議的話在52條的第一項

00:49:05 - 00:49:08
那我們先從底下的來看,等下我們要做比較

00:49:09 - 00:49:13
所以我們先把比較沒有問題的把它講完,好,我們首先來看到

00:49:14 - 00:49:15
就是說,如果我要變更章程的話

00:49:17 - 00:49:19
依照53條的規定,他說應有全體社員過半數的出席

00:49:22 - 00:49:25
出席社員四分之三以上的同意,或者是全體三分之二以上的書面同意

00:49:28 - 00:49:30
因此變更章程

00:49:30 - 00:49:32
它基本上它的第一步

00:49:32 - 00:49:33
它必須要怎麼樣

00:49:34 - 00:49:37
它必須要超過二分之一的人出席

00:49:39 - 00:49:40
再加上

00:49:41 - 00:49:42
你出席人數裡面

00:49:44 - 00:49:46
超過四分之三的同意

00:49:52 - 00:49:52
才可以

00:49:52 - 00:49:55
也就是說它有一個出席數的要求

00:49:55 - 00:49:56
你必須過半出席

00:49:57 - 00:49:59
然後再加上有出席的人四分之三的同意

00:50:00 - 00:50:02
才會通過變更章程的議案。

00:50:02 - 00:50:05
好，那有第二種方法，他是說你全體社員。

00:50:06 - 00:50:10
用超過三分之二的方式來書面同意，也可以。

00:50:12 - 00:50:18
是說我今天如果是全體社員，有三分之二以上的這一個書面同意也OK。

00:50:18 - 00:50:19
也OK。

00:50:19 - 00:50:22
好，那來這邊小小的細節。

00:50:23 - 00:50:30
你看一下我在畫這個圖的時候，我有些地方是只有寫大於，有些地方是畫大於等於。

00:50:30 - 00:50:30
有沒有？

00:50:31 - 00:50:34
這時候代表怎麼樣，如果是大於等於的話是可以剛好。

00:50:35 - 00:50:39
就是說題目告訴你說，今天如果是剛好四分之三同意可不可以？可以。

00:50:40 - 00:50:44
因為法條是講四分之三以上，以上的話是包含本數在內。

00:50:45 - 00:50:47
所以說這時候剛好四分之三OK。

00:50:47 - 00:50:49
但是他寫過半出席。

00:50:49 - 00:50:51
過半出席就是一定要超過。

00:50:51 - 00:50:54
所以剛好一半出席就不可以。

00:50:54 - 00:50:57
所以如果告訴你說，有一個社團有120個人，對不對？

00:50:58 - 00:50:59
有一個社團有120個人。

00:51:00 - 00:51:02
今天召開總會，有60個人來。

00:51:04 - 00:51:05
有60個人來。

00:51:05 - 00:51:07
60個裡面有50個同意。

00:51:07 - 00:51:09
請問變更章程這樣有沒有過關？

00:51:09 - 00:51:10
沒有。

00:51:10 - 00:51:12
因為剛好60個來不叫過半。

00:51:12 - 00:51:14
所以第一關就被刷掉了。

00:51:14 - 00:51:16
他就沒有辦法怎麼樣通過這個議案。

00:51:16 - 00:51:18
那如果今天有80個人來，有80個人來。

00:51:19 - 00:51:21
有80個人來，有60票同意，夠不夠？

00:51:21 - 00:51:22
可以喔，因為你80個人來的話。

00:51:22 - 00:51:25
你的出席數有超過一半，那出席數裡面剛好四分之三沒有問題。

00:51:25 - 00:51:26
所以

00:51:29 - 00:51:33
很多時候做選擇題，這種地方是最討厭的。

00:51:33 - 00:51:36
目前在司律，沒有看過這種雕琢的啦。

00:51:36 - 00:51:38
但是在高普考會有看過。

00:51:38 - 00:51:44
所以你在做選擇題的時候，那個以上以下，然後要超過，那這個東西是要看清楚的地方。

00:51:45 - 00:51:47
那當然變更章程還有個比較簡單的方法。

00:51:48 - 00:51:49
有沒有真的很簡單啦。

00:51:49 - 00:51:50
全體的三分之二書面。

00:51:50 - 00:51:54
如果你有拿到這個標準的話，也可以變更章程。

00:51:54 - 00:51:57
那另外呢，如果要解散，要解散的話。

00:51:58 - 00:52:00
它基本上就是要全體來看。

00:52:00 - 00:52:04
全體裡面要有三分之二以上的同意，所以說你必須在全體三分之二同意的情況之下。

00:52:04 - 00:52:11
那也就不管你的出席數的，它不管你的出席數，因為你要全體三分之二以上同意，你至少怎麼樣，你要全體三分之二以上來開會嘛。

00:52:11 - 00:52:15
譬如說我今天假設社團有90個人，

00:52:15 - 00:52:18
那我至少要60個人開會，

00:52:18 - 00:52:19
而且60票同意，

00:52:19 - 00:52:21
這個才過關嘛。

00:52:21 - 00:52:29
所以如果我今天只有50個人來開會，不可能有60個人同意嘛。

00:52:30 - 00:52:33
所以這個部分來講，全體三分之二的同意。

00:52:33 - 00:52:37
而且它不是書面喔，這個部分是必須要具體的開會討論。

00:52:37 - 00:52:40
因為他講說三分之二以上可決，有沒有？

00:52:40 - 00:52:49
這個地方而言強調的就是他不是寫書面之同意，他是寫可決，所以這裡的話基本上還是要以具體的開會討論為其必要。

00:52:49 - 00:52:57
好，這個是有關於說我們在特別決議裡面，基本上他都會有出席數的要求，

00:52:57 - 00:53:00
或者是隱含著出席數的要求，

00:53:00 - 00:53:04
有沒有？他必須要全體三分之二的同意。

00:53:04 - 00:53:08
就隱含著你至少要全體三分之二以上出席才有辦法達成嘛，

00:53:08 - 00:53:09
問題是普通決議呢，

00:53:10 - 00:53:14
普通決議在這裡喔，其實如果你有想要考檢事官的同學，

00:53:14 - 00:53:19
如果有些同學喜歡說我想要去考檢事官，

00:53:19 - 00:53:22
那你考檢事官的話，法人真的要認真念。

00:53:22 - 00:53:25
我不知道為什麼檢事官很熱愛考這些東西，

00:53:25 - 00:53:32
就是法人的部分，他蠻喜歡考的，那這裡有一個爭點，我覺得蠻有意思就是說，

00:53:32 - 00:53:37
你看民法52條第一項，他講總會決議，除本法有特別規定外，

00:53:40 - 00:53:43
以出席社員過半數決之，

00:53:44 - 00:53:47
所以我們在這裡可以發現一個有趣的問題是，

00:53:50 - 00:53:54
民法52條第一項，

00:53:54 - 00:53:55
他有出席數的要求嗎？

00:53:57 - 00:53:58
因為很明顯的，

00:53:58 - 00:54:00
他告訴你說，我們以出席社員過半數的同意，

00:54:00 - 00:54:02
今天有沒有出席數的要求？

00:54:02 - 00:54:06
在實務上面就曾經有發生過一個案件，

00:54:07 - 00:54:09
這個案件的話，你可以看到在73頁，這裡有個三，

00:54:10 - 00:54:13
最低出席數與決議不成立，

00:54:13 - 00:54:14
這篇文章。

00:54:14 - 00:54:17
那這邊文章呢，是陳中武教授的一篇文章，

00:54:17 - 00:54:25
他在討論的是那個74頁底下有註釋87、註釋88，這些最高法院的判決。

00:54:25 - 00:54:28
那我們就來看看這個地方主要的爭點是什麼。

00:54:28 - 00:54:30
那簡單來說，

00:54:30 - 00:54:31
他主要在吵的事情是，

00:54:31 - 00:54:35
有一個寺廟，

00:54:35 - 00:54:36
哦，

00:54:36 - 00:54:38
這裡他的問題是一個寺廟。

00:54:38 - 00:54:38
那寺廟，

00:54:38 - 00:54:39
的話是法人嗎？

00:54:39 - 00:54:41
寺廟通常是非法人團體吧。

00:54:41 - 00:54:46
因為寺廟其實它不見得有去登記，或者有依法成立，

00:54:46 - 00:54:49
所以他不符合民法當中法人的要件，

00:54:49 - 00:54:52
但大部分的寺廟，因為它都有一定的組織架構，

00:54:52 - 00:54:55
所以構成所謂的非法人團體，

00:54:55 - 00:55:00
而非法人團體一般來講，我們可以去類推適用法人的規定。

00:55:00 - 00:55:05
所以在這意見當中，首先第一個，他是類推適用法人的相關規定，

00:55:05 - 00:55:06
好，類推什麼？

00:55:07 - 00:55:10
因為他現在有31個信徒，

00:55:10 - 00:55:13
他們不叫社團總會，他們叫信徒大會，

00:55:13 - 00:55:15
他們現在有31個信徒。

00:55:15 - 00:55:18
那某一次召開這一個信徒大會的時候，

00:55:18 - 00:55:21
基本上好像只有七個人出席，

00:55:22 - 00:55:23
七個人，

00:55:23 - 00:55:25
出席之後，有五個人同意，

00:55:26 - 00:55:29
他們就完成了改選組委這件事。

00:55:29 - 00:55:30
現在，

00:55:30 - 00:55:32
就引發什麼其他信徒的不滿。

00:55:33 - 00:55:37
哦，就說，你們才那麼少人來，啊怎麼可以代表我們？

00:55:38 - 00:55:39
他們，

00:55:39 - 00:55:40
就說難道不合法嗎？

00:55:41 - 00:55:41
對不對？

00:55:41 - 00:55:42
難道不合法嗎？

00:55:42 - 00:55:44
最高法院說合法，

00:55:44 - 00:55:44
為什麼？

00:55:45 - 00:55:48
因為我們民法沒有出席數的要求啊。

00:55:48 - 00:55:50
最高法院做了什麼樣的解釋？

00:55:50 - 00:55:52
最高法院做了體系解釋啊。

00:55:54 - 00:55:54
好，

00:55:54 - 00:55:56
我們通過文義跟體系，

00:55:56 - 00:55:59
我們首先可以看到民法的，

00:56:02 - 00:56:03
52條的規定

00:56:04 - 00:56:05
他有沒有要求出席數

00:56:05 - 00:56:06
沒有

00:56:06 - 00:56:08
對不對，民法的52條沒有要求出席數喔

00:56:09 - 00:56:18
他告訴你說，用三分之二以上的這個，他只告訴你說，要以出席社員過半數的同意，來決議就好了

00:56:18 - 00:56:19
他沒有講說要多少人出席啊

00:56:20 - 00:56:24
所以本質上來講，第一個，他並沒有所謂的出席數的要求

00:56:25 - 00:56:27
他並沒有所謂出席數的要求

00:56:27 - 00:56:34
再來，體繫上，如果有出席數的要求，他應該像第五十七條，或者是第五十三條一樣

00:56:35 - 00:56:35
明文規定嘛

00:56:36 - 00:56:39
也就是說你看隔壁的53條都有寫了

00:56:39 - 00:56:41
隔壁的53條都有寫了

00:56:42 - 00:56:44
你今天52條故意不寫,那就是沒有這個要求啊

00:56:45 - 00:56:52
所以在實務上面就有人認為說,我們從52條的文義跟從53、57條的體系來做解釋

00:56:53 - 00:56:56
我們其實對普通決議根本沒有出席數的要求

00:56:57 - 00:56:59
那既然對普通決議沒有出席數的要求

00:57:00 - 00:57:04
那七人出席，不管這個時候有沒有過半出席，對不對

00:57:04 - 00:57:06
這時候只要有人來就沒有問題

00:57:06 - 00:57:08
有人來有過半同意，那就OK

00:57:09 - 00:57:12
所以實務見解的話會認為這個決議是通過的

00:57:12 - 00:57:14
這個決議是通過的

00:57:14 - 00:57:17
可是在陳忠五老師的文章裡面，他認為說

00:57:17 - 00:57:21
我們不能從這麼簡單的文藝跟體系來解釋

00:57:22 - 00:57:23
而我們應該要從別的角度

00:57:24 - 00:57:29
也就是文義跟體繫上，我們也許可以解讀出不需要出席數的結果

00:57:30 - 00:57:32
對不對，我們從文義跟體系可以解讀出這個結果沒有錯，但是

00:57:33 - 00:57:36
這真的有符合法律的目的嗎？

00:57:37 - 00:57:41
也就是法人的社團總會的制度目的是什麼？

00:57:42 - 00:57:46
基本上是透過社員的開會來決定法人的意思嘛

00:57:47 - 00:57:49
我們講過總會是法人的最高機關，對不對？

00:57:49 - 00:57:50
50條第一項

00:57:50 - 00:57:55
那總會可以決定法人的意思,它是法人的意識決定機關

00:57:55 - 00:57:58
所以法人的決定,是誰,總會的決定

00:57:59 - 00:58:00
至少要能

00:58:00 - 00:58:02
體現多數社員的意志嘛

00:58:02 - 00:58:08
所以這個部分而言強調的是在這種團體組織的法理當中，你的正當性為何？

00:58:09 - 00:58:12
你的正當性為何？五個人真的可以代表31個人嗎？

00:58:13 - 00:58:17
我們更極端一點，如果今天只有三個人來開會，兩個人同意呢？

00:58:17 - 00:58:20
依照你最高法院的邏輯還是一樣喔。

00:58:20 - 00:58:23
因為沒有出席數的要求，只要過半同意就OK，對不對？

00:58:24 - 00:58:29
所以從這個角度來看，最高法院這個見解，他不符合民主正當性的要求

00:58:29 - 00:58:36
也就是說這個見解本質上，雖然在文義跟體系的形式觀察來說沒有問題

00:58:36 - 00:58:42
但是從實際上法人社團總會的制度目的來看，它大有問題

00:58:42 - 00:58:47
所以這個法條在解釋上應該是立法者故意留白

00:58:47 - 00:58:50
也就是說原則上

00:58:50 - 00:58:54
我們期待法人自己

00:58:54 - 00:58:58
依章程來決定出席數

00:59:00 - 00:59:04
因為你今天要有多少的出席數

00:59:04 - 00:59:07
這只是一個普通決議，我沒有必要怎麼樣

00:59:08 - 00:59:10
幫你把話說死，所以你可以自己決定

00:59:11 - 00:59:15
譬如說你想要決定三分之一的出席

00:59:15 - 00:59:19
或者你想要決定五分之二的出席都可以

00:59:19 - 00:59:21
出席數，我讓你決定，尊重你

00:59:21 - 00:59:23
因為有些社團人很多

00:59:23 - 00:59:25
你想想看，有些社團1000個人

00:59:25 - 00:59:31
你如果全部都硬性要過半同意的話，那不就變成是每次開會至少要500個人來

00:59:31 - 00:59:33
那500個人去哪裡開啊

00:59:33 - 00:59:35
這個地方場地就不好找了

00:59:35 - 00:59:37
所以我們一般來說,我們以章程

00:59:37 - 00:59:39
來制定就好了,我們不介入

00:59:39 - 00:59:41
但不代表不需要,所以如果你沒有用章程制定

00:59:42 - 00:59:44
那我們只好介入一下

00:59:44 - 00:59:47
應該要去類推適用53條的規定

00:59:47 - 00:59:50
也就是至少要過半的出席

00:59:50 - 00:59:52
這樣子才會具有一定的正當基礎

00:59:52 - 00:59:56
所以在陳忠五教授的見解底下會認為說

00:59:56 - 01:00:00
第一個我們要先去觀察，這個法人有沒有用章程來決定

01:00:00 - 01:00:00
出席數

01:00:01 - 01:00:03
如果沒有，那就要過半出席

01:00:03 - 01:00:06
那因此本件沒有到過半出席的程度

01:00:06 - 01:00:07
所以這個決議

01:00:08 - 01:00:09
下一個問題

01:00:09 - 01:00:11
是無效還是不成立？

01:00:13 - 01:00:15
如果依照陳忠五教授的見解，

01:00:15 - 01:00:18
對不對，我今天假設不符合這樣的出席數，

01:00:18 - 01:00:19
不符合出席數，

01:00:20 - 01:00:22
這個時候是決議無效，還是決議不成立？

01:00:22 - 01:00:26
那針對這個問題來講的話，在實務上面，

01:00:31 - 01:00:33
有認為是決議不成立的看法，

01:00:33 - 01:00:38
那在那個陳忠五教授的見解底下，他也認為是決議不成立。

01:00:38 - 01:00:42
因為其實我們講決議無效或者是決議得撤銷,

01:00:42 - 01:00:44
基本上都是跟內容已經有,

01:00:45 - 01:00:46
應該說我們這樣講好了,

01:00:46 - 01:00:50
就是說今天假設在這個案件裡面,

01:00:50 - 01:00:51
在這個案件裡面,

01:00:52 - 01:00:53
如果他違反出席數,

01:01:41 - 01:01:43
或者講如果他出席數不足啦,

01:01:52 - 01:01:53
如果出席數不足,

01:01:53 - 01:01:55
其實不只是52條有這個問題,

01:01:55 - 01:01:57
53也會有這個問題啦,對不對?

01:01:58 - 01:01:59
譬如說今天假設,

01:01:59 - 01:02:00
我們必須要過半出席,

01:02:00 - 01:02:03
簡單來說，你必須要先確定，這是一個決議。

01:02:04 - 01:02:08
我們才必須要往下來討論，這不是一個有效的決議。

01:02:08 - 01:02:13
你必須先是決議，你才有辦法作為有效的決議或無效的決議。

01:02:13 - 01:02:18
所以你在形式上，你滿足出席數，只是讓他變成一個決議。

01:02:19 - 01:02:22
但至於這個決議有沒有效，我們還要再往下來看。

01:02:22 - 01:02:27
但如果連出席數都不滿足，連稱為決議的資格都沒有。

01:02:28 - 01:02:29
這個叫做決議不成立，而不叫決議無效。

01:02:31 - 01:02:37
那決議得撤銷的話，則是強調，這個決議成立而且有效，但有瑕疵，我們可以撤銷它。

01:02:37 - 01:02:38
又是不一樣的問題。

01:02:39 - 01:02:45
所以說，如果今天題目當中告訴你，出席數不足，這時候到底這個決議的效果如何。

01:02:45 - 01:02:48
它不是無效，也不是得撤銷，而是決議的不成立。

01:02:49 - 01:02:52
因為連作為決議的資格都沒有。

01:02:52 - 01:02:58
你必須先有作為決議的資格，才有必要往下討論，這是否是一個有效的決議。

01:02:59 - 01:03:02
所以這個是針對在決議的方式上面，我們可以注意到。

01:03:03 - 01:03:07
在實務上，他認為52條不用出席數。

01:03:08 - 01:03:11
但是學說上認為52條還是要出席數。

01:03:11 - 01:03:14
那52條為什麼就出席數沒有規定。

01:03:14 - 01:03:17
那食物說，因為他認為不需要，所以沒有規定。

01:03:18 - 01:03:22
學者說不是，他沒有規定是因為法律原則上不介入。

01:03:22 - 01:03:24
我們授權給章程處理。

01:03:24 - 01:03:29
但是如果你沒有用章程來決定，我們只好讓法律介入，類推53條。

01:03:30 - 01:03:32
那各有各的道理在啦。

01:03:33 - 01:03:36
那這個部分這樣同學去注意到有這樣的一個爭議。

01:03:36 - 01:03:38
好，那接著我們要繼續往下來談到。

01:03:38 - 01:03:41
有關於說決議的瑕疵。

01:04:05 - 01:04:06
決議做成以後,

01:04:07 - 01:04:08
這個決議做成以後,

01:04:08 - 01:04:10
就滿足了決議的基本要件,

01:04:10 - 01:04:12
而做成決議之後,

01:04:12 - 01:04:15
那如果有瑕疵的話，我們會怎麼去處理？

01:04:15 - 01:04:17
那這個在民法的56條,

01:04:17 - 01:04:20
有兩個不同的一個解決方式，

01:04:20 - 01:04:22
一個是針對程序上的瑕疵。

01:04:29 - 01:04:32
一個是針對實體瑕疵、內容的問題。

01:04:37 - 01:04:39
所以你可以看到56條第一項告訴你說，

01:04:40 - 01:04:44
這一個總會的召集程序或決議方法違法，

01:04:44 - 01:04:44
有沒有？

01:04:44 - 01:04:45
他講喔！

01:04:45 - 01:04:47
就是說，你的召集程序啊，

01:04:48 - 01:04:50
或者是你的決議方法，

01:04:51 - 01:04:53
違反法令或章程時，

01:04:53 - 01:04:58
那第二項的話是針對總會決議的內容違反法令或章程時，

01:04:59 - 01:05:00
所以一個是實體的瑕疵。

01:05:00 - 01:05:02
一個是程序上的瑕疵，

01:05:02 - 01:05:04
那民法的56條第一項，

01:05:04 - 01:05:05
針對程序瑕疵，

01:05:05 - 01:05:08
它是採取撤銷的方法，

01:05:08 - 01:05:10
它是採取撤銷的方法。

01:05:10 - 01:05:12
好,那我們這裡就要來看,

01:05:12 - 01:05:14
它這個得撤銷的要件是什麼,

01:05:15 - 01:05:17
還有這個得撤銷的方式是什麼,

01:05:18 - 01:05:20
那底下實體瑕疵是直接告訴你無效,

01:05:21 - 01:05:22
它非常簡單啊,

01:05:22 - 01:05:25
內容違反法令或章程時，

01:05:25 - 01:05:25
決議無效，

01:05:26 - 01:05:27
那這兩個它的差別在哪？

01:05:27 - 01:05:29
好，我們一般啊，

01:05:29 - 01:05:31
當我們出現得撤銷的時候，

01:05:31 - 01:05:34
基本上代表這個行為原則上是有效

01:05:35 - 01:05:37
這個行為原則上是有效

01:05:37 - 01:05:40
只不過可以透過撤銷讓它變成無效

01:05:40 - 01:05:43
所以撤銷是一個讓有效變無效的方式

01:05:44 - 01:05:46
那如果無效的話，它是自始無效

01:05:47 - 01:05:48
它是自始無效,

01:05:48 - 01:05:50
它無待撤銷,

01:05:50 - 01:05:52
所以從一開始就無效,

01:05:52 - 01:05:54
我們不用撤銷它，它就是無效,

01:05:54 - 01:05:56
因此如果你真的要打訴訟,

01:05:56 - 01:05:58
你要打的是確認之訴,

01:05:58 - 01:06:00
也就是你可以透過

01:06:00 - 01:06:04
透過確認訴訟的方式來確認這個決議無效。

01:06:04 - 01:06:08
但你沒有辦法去打撤銷訴訟,

01:06:08 - 01:06:13
因為它本來就無效，不需要撤銷。

01:06:13 - 01:06:18
可是如果它是一個程式瑕疵的決議

01:06:18 - 01:06:23
原則上它是一個有效的決議

01:06:23 - 01:06:28
那這個有效的決議我們透過撤銷的方法

01:06:28 - 01:06:30
讓它變成無效

01:06:30 - 01:06:32
所以這是一種得撤銷的狀態

01:06:32 - 01:06:39
那什麼叫做召集程序違法或決議方法違法

01:06:39 - 01:06:43
例如說最常出現的例子大概就是漏發開會通知

01:06:48 - 01:06:51
因為今天要召集社團總會

01:06:51 - 01:06:58
那你必須要發開會通知給全體社員

01:06:58 - 01:07:02
那如果說有社員沒有收到

01:07:02 - 01:07:06
這個就是典型的召集程序的問題

01:07:06 - 01:07:10
那決議方法的瑕疵

01:07:13 - 01:07:16
基本上就在於說你今天表決的方式

01:07:17 - 01:07:26
這個表決的方式我們一般比較常看到的譬如說這個書面投票

01:07:26 - 01:07:30
還是舉手投票

01:07:30 - 01:07:34
記名投票還是不記名投票

01:07:35 - 01:07:38
這個通常都會在章程裡面

01:07:38 - 01:07:40
要講清楚

01:07:40 - 01:07:43
那如果你今天違反了章程的方式

01:07:43 - 01:07:48
那個叫做決議的方法違法

01:07:48 - 01:07:51
好，那這種情況來講

01:07:51 - 01:07:57
我們如果做成了這個決議

01:07:57 - 01:08:00
一般來說啦

01:08:00 - 01:08:02
你必須是有出席，

01:08:03 - 01:08:09
而且你在出席的時候，你有當場提出異議之人。

01:08:10 - 01:08:12
你才有撤銷權。

01:08:12 - 01:08:16
所以如果你有出席，但你沒有當場提出異議。

01:08:16 - 01:08:19
那你就將來不能再提起撤銷訴訟。

01:08:19 - 01:08:27
因為你本來有機會現場處理這個瑕疵，但你沒有處理，那你事後再來主張，這個反而是有害這個決議的安定性。

01:08:28 - 01:08:34
所以如果有出席的社員，但沒有提出異議者，他是沒有辦法去提起這個撤銷訴訟的。

01:08:35 - 01:08:38
再來第二個，如果是沒有出席的社員怎麼辦？

01:08:41 - 01:08:45
那通說認為沒有出席的社員也有撤銷權。

01:08:45 - 01:08:49
理由在於說，他沒有辦法在當場表示意見。

01:08:49 - 01:08:54
如果你又剝奪他事後撤銷的機會，那他將無法救濟。

01:08:54 - 01:08:57
因為我們原本是想，你有去開會，你可以現場表達。

01:08:58 - 01:09:03
啊如果你沒有通知我，我無法現場表達。

01:09:03 - 01:09:07
我事後又不能撤銷，這個很不公平嘛，對不對？

01:09:07 - 01:09:11
所以沒有出席的社員也有表決權。

01:09:11 - 01:09:13
好，再來第二個，他的除斥期間。

01:09:13 - 01:09:16
因為他是一個撤銷權，是一個形成權。

01:09:16 - 01:09:20
他的除斥期間是從決議之日起三個月內。

01:09:21 - 01:09:25
從決議之日起三個月內，所以不是從知道開始算。

01:09:25 - 01:09:33
為什麼特別強調這個，因為在考試上，他最喜歡說，從社員知悉有瑕疵起三個月內，可以申請法院撤銷。

01:09:33 - 01:09:33
大錯特錯。

01:09:33 - 01:09:37
是決議日起三個月，所以假設說決議做成了。

01:09:37 - 01:09:42
但我今天在一個月後才知道，那我的除斥期間剩下兩個月而已。

01:09:42 - 01:09:45
所以這個地方只有三個月的時間，而且是從決議日開始算。

01:09:46 - 01:09:47
好，再來第三個。

01:09:47 - 01:09:50
他的方式，這個也是一個非常重要的地方。

01:09:50 - 01:09:54
也就是說，他要申請法院撤銷之。

01:10:04 - 01:10:08
好，這裡，我們要來做一個基本觀念的介紹，

01:10:08 - 01:10:11
也就是我們在民法當中的撤銷。

01:10:27 - 01:10:29
好，民法當中的撤銷有兩種，

01:10:29 - 01:10:32
一種是用意思表示來撤的，

01:10:32 - 01:10:34
一種是用訴訟來撤的。

01:10:34 - 01:10:43
那我們一般來說,如果你用意思表示來撤的話,例如說,像是民法的這個88條92條,

01:10:43 - 01:10:44
都是非常典型的。

01:10:44 - 01:10:49
就是說我被詐欺,被脅迫,錯誤的意思表示,我都用我的意思表示來撤銷就可以了。

01:10:50 - 01:10:55
但如果說,有些條文他告訴你,你要申請法院撤銷,

01:10:56 - 01:10:59
那這種情況來講,你就必須要打撤銷訴訟。

01:11:00 - 01:11:02
所以這個我們又稱它叫撤銷訴權。

01:11:02 - 01:11:06
這種情況法條就會告訴你申請法院撤銷之。

01:11:06 - 01:11:11
所以法條有申請法院撤銷的，你不能用意思表示撤銷。

01:11:11 - 01:11:13
你用意思表示撤銷撤不掉，

01:11:13 - 01:11:15
因為他要求你要用法院來撤。

01:11:16 - 01:11:17
所以說必須等到什麼？

01:11:18 - 01:11:20
必須等到判決確定時。

01:11:21 - 01:11:23
必須等到判決確定的時候，

01:11:23 - 01:11:25
他才會發生撤銷的效果。

01:11:25 - 01:11:29
可是如果是88,92，這種用意思表示來撤銷的呢？

01:11:30 - 01:11:33
你在意思表示到達的時候,

01:11:33 - 01:11:33
就發生撤銷的效力。

01:11:34 - 01:11:43
所以你可以想像一下，我今天假設被詐欺，我要撤銷我被詐欺的意思表示，只要我的撤銷的意思表示到達對方，就發生撤銷的效力了。

01:11:44 - 01:11:45
就發生撤銷的效力了。

01:11:45 - 01:11:52
但如果說，我今天要依1244條的規定，要依56條的規定打撤銷訴訟，我起訴還不夠。

01:11:54 - 01:11:56
我拿到一審判決還不夠，

01:11:56 - 01:11:59
我要等到判決確定，才會正式生效。

01:11:59 - 01:11:59
所以那民法

01:12:00 - 01:12:00
56條，因為它有這個申請法院撤銷之這個用語，

01:12:00 - 01:12:01
所以他在方法上，他必須要去申請法院撤銷，要打撤銷訴訟，才會發生這個效力。

01:12:01 - 01:12:01
好，那這邊有一個爭點。

01:12:13 - 01:12:14
這個爭點就在於說，

01:12:15 - 01:12:20
那如果這個程序瑕疵啊，基本上它的瑕疵非重要，

01:12:28 - 01:12:30
且於決議無影響，

01:12:35 - 01:12:36
這時候怎麼處理？

01:12:36 - 01:12:40
譬如說，我們有100人的社團。

01:12:41 - 01:12:45
那這一次開會有10個人沒有收到通知書。

01:12:46 - 01:12:48
好，這是開會有10個人沒有收到通知書。

01:12:49 - 01:12:54
那當天90個人收到通知書裡面，有70個人出席。

01:12:56 - 01:12:59
70個裡面有50個同意。

01:12:59 - 01:13:01
他們通過了某一個議案。

01:13:02 - 01:13:06
那現在問你說，這10個沒有收到的人可以來撤銷嗎？

01:13:08 - 01:13:11
今天假設是這樣子，100人的社團。

01:13:11 - 01:13:14
有10個人他沒有受到通知。

01:13:15 - 01:13:17
有10個人沒有受到通知。

01:13:17 - 01:13:19
那有90個有受通知。

01:13:19 - 01:13:21
這90個受通知的人來了70個。

01:13:22 - 01:13:25
70個人裡面有50個同意。

01:13:26 - 01:13:27
那現在就問你說，

01:13:28 - 01:13:30
這10個人沒有收到通知。

01:13:30 - 01:13:32
很不爽，對不對？

01:13:32 - 01:13:33
要來打撤銷訴訟，可不可以？

01:13:33 - 01:13:35
從構成要件來看沒有問題啊。

01:13:35 - 01:13:36
沒有出席的可以嗎？

01:13:37 - 01:13:38
再來，處置期間內嘛。

01:13:39 - 01:13:40
第三個申請法院撤銷嘛,

01:13:40 - 01:13:41
然後這是一個什麼？召集方法違法嘛,

01:13:43 - 01:13:44
因為你沒有發通知啊，所以要件上都有啊。

01:13:46 - 01:13:49
召集程序或決議方法違法，然後我有撤銷權,

01:13:50 - 01:13:52
我會在處置期間內，我有申請法院撤銷。

01:13:53 - 01:13:58
可是如果這樣子就能撤銷的話，它對於整個結果有沒有辦法改變？

01:13:59 - 01:13:59
沒有改變啊。

01:14:00 - 01:14:01
因為我們換句話說，

01:14:01 - 01:14:01
好了，

01:14:01 - 01:14:03
就算我有通知你，

01:14:03 - 01:14:05
就算你們都來，

01:14:05 - 01:14:07
最多是怎麼樣？

01:14:07 - 01:14:08
變成是80個人出席，

01:14:08 - 01:14:10
那一樣有50個人同意嘛，

01:14:10 - 01:14:11
對不對？

01:14:11 - 01:14:12
就算你們10個人都反對好了,

01:14:13 - 01:14:15
現在還是變成是80個出席,

01:14:15 - 01:14:16
50個同意,

01:14:16 - 01:14:17
一樣會過關嘛,

01:14:18 - 01:14:22
所以我有沒有發通知給你，其實對決議的結果是沒有影響的。

01:14:22 - 01:14:24
除非你能夠證明對決議有影響，

01:14:24 - 01:14:25
例如說，

01:14:25 - 01:14:26
你有把握，

01:14:26 - 01:14:27
如果我去，

01:14:27 - 01:14:29
我可以說服大家。

01:14:30 - 01:14:30
如果我去，

01:14:30 - 01:14:31
我可以改變結果。

01:14:32 - 01:14:34
如果你真的有這個能力，

01:14:34 - 01:14:34
你說服法官，

01:14:35 - 01:14:36
讓法官相信說：

01:14:36 - 01:14:37
如果我到現場，

01:14:37 - 01:14:38
我跟你保證，

01:14:38 - 01:14:40
同意的人剩不到十個。

01:14:40 - 01:14:40
OK，

01:14:40 - 01:14:41
如果你能證明，

01:14:42 - 01:14:43
那也許我讓你撤銷，

01:14:43 - 01:14:48
但如果這個部分是一個非重要的瑕疵，而且最終對決議沒有影響，

01:14:48 - 01:14:49
那怎麼辦？

01:14:49 - 01:14:51
那最高法院說，

01:14:51 - 01:14:56
可以類推適用公司法189之1。

01:14:57 - 01:14:59
由法院來決定要不要直接駁掉。

01:15:00 - 01:15:02
因為這個也涉及到決議的安定性。

01:15:02 - 01:15:07
我們知道你社團要作成一個決議，其實會付出相當巨大的成本。

01:15:08 - 01:15:10
不是說我今天想做就做，

01:15:10 - 01:15:11
決議要開會，

01:15:12 - 01:15:13
你要召集

01:15:13 - 01:15:15
然後你要有場地

01:15:15 - 01:15:16
你要有討論

01:15:16 - 01:15:17
然後你要投票

01:15:18 - 01:15:19
這個過程是非常冗長的

01:15:20 - 01:15:21
所以我們的想法是，

01:15:21 - 01:15:22
如果你不踩紅線，

01:15:22 - 01:15:23
我就尊重你嘛，

01:15:23 - 01:15:23
對不對？

01:15:24 - 01:15:29
所以變成在這樣情動底下，如果妳們的瑕疵沒有很重要，而且對決議的結果沒有影響。

01:15:29 - 01:15:32
那是不是我們乾脆就維持它的效力,

01:15:32 - 01:15:34
所以這裡最高法院說,

01:15:34 - 01:15:38
可以類推公司法的189條之1的規定去做處理,

01:15:38 - 01:15:39
好,

01:15:39 - 01:15:41
那這裡的話，你可以看到在

01:15:43 - 01:15:44
那個

01:15:48 - 01:15:49
73頁

01:15:50 - 01:15:51
有一個註釋86

01:15:53 - 01:15:54
73頁有個註釋86

01:15:54 - 01:15:58
那這裡有一個1071957號的判決

01:15:58 - 01:15:59
1071957

01:16:00 - 01:16:00
一號的判決,這個地方要去注意到。

01:16:02 - 01:16:12
那再來的話就是有關於這個這個部分來說的話,然後然後再來就是註釋85,在講的是那個沒有出席的社員,可不可以有撤銷的權利,這個稍微注意一下。

01:16:14 - 01:16:19
好,那再來,我們繼續往下看到就是說,那針對這個實體瑕疵。

01:16:19 - 01:16:23
這個實體瑕疵指決議的內容本身違反法令或章程。

01:16:24 - 01:16:31
那因為56條的第二項的條文直接告訴你說，如果決議的內容違反法令或章程者無效。

01:16:32 - 01:16:38
那這個無效的意思是自始當然確定絕對絕對無效，所以這種情況來講，他不需要撤銷。

01:16:43 - 01:16:45
他無待撤銷，自始無效。

01:16:46 - 01:16:50
所以我今天要打訴訟的話，是打確認訴訟，確認這個決議無效。

01:16:51 - 01:16:56
可是如果是上面要打撤銷訴訟，等到判決確定後才會變成無效。

01:16:56 - 01:17:02
這個是有關於民法56條裡面，你要去注意到的一些細節。

01:17:02 - 01:17:05
好，那我們稍微休息一下，不好意思，上的有點久。

01:17:05 - 01:17:12
我們稍微休息一下，那我們等一下來看關於財團法人的一些問題，那我們先稍作休息。

01:17:16 - 01:17:19
好，接下來我們來看到財團法人。

01:17:19 - 01:17:23
財團法人的話就兩個比較常考的重點。

01:17:23 - 01:17:24
一個是老重點，一個是老考點。

01:17:24 - 01:17:33
這個已經好久沒有考過了，但是因為在學說跟實務上有不同的看法，而且確實大概在民國8、90年的時候還會考這個東西，所以我們來復古一下，來講一個問題，就是什麼叫做捐助。

01:17:37 - 01:17:42
因為財團法人，你可以理解到就是我們以前作為他的組織。

01:17:43 - 01:17:44
就跟社團法人不同。

01:17:44 - 01:17:46
社團法人的組織是人，那財團法人的組織是錢。

01:17:48 - 01:17:50
那你怎麼把錢變成一個人，對不對？

01:17:51 - 01:17:52
你怎麼把錢變成一個人？

01:17:52 - 01:17:54
對，今天假設一個人，他很有錢啊。

01:17:55 - 01:17:56
他拿了一筆錢出來。

01:17:57 - 01:18:00
他要把這筆錢變成一個法（人）。

01:18:00 - 01:18:00
法人

01:18:01 - 01:18:03
他要把這筆錢變成一個法人

01:18:03 - 01:18:05
他必須透過一個法律行為叫做捐助

01:18:05 - 01:18:06
這是一個專有名詞

01:18:07 - 01:18:09
捐助跟捐贈不一樣

01:18:09 - 01:18:11
捐贈是把錢送給別人

01:18:11 - 01:18:12
對不對

01:18:12 - 01:18:15
那捐助是指把錢變成一分資源

01:18:15 - 01:18:17
所以我們講說財團法人

01:18:19 - 01:18:22
他有另外一個名稱叫做基金會

01:18:23 - 01:18:28
那你常常在那個新聞上面,可能會看到一些有錢人,有沒有像郭台銘啊,張忠謀之類的

01:18:29 - 01:18:34
基本上就是因為他們就是非常有錢,然後他們就想說要做一點公益

01:18:34 - 01:18:37
所以呢,就捐了一筆錢出來做某件事

01:18:37 - 01:18:42
那你要把一筆錢拿出來做事,就是要成立一個財團法人,成立一個基金會

01:18:42 - 01:18:45
讓他們有預算,然後可以去運作嘛

01:18:46 - 01:18:50
所以我們可以看到以財團法人來說，它的意思決定機關是誰？

01:18:50 - 01:18:52
它的意思決定機關是章程。

01:18:53 - 01:18:59
也就是說對於財團法人來講，它沒有辦法像社團一樣由總會。

01:19:00 - 01:19:04
所以它的意識決定，基本上就是寫在章程裡面。

01:19:04 - 01:19:08
章程裡面會告訴你說，你把這筆錢拿出來做什麼。

01:19:08 - 01:19:11
對不對，你今天這個基金會的目的是什麼？

01:19:11 - 01:19:13
你這個基金會的錢要如何用、要如何運作？

01:19:14 - 01:19:16
通通都寫在所謂的捐助章程裡面。

01:19:16 - 01:19:20
所以我們是由捐助章程來決定這一個基金會的運作。

01:19:21 - 01:19:22
那一樣他會有董事。

01:19:22 - 01:19:24
他會有監察人

01:19:24 - 01:19:26
來作為他的行為機關

01:19:27 - 01:19:28
所以對於這一個

01:19:32 - 01:19:34
財團法人

01:19:34 - 01:19:36
來講，他跟社團法人一樣的地方在於

01:19:36 - 01:19:38
他都有董事來代表

01:19:38 - 01:19:41
他才有辦法去執行職務嘛，所以說以社團法人來說

01:19:41 - 01:19:44
是社團總會決定他的意識

01:19:44 - 01:19:47
然後由董事來執行，那如果是財團法人的話

01:19:47 - 01:19:50
捐助章程可以決定他的意思

01:19:50 - 01:19:52
然後一樣有董事來執行

01:19:52 - 01:19:55
那為了避免這一個董事亂來

01:19:55 - 01:19:59
所以他有一個外部的監督機制，也就是說

01:19:59 - 01:20:00
他的監督除了監察人以外

01:20:00 - 01:20:01
那更重要的是

01:20:01 - 01:20:02
透過法院來監督,

01:20:02 - 01:20:06
因為財團法人，我們基本上只能以公益為目的,

01:20:07 - 01:20:09
所以為了避免它悖於公益的目的,

01:20:10 - 01:20:12
為了避免它違反它的章程,

01:20:12 - 01:20:15
所以這時候如果有一些不當行為存在,

01:20:15 - 01:20:19
法院甚至可以跳出來，宣告你們的行為無效。

01:20:19 - 01:20:22
甚至它可以宣告解散這個財團法人。

01:20:22 - 01:20:28
所以實際上，財團法人跟我們一般的這一個社團法人的運作模式是完全不同的。

01:20:28 - 01:20:31
因為社團法人沒有外部的監督機制。

01:20:32 - 01:20:36
所以我們講說，社團法人就完全藉由它的這個內部的自律來處理。

01:20:37 - 01:20:38
他會有監察人的制度,

01:20:38 - 01:20:40
他會有社員來監督,

01:20:40 - 01:20:43
因為畢竟是社員出錢成立一個社團法人,

01:20:43 - 01:20:45
那一定是我會自己來監督嘛,

01:20:46 - 01:20:48
所以沒有必要叫法院來監督的必要

01:20:48 - 01:20:53
可是問題是，在財團法人當中，你一個人把錢捐出來成立一個基金會之後，

01:20:54 - 01:20:56
那這筆錢的運作到底要由誰來處理？

01:20:56 - 01:21:06
那這個地方

01:21:06 - 01:21:20
由法院來監督，

01:21:20 - 01:21:30
我們會認為

01:21:30 - 01:21:40
更加適當。

01:21:40 - 01:21:41
所以設計上面有點不同。

01:21:42 - 01:21:44
好，那我們現在再看到捐助這個概念。

01:21:45 - 01:21:49
那捐助的話，我們講說，它是把錢變成一個財團法人的過程。

01:21:49 - 01:21:50
那問題來了，

01:21:51 - 01:21:55
如果說啊，有一個人在捐助之後，就過世了。

01:21:56 - 01:21:58
所以有一個人在捐助之後就過世了。

01:21:58 - 01:21:59
那請問，

01:22:00 - 01:22:03
意思是表示做成之後，它要經過主管機關的許可，才可以成立。

01:22:04 - 01:22:12
所以它一定會怎麼樣，先送件給主管機關，然後跟主管機關說，請你許可我成立財團法人。

01:22:12 - 01:22:17
那等到我拿到主管機關的許可之後，我還要登記。

01:22:17 - 01:22:19
這個時候它才會真正的成立。

01:22:20 - 01:22:24
所以我們在登記完以後，這是沒有辦法撤回的。

01:22:25 - 01:22:29
哦，就是說我們今天假設他捐助了一個財團法人。

01:22:30 - 01:22:35
哦，假設捐助了一個財團法人，那現在這個財團法人已經許可並且登記了，那就無從撤回。

01:22:37 - 01:22:41
哦，因為如果你今天要撤回的話，一定是在還沒有生效之前，對不對？

01:22:42 - 01:22:43
你要撤回就在還沒有生效之前嘛。

01:22:43 - 01:22:48
所以現在如果說已經登記了，這個財團法人已經正式成立，那就沒有撤回的可能性。

01:22:50 - 01:22:51
哦，就沒有撤回的可能性。

01:22:52 - 01:22:54
那接下來中間這些階段呢？

01:22:55 - 01:22:57
對，中間這些階段可不可以？

01:22:57 - 01:23:01
哦，那這個部分來講的話，有人認為說，在許可之後，在這個階段。

01:23:05 - 01:23:07
哦，在許可之後登記之前。

01:23:07 - 01:23:13
哦，那針對這個部分來講的話，其實在實務上面跟學說上面有不同的看法。

01:23:15 - 01:23:17
哦，這裡的學說是王澤鑑老師。

01:23:17 - 01:23:21
哦，就是等於說在這一個階段裡面。

01:23:21 - 01:23:25
實務見解是認為說，只要在登記前都可以撤回。

01:23:25 - 01:23:27
哦，只要在登記前都可以撤回。

01:23:27 - 01:23:29
所以實務見解認為說這個部分沒有問題。

01:23:30 - 01:23:33
可是王澤鑑老師認為在許可後就不行了。

01:23:34 - 01:23:35
哦，在許可後就不行。

01:23:35 - 01:23:40
所以實務見解認為說，在許可後登記前仍然可以撤回，但王澤鑑老師認為，只要在許可之後，就沒有辦法再撤回。

01:23:45 - 01:23:47
差別在這個地方。

01:23:47 - 01:23:49
那至於在這裡還有一個特殊見解。

01:23:49 - 01:23:54
哦，這裡的話主要是林陳二老師的見解，在這個地方我們可以看得出來。

01:23:54 - 01:23:58
哦，簡單來說，在林陳二老師的見解底下，他會認為，為了尊重

01:24:00 - 01:24:01
捐助人的意思。

01:24:01 - 01:24:02
你想想看一個人怎麼樣，他已經有這樣的意思存在，他提出申請了。

01:24:05 - 01:24:10
這裡的意思表示就是指說，我已經向主管機關提出許可的申請。

01:24:11 - 01:24:12
我已經提出申請了，那我提出申請之後我就掛了。

01:24:14 - 01:24:16
那主管機關許可還沒下來，可不可以撤回？

01:24:17 - 01:24:19
那王澤鑑老師認為可以。

01:24:19 - 01:24:21
因為還沒許可，所以可以撤。

01:24:22 - 01:24:24
實務見解認為因為還沒登記，所以可以撤，但林陳二老師認為不行。

01:24:26 - 01:24:27
因為林陳二老師的邏輯很簡單。

01:24:28 - 01:24:31
你今天只要有提出這個申請，那為了尊重這個捐助人的意思。

01:24:34 - 01:24:37
基本上他的繼承人就沒有撤回的餘地。

01:24:37 - 01:24:42
所以你可以把它理解成就說，有一個人拿了1億元出來，想要成立一個基金會。

01:24:43 - 01:24:45
那當他送件之後就掛了，怎麼辦？

01:24:46 - 01:24:47
有沒有送件之後掛掉怎麼辦？

01:24:48 - 01:24:49
他的繼承人可不可以撤回？

01:24:50 - 01:24:53
那實務跟王老師說可以，只要還沒許可就有救。

01:24:53 - 01:24:55
那林老師認為不行。

01:24:55 - 01:24:58
好，那現在第二個階段是許可後登記前掛掉。

01:24:59 - 01:24:59
那可不可以撤回？

01:25:00 - 01:25:02
實務說只要沒登記就有救。

01:25:02 - 01:25:03
王老師認為許可後就沒救。

01:25:04 - 01:25:05
那至於登記後掛掉，一定撤不了。

01:25:06 - 01:25:07
所以他會考這個東西，那這個算是早年的爭點啦。

01:25:09 - 01:25:11
就是偶爾會看到這個東西，那如果選擇題考出來，就以實務見解為準。

01:25:14 - 01:25:19
也就是選擇題裡面如果考出來就是登記後不能撤回了，但登記前都還有救。

01:25:21 - 01:25:22
那這個地方去注意一下就好。

01:25:23 - 01:25:25
那接下來我們繼續來看到就是有關於說，這一個財團法人獨有的一個外部監督機制。

01:25:30 - 01:25:32
就是法院的宣告無效，這個在民法的64條。

01:25:35 - 01:25:37
那民法的64條告訴你說，如果財團的董事，他有違反法令或章程時，法院可以宣告其行為無效。

01:25:45 - 01:25:47
他可以宣告其行為無效，問題是這個宣告無效這四個字。

01:25:52 - 01:25:53
到底是什麼意思？

01:25:54 - 01:25:56
宣告無效是無效還是得撤銷？

01:25:57 - 01:25:59
宣告無效到底是無效還是得撤銷？

01:26:00 - 01:26:00
撤銷。

01:26:00 - 01:26:01
那這裡的話基本上有兩種不同的說法。

01:26:04 - 01:26:10
那我們可以把它分成兩個情況，就是說這個宣告無效，在宣告前有沒有效。

01:26:12 - 01:26:14
跟在宣告以後有什麼不同。

01:26:15 - 01:26:16
那宣告以後沒有爭議。

01:26:17 - 01:26:20
就是法院宣告以後，這個行為就自始無效。

01:26:23 - 01:26:25
法院宣告後，這個行為就自始無效。

01:26:25 - 01:26:27
那宣告前到底有沒有效？

01:26:27 - 01:26:30
這裡有宣告前有效說。

01:26:31 - 01:26:33
跟宣告前無效說。

01:26:35 - 01:26:36
那有效說是實務見解。

01:26:37 - 01:26:42
那無效說的話是學說，吳從周老師還有姚瑞光老師的見解。

01:26:43 - 01:26:46
好，那我們來看，這個地方他這個爭點主要是在於說。

01:26:46 - 01:26:51
民法64條規定，這個董事的行為違反法令或章程時。

01:26:51 - 01:26:53
這個部分主要講的是財團的董事。

01:26:53 - 01:26:56
這個財團的董事，他的行為，如果有違反捐助章程。

01:26:57 - 01:26:59
法院可以宣告其行為無效。

01:27:00 - 01:27:03
那這個法院宣告行為無效這個用語。

01:27:03 - 01:27:05
我們在民法當中就只有在這裡看到。

01:27:06 - 01:27:11
因為民法很好玩，是無效就無效，得撤銷就得撤銷。

01:27:11 - 01:27:11
什麼叫宣告無效？

01:27:12 - 01:27:14
法條這樣子說，它的本意到底是什麼？

01:27:15 - 01:27:17
到底是，可以要求法院來撤銷呢？

01:27:18 - 01:27:19
還是說要求法院來確認呢？

01:27:19 - 01:27:20
有沒有。

01:27:20 - 01:27:22
那個宣告這兩個字，到底是說叫我來確認一下它有沒有效，

01:27:24 - 01:27:26
還是叫我來撤銷？

01:27:26 - 01:27:29
那實務見解採的是得撤銷說啦。

01:27:30 - 01:27:32
實務見解採的是撤銷說。

01:27:32 - 01:27:33
也就是說。

01:27:33 - 01:27:36
其實這個宣告無效，本質上是撤銷的意思。

01:27:37 - 01:27:39
那既然是撤銷的意思。

01:27:39 - 01:27:41
那在撤銷前仍然有效。

01:27:41 - 01:27:43
在撤銷前仍然有效。

01:27:43 - 01:27:45
你撤銷後才會變成自始無效。

01:27:46 - 01:27:52
但吳從周老師認為，如果是撤銷的話，那你用語應該是得申請法院撤銷。

01:27:52 - 01:27:53
有沒有。

01:27:53 - 01:27:56
你這裡出現一個請求法院宣告其行為無效。

01:27:56 - 01:27:59
那這個宣告無效應該只是確認的意思。

01:28:00 - 01:28:05
也就是希望我法院來確認一下，這個行為有沒有效。

01:28:05 - 01:28:11
如果你採確認之訴說，那代表這個行為是自始無效，無待法院撤銷。

01:28:11 - 01:28:14
所以說在撤銷前依然無效。

01:28:14 - 01:28:15
有沒有不撤銷起來？

01:28:15 - 01:28:17
在宣告前依然無效。

01:28:17 - 01:28:22
也就是我的宣告只是double check而已,但不會去影響到它的效果。

01:28:22 - 01:28:26
可是如果你採得撤銷訴訟,則是會認為他在撤銷前是有效的。

01:28:27 - 01:28:30
那必須等到法院宣告以後,才會變成自始無效。

01:28:31 - 01:28:35
所以說民法64條,這個由法院來宣告無效。

01:28:35 - 01:28:40
這個宣告到底是叫法院來撤銷,還是叫法院來確認。

01:28:40 - 01:28:43
這個會影響到宣告前這個法律行為的效力。

01:28:44 - 01:28:45
那這裡有不同的見解。

01:28:45 - 01:28:49
你可以看到在我們的那個講義上面。

01:28:50 - 01:28:51
在79頁。

01:28:52 - 01:28:53
在這個79頁這裡。

01:28:54 - 01:28:58
7879頁這裡,有這個有效說,還有就是無效說。

01:28:58 - 01:29:01
這個撤銷訴訟說,確認訴訟說,這個問題。

01:29:01 - 01:29:05
那主要你可以看到像是在那個註釋93,註釋93。

01:29:06 - 01:29:09
這裡有一個105年的判決。

01:29:09 - 01:29:12
那甚至一直到這個109年的判決。

01:29:12 - 01:29:12
也是一樣。

01:29:12 - 01:29:14
這個地方你可以看到他說：

01:29:14 - 01:29:20
董事違反捐助章程的行為，並非當然無效，必須經法院宣告後始溯及失效。

01:29:21 - 01:29:24
所以就告訴你在宣告前仍然有效嘛。

01:29:24 - 01:29:25
這個地方是這樣子。

01:29:25 - 01:29:28
那吳從說老師，他是用不同的一個想法。

01:29:28 - 01:29:30
好，那我們來看一下他考。

01:29:30 - 01:29:31
老師會怎麼考你。

01:29:31 - 01:29:32
這邊舉了一個檢視官的考題。

01:29:32 - 01:29:33
所以我說。

01:29:33 - 01:29:37
這個東西就是，如果你要考檢察官，拜託你好好念法人。

01:29:38 - 01:29:41
檢察官就很愛出法人，我真的不知道為什麼。

01:29:41 - 01:29:44
檢察官其實實際上去處理法人相關案件也不多啊。

01:29:45 - 01:29:47
所以不知道為什麼檢察官特愛考法人。

01:29:47 - 01:29:49
或者像那個司法事務官啊。

01:29:49 - 01:29:53
就事務官、檢事官的考試，你可能要特別去注意到法人這一塊。

01:29:53 - 01:29:55
那你說律師司法官的考試，尤其是二試。

01:29:56 - 01:29:57
考法人真的不多。

01:29:58 - 01:30:00
但是檢事官會很常考你。

01:30:00 - 01:30:00
法人，你看，這裡就有一個題目，111年的。

01:30:02 - 01:30:04
好，這個題目長這個樣子，在79頁底下，他說甲宗教財團法人，在召開的信徒大會當中，決議通過一個臨時動議。

01:30:12 - 01:30:14
好，你看到一個關鍵字喔，他是財團法人。

01:30:15 - 01:30:16
對不對，他是財團法人。

01:30:17 - 01:30:22
所以這個財團法人這裡面雖然有信徒大會，但這個信徒大會是他的意思機關嗎？不是。

01:30:23 - 01:30:26
因為財團法人要看的叫做捐助章程。

01:30:26 - 01:30:28
所以你的信徒大會沒有意義啊。

01:30:28 - 01:30:32
這個信徒大會基本上跟我們社團總會是完全不一樣的東西。

01:30:33 - 01:30:35
因為他是財團，他沒有總會的概念。

01:30:36 - 01:30:39
他還是要以捐助章程來決定他的意思嘛。

01:30:39 - 01:30:47
所以他裡面告訴你說，他決議說啊，逾期沒有繳納信徒常年會費者，自動喪失信徒資格，不得異議。

01:30:47 - 01:30:50
好，那該決議經甲財團的董監事審議通過。

01:30:51 - 01:30:53
那乙等八名信徒因而喪失會員資格。

01:30:54 - 01:30:58
經查甲財團的捐助章程，並沒有規定除名事由。

01:30:58 - 01:31:03
試問甲財團將乙等八名信徒會員資格除名的行為效力如何？

01:31:03 - 01:31:07
那針對這個案件，基本上就是改編自一個最高法院的判決。

01:31:07 - 01:31:10
那這個最高法院的判決的邏輯是這樣子。

01:31:10 - 01:31:12
首先第一個，這是一個財團法人。

01:31:12 - 01:31:15
那這個財團法人本身要看他的捐助章程的內容。

01:31:16 - 01:31:20
那捐助章程既然就這個會員的除名沒有做任何規定。

01:31:21 - 01:31:26
那這時候財團的董事擅自依照信徒大會的決議，來把這些信徒給除名掉。

01:31:29 - 01:31:33
這就是典型的董事行為違反捐助章程。

01:31:33 - 01:31:37
那我們可以依照民法64條的規定，要求法院宣告無效。

01:31:37 - 01:31:42
但是因為民法的64條，依最高法院的見解，採撤銷訴訟說。

01:31:43 - 01:31:46
所以在法院沒有宣告之前，仍然有效，有沒有？

01:31:47 - 01:31:50
所以在這種情況底下，這些資格除名的效力如何？

01:31:50 - 01:31:53
在宣告前仍然有效。

01:31:53 - 01:31:54
這是實務見解。

01:31:54 - 01:31:57
但如果你是依照吳從周老師的見解。

01:31:57 - 01:32:00
那因為民法64條採的是確認力。

01:32:00 - 01:32:00
訴訟說

01:32:01 - 01:32:07
所以這時候，基本上這個除名是無效的，然後所以這些信徒還是具有信徒的資格，差別就會在這個地方。

01:32:09 - 01:32:11
所以真的有考過了，這蠻有趣的。

01:32:11 - 01:32:17
好，那接下來，我們繼續往下來看到，就是權利客體這個章節。

01:32:37 - 01:32:41
好，民法總則的第一個部分，權利主體，就從第6條到第65條。

01:32:42 - 01:32:44
那我們算是把它介紹完。

01:32:44 - 01:32:47
那我們自然人講得比較仔細，因為自然人的考點比較多

01:32:48 - 01:32:50
那法人的話，我們基本上就是挑重點講一講

01:32:51 - 01:32:56
那接下來，我們要繼續往下來看到，有關於說這個權利客體的部分

01:32:57 - 01:32:59
那權利客體跟權利主體

01:32:59 - 01:33:04
我們要怎麼樣去理解，這個在民總的體系的定位

01:33:04 - 01:33:10
那其實權利客體，你可以把它理解成一個受權利主體所支配的對象

01:33:11 - 01:33:20
也就是說我們接下來要討論的一件事情就是在民法當中，在民法當中，哪些東西會受到權利主體所支配

01:33:21 - 01:33:23
這個權利客體到底是什麼

01:33:23 - 01:33:30
這個權利客體基本上是所有，這個地方講所有被權利主體所支配的對象

01:33:30 - 01:33:31
都叫做權利客體

01:33:32 - 01:33:33
所以權利客體包含兩個部分

01:33:34 - 01:33:34
一個是物

01:33:36 - 01:33:36
一個是其他

01:33:38 - 01:33:41
也就是說，只要是被權利主體所支配的對象，都叫權力客體

01:33:42 - 01:33:46
而權利客體，我們有分成為物跟其他的權利，例如說像債權

01:33:49 - 01:33:49
有沒有

01:33:50 - 01:33:51
今天債權是不是一個權利客體,是啊

01:33:52 - 01:33:54
因為債權是可以拿來做買賣的嘛

01:33:54 - 01:33:56
我們可以做債權移轉嘛

01:33:56 - 01:34:00
所以我們一般來講,這個債權,它不是物,但它也是

01:34:00 - 01:34:00
是一個受權利主體所支配的對象

01:34:02 - 01:34:04
所以我們會稱它叫做權利客體

01:34:04 - 01:34:08
所以廣義的權利客體，除了物以外，也包含其他東西

01:34:09 - 01:34:14
可是我們民總在66條到70條的規定裡面

01:34:15 - 01:34:19
66到70條規定裡面，它是只有針對物去做處理

01:34:19 - 01:34:25
所以說針對其他的部分，我們就會到後面相關的這個章節

01:34:25 - 01:34:28
讓我們才會繼續來看到，像是有關於什麼叫做準物權行為

01:34:29 - 01:34:32
那什麼叫做債權讓與，什麼叫債務承擔，什麼叫債務免除

01:34:33 - 01:34:36
為什麼這些都叫做準物權行為，而不叫物權行為

01:34:36 - 01:34:38
那我們後面都會講

01:34:38 - 01:34:42
那只是我們先在這裡把問題聚焦在法律上什麼叫做「物」

01:34:42 - 01:34:47
物作為一種被人所支配的對象，作為一種權利客體

01:34:47 - 01:34:50
那我們的物的定義是什麼

01:34:50 - 01:34:53
那還有在物的分類上面，我們要去注意到哪些細節

01:34:53 - 01:34:57
那首先我們在這個物的定義上面，在物的定義上面

01:34:59 - 01:35:03
它必須需要滿足四個要件，才有資格叫做物

01:35:03 - 01:35:09
所以說物如果要作為法律上的物，第一個，它必須要非人體的成分

01:35:13 - 01:35:14
它必須要跟人無關

01:35:15 - 01:35:19
因為如果你是人體的成分，那就是人的一部分

01:35:19 - 01:35:22
而人是權利主體，它就不會受其他人所支配

01:35:23 - 01:35:26
因為我們現在完全不承認奴隸制度

01:35:26 - 01:35:29
這個在我們民法16條的時候我們講過嘛

01:35:29 - 01:35:32
羅馬法的年代把人分成自然人跟奴隸人

01:35:32 - 01:35:35
可是奴隸基本上是一種有害人性尊嚴的制度

01:35:36 - 01:35:41
所以後來在很多國家都陸陸續續廢除奴隸制度之後，臺灣也不例外

01:35:41 - 01:35:43
我們的法律也沒有奴隸的概念

01:35:44 - 01:35:46
所以基本上只要是人就一定是權利主體

01:35:47 - 01:35:49
所以人身體的部分自然就不會是權利客體

01:35:50 - 01:35:52
所以第一個必須要非人體的成分

01:35:53 - 01:35:57
再來在定義上，因為權利客體是受權利主體所支配

01:35:57 - 01:36:00
所以它必須要可以支配

01:36:02 - 01:36:04
因為如果是無法支配的對象,

01:36:05 - 01:36:10
如果是無法支配的對象，那就不會是一個被人所支配的權力課題。

01:36:10 - 01:36:13
因此像是什麼，星星月亮太陽，

01:36:13 - 01:36:14
考試就喜歡考這種東西。

01:36:15 - 01:36:17
就問你說日月星辰的買賣,

01:36:17 - 01:36:22
日月星辰,基本上就已經不再是人所可以支配的對象,它就不是權力課題,

01:36:23 - 01:36:29
所以這個日月星辰的買賣是以不能的給付為契約的標的,依照246條的規定,契約無效,

01:36:29 - 01:36:32
所以你要注意到,必須要人所可以支配的,

01:36:32 - 01:36:36
當然隨著我們的科技的發展,人可以支配的東西越來越多,

01:36:36 - 01:36:39
所以像是什麼核能啊、風力啊、

01:36:39 - 01:36:43
電力啊、火力啊，這些雖然是無形的，

01:36:43 - 01:36:45
但它也可以作為所謂的物，

01:36:45 - 01:36:48
它也是一種權利課題。

01:36:48 - 01:36:49
好，再來第三個，

01:36:49 - 01:36:52
它必須要怎麼樣，它必須要可以

01:36:55 - 01:36:57
滿足人類的社會生活。

01:37:04 - 01:37:08
這個要件其實主要是在於說，這個物必須要有被支配的價值。

01:37:08 - 01:37:13
因為我們現在想到的是說，我們在討論的是一個法律問題。

01:37:13 - 01:37:17
我們在討論的是民法當中被人所支配的對象。

01:37:17 - 01:37:20
所以如果這個東西在社會中毫無意義，

01:37:21 - 01:37:22
這個東西在社會中毫無意義，

01:37:22 - 01:37:24
它就不是一個法律上的物。

01:37:24 - 01:37:29
因為我們不會去討論這個東西在法律上該不該受支配，能不能受支配，

01:37:29 - 01:37:31
例如說地上一顆灰塵。

01:37:32 - 01:37:34
地上的那一顆灰塵，你說它是一個物嗎？

01:37:35 - 01:37:38
以現實生活的概念來講，它是物沒有錯，

01:37:38 - 01:37:40
我們講，就是生活當中的物。

01:37:40 - 01:37:46
生活當中最廣義的物，當然也包含這些地上的灰塵、海邊的沙子，都包含在內啊。

01:37:46 - 01:37:49
可是這些東西能夠獨立滿足人類的社會生活嗎？

01:37:49 - 01:37:50
沒有辦法。

01:37:50 - 01:37:53
所以既然它無法獨立滿足人類社會生活，

01:37:53 - 01:37:57
它就不是我們在民法當中，法律所要人去支配的對象。

01:37:57 - 01:37:59
它就沒有資格被稱之為物。

01:38:00 - 01:38:00
所以物的第三個要件,它必須要能夠滿足人類的社會生活。

01:38:00 - 01:38:00
那最後一個,就是說在這種情況底下,它包含有體物

01:38:12 - 01:38:13
跟無體物。

01:38:13 - 01:38:14
這個都算。

01:38:16 - 01:38:20
但是，它不包含抽象的權利在內。

01:38:20 - 01:38:24
因為權利是法律所創造的概念。

01:38:25 - 01:38:28
權利不是在現實生活中實際存在的東西。

01:38:29 - 01:38:29
有沒有你沒有發現

01:38:30 - 01:38:34
人跟物之間有一個所有權。

01:38:36 - 01:38:38
這個所有權是一個法律概念。

01:38:39 - 01:38:40
這個所有權是法律概念。

01:38:40 - 01:38:42
所以它不是一個權利客體。

01:38:42 - 01:38:45
我們人可以支配的東西是這個物。

01:38:45 - 01:38:49
而這個權利基本上是基於法律規定所創造的概念。

01:38:49 - 01:38:54
它是很抽象的，它不是一個具體存在於現實生活當中的物。

01:38:54 - 01:38:59
所以說我們一般來講，像是有關於說這個物的定義裡面，這個物的定義裡面，它必須在現實生活中存在。

01:39:03 - 01:39:08
所以它必須是這個現實生活中存在的有體物或者是無體物。

01:39:08 - 01:39:10
例如說風力、核能，這個我們都接受。

01:39:11 - 01:39:13
但是你說一個債權是一個物嗎？不是。

01:39:13 - 01:39:15
債權並不是一個物。

01:39:15 - 01:39:17
所以在這邊同學要去注意到針對物的定義有這四個。

01:39:18 - 01:39:21
好，那接下來在物的這一個分類上，當然它的分類標準非常多。

01:39:26 - 01:39:28
尤其是在物權法裡面，你要學到什麼？

01:39:28 - 01:39:30
譬如像是什麼融通物、不融通物啦、集合物啊等等。

01:39:33 - 01:39:35
那我們在這裡先不要把問題搞複雜。

01:39:35 - 01:39:37
我們還是回到民總的規定來看。

01:39:37 - 01:39:40
在民總的分類裡面,就是把它做三個最基本的。

01:39:40 - 01:39:42
第一個是動產跟不動產的分類。

01:39:50 - 01:39:50
這個在民法的66、67條。

01:39:50 - 01:39:50
接著是有關於這個主物跟從物的分類。

01:39:58 - 01:39:58
這個在68頁。

01:39:59 - 01:40:00
然後最後是

01:40:00 - 01:40:01
資訊的問題。

01:40:03 - 01:40:04
這個在69、70頁。

01:40:05 - 01:40:05
就這樣。

01:40:05 - 01:40:14
所以我們接下來就是按照法條的概念來看，什麼叫做不動產，什麼叫做動產，然後還有它相對應的細節問題。

01:40:14 - 01:40:17
那當然，我們在不動產的規定當中，

01:40:17 - 01:40:20
66條的第二項，我們會特別去提到，

01:40:20 - 01:40:22
他說不動產的這個出產物，

01:40:22 - 01:40:24
為不動產的構成部分，

01:40:24 - 01:40:26
這句話到底什麼意思？

01:40:27 - 01:40:31
那以及什麼叫做一個物，什麼叫做合成物，什麼叫做集合物。

01:40:31 - 01:40:33
我們會在這個地方來講。

01:40:33 - 01:40:39
所以我們先直接來看這個不動產的定義，還有就是有關於這個不動產跟動產的一個區分。

01:40:53 - 01:40:55
好，我們可以看到，民法的66條。

01:40:56 - 01:41:02
民法的66條要講說，稱不動產者為土地及其定著物。

01:41:02 - 01:41:03
為土地及其定著物。

01:41:03 - 01:41:04
再來。

01:41:04 - 01:41:09
民法的67條說，稱動產者為前條不動產以外之物。

01:41:10 - 01:41:17
所以你可以注意到就是說，在67條裡面，我們對於所謂的物，我們把它分成動產跟不動產。

01:41:17 - 01:41:18
對不對？

01:41:18 - 01:41:19
它的邏輯上是這樣子喔。

01:41:19 - 01:41:21
你必須先是物。

01:41:21 - 01:41:23
然後我們才分成不動產。

01:41:26 - 01:41:27
跟動產。

01:41:29 - 01:41:34
因為你從定義來看，稱動產者為前條不動產以外之物。

01:41:34 - 01:41:36
所以它必須先是物。

01:41:36 - 01:41:39
我們才有區分它是不動產跟動產的必要。

01:41:40 - 01:41:42
所以我們第一關要先檢驗，這是物嗎？

01:41:43 - 01:41:46
如果這不是物，它就不會是動產或不動產。

01:41:46 - 01:41:47
所以我問你。

01:41:48 - 01:41:50
請問你男朋友[redacted]　動產還是不動產？

01:41:52 - 01:41:53
你會覺得這問題超奇怪的。

01:41:53 - 01:41:55
我男朋友是動產還是不動產？

01:41:56 - 01:41:57
你男朋友不是物。

01:41:57 - 01:41:59
所以他不會是動產或不動產的問題嘛。

01:41:59 - 01:42:00
邏輯上是這樣子啊。

01:42:00 - 01:42:05
所以必須先是物，我們再往下討論，它是動產還是不動產，OK嗎？

01:42:05 - 01:42:14
好，那我們先確認它是物，所以你必須要滿足四個要件：非人體的成分、可以為人力所能支配、能獨立滿足人類社會生活，有體無體沒有關係。

01:42:15 - 01:42:16
所以風力是可以被拿進來的。

01:42:17 - 01:42:18
風力是什麼？風力是一個動產。

01:42:19 - 01:42:20
風力是動產，這蠻有趣的。

01:42:20 - 01:42:23
風力很難想像，動產不就想到的是汽車

01:42:23 - 01:42:25
為什麼風力也會是動產

01:42:25 - 01:42:26
因為風力是物

01:42:26 - 01:42:29
那物只要不是不動產，就是動產，我們是這樣二分法

01:42:29 - 01:42:31
所以風力也可以作為一種動產

01:42:32 - 01:42:33
好，我們接著往下來看

01:42:33 - 01:42:35
那有關於這個物

01:42:35 - 01:42:37
如果說要構成不動產的話

01:42:38 - 01:42:39
它必須具備哪些要件

01:42:40 - 01:42:42
在不動產裡面，他告訴你第一個

01:42:43 - 01:42:47
稱不動產者，為土地及其定著物

01:42:48 - 01:42:51
那土地的話就是我們一般地球的表面

01:42:51 - 01:42:53
這一般地球的表面，它比較沒有爭議

01:42:53 - 01:42:55
重點是什麼叫做定著物

01:42:56 - 01:43:00
那還有在66條第二項裡面，它提到的是出產物的概念

01:43:01 - 01:43:04
好，那我們首先來看到定著物的定義

01:43:04 - 01:43:07
定著物的定義又有四個要件要來講

01:43:08 - 01:43:10
所以這裡，就是很多要件要去記

01:43:10 - 01:43:15
因為你這樣子才能夠在檢驗上面，比較不會去漏掉某一個要素

01:43:15 - 01:43:17
那定著物的話，它的要件

01:43:17 - 01:43:19
第一個他強調，他必須是非土地的成分

01:43:25 - 01:43:26
非土地的成分

01:43:26 - 01:43:27
第二個

01:43:27 - 01:43:30
他必須要能夠繼續坐落於

01:43:30 - 01:43:31
土地

01:43:38 - 01:43:39
第三個

01:43:39 - 01:43:41
它具有一定的經濟價值

01:43:46 - 01:43:47
第四個

01:43:47 - 01:43:49
它不易移動其所在

01:43:54 - 01:43:56
你必須要滿足這四個要件才可以

01:43:56 - 01:44:00
這個在最高法院63年第6次民事庭決議

01:44:00 - 01:44:01
裡面有

01:44:01 - 01:44:03
那這個63年第六次民事庭決議

01:44:03 - 01:44:04
其實不能只看前面

01:44:05 - 01:44:07
雖然我們在民總只會看前面,

01:44:07 - 01:44:10
但我們之後會連後面一起看。

01:44:10 - 01:44:12
什麼叫之後,就是物權法的時候,

01:44:12 - 01:44:15
我們63年第六次決議,它的精華在後半段,

01:44:15 - 01:44:19
那很多人63年第六次決議只看前半段,後半段就忘記看。

01:44:19 - 01:44:21
所以之後我們會再看第二遍,

01:44:21 - 01:44:22
但我們先看第一遍。

01:44:22 - 01:44:28
那第一遍裡面它基本上是針對定著物的定義,把它做一個比較簡單的要件,

01:44:28 - 01:44:31
那第一個就是說,它必須是非土地的成分,

01:44:31 - 01:44:35
因為如果是土地的成分的話,那就是土地的一部分啊。

01:44:35 - 01:44:39
那如果是土地的一部分，它就不會是一個獨立的物。

01:44:39 - 01:44:43
那既然它不是獨立的物，它自然就不會是定著物。

01:44:43 - 01:44:44
好，我們怎麼講呢？

01:44:44 - 01:44:45
例如說，

01:44:46 - 01:44:49
土地上的樹木，

01:44:50 - 01:44:53
土地上的樹木,

01:44:54 - 01:44:57
土地上的樹木在法律上它的定位是什麼？

01:44:59 - 01:45:00
我們這樣看，

01:45:01 - 01:45:04
對不對，一塊土地上種了很多的樹，

01:45:04 - 01:45:06
一塊土地上種了很多的樹，

01:45:06 - 01:45:09
這個樹在法律上到底是什麼？

01:45:09 - 01:45:18
我們會認為說，這個樹從土地上長出來，依照民法66條第二項的規定，它其實是構成土地的一部分。

01:45:18 - 01:45:23
也就是土地的範圍本身，不是只是2D的水平而已，

01:45:23 - 01:45:27
連這些樹基本上都在土地的範圍內。

01:45:27 - 01:45:33
所以土地長出來的東西，或者是埋在土地下面的東西，例如礦產。

01:45:33 - 01:45:36
全部都是土地的一部，那你討論這個幹嘛？

01:45:36 - 01:45:39
所以你會覺得說，我在民總學這個東西做什麼？

01:45:40 - 01:45:42
現實生活中真的有人會吵這些東西嗎？

01:45:43 - 01:45:44
很簡單啊，

01:45:44 - 01:45:46
我把土地拿去銀行抵押。

01:45:47 - 01:45:49
那銀行要實行抵押權,

01:45:49 - 01:45:52
他可以連我土地上面的樹一起賣嗎?

01:45:52 - 01:45:55
他可以連我土地底下的礦產一起賣嗎?

01:45:55 - 01:45:59
我能不能跟銀行argue說,我只有把土地設定抵押權給你喔,

01:45:59 - 01:46:00
樹還是我的。

01:46:00 - 01:46:01
可以嗎？

01:46:01 - 01:46:03
在這個地方就涉及到土地範圍有多大嘛？

01:46:03 - 01:46:05
那為了杜絕這個糾紛，民法直接很明白的講，土地長出來的東西，

01:46:09 - 01:46:13
土地埋的東西，只要沒有跟土地分離，通通是土地的成分。

01:46:14 - 01:46:20
那既然是土地的成分，它就直接為土地的一部分，它不會是一個獨立的物。

01:46:20 - 01:46:26
所以我們一般來講，如果你要是物，你必須是一個能夠獨立為人類所能夠支配的對象。

01:46:26 - 01:46:29
但問題是，你今天是土地的一部分而已，我們不會稱它是一個獨立的物。

01:46:32 - 01:46:33
所以你可以去理解到

01:46:33 - 01:46:35
就是說，像我們在講到

01:46:35 - 01:46:37
這些花草樹木啊，

01:46:37 - 01:46:39
這個土地上的花草樹木，

01:46:39 - 01:46:40
或者是怎麼樣，

01:46:40 - 01:46:43
已經複合成為土地一部分的

01:46:43 - 01:46:44
一些人造設施。

01:46:44 - 01:46:45
這個也有喔。

01:46:45 - 01:46:48
例如說像是柏油路就好了，這個最明顯，有沒有？

01:46:49 - 01:46:50
你今天門口是館前路嗎？

01:46:50 - 01:46:58
那館前路這一條柏油路，他在土地上面鋪柏油，柏油跟土地結為一體，這條路就是土地的構成部分。

01:46:58 - 01:47:02
那因此他也不會是一個獨立的定著物，或者是獨立的動產。

01:47:03 - 01:47:12
所以在概念上面，同學要去注意到，這個跟土地結為一體的，我們會稱它叫做土地的成分，它就不是獨立的定著物。

01:47:16 - 01:47:19
我們來看一個最高法院的判決。

01:47:19 - 01:47:21
這裡有兩個判決可以去做比較。

01:47:22 - 01:47:24
來，你看到在那個85頁，有註釋102跟103，有沒有？

01:47:27 - 01:47:32
在85頁的註釋102、103裡面，有一個91臺上8115號的判決，跟103臺上280號的判決。

01:47:35 - 01:47:36
那基本上就是他在討論一件事情就說，

01:47:38 - 01:47:40
如果今天啊，

01:47:41 - 01:47:42
如果今天，我賣你一塊地。

01:47:44 - 01:47:46
這個土地上有一個魚池。

01:47:47 - 01:47:49
賣你一塊地，這個土地上有魚池，請問這個魚池現在是誰的？

01:47:52 - 01:47:54
再來，我把一塊土地設定抵押權給你。

01:47:55 - 01:47:58
這個土地上有魚池，它有沒有為抵押權的效力所及？

01:47:59 - 01:48:00
那這裡的話就是

01:48:00 - 01:48:00
涉及到啊這個魚池長什麼樣子。

01:48:40 - 01:48:41
好，我們一樣喔。

01:48:42 - 01:48:46
兩種魚池，這樣畫比看判決的文字更好想像。

01:48:47 - 01:48:48
反正魚池有兩種，第一種是我們比較常看見的。

01:48:51 - 01:48:54
就是它很直接在土地上蓋。

01:48:54 - 01:48:58
譬如說用鋼筋混凝土啦，用各種結構去蓋出來那種魚塭。

01:48:58 - 01:49:00
你到鄉下去很多啊。

01:49:00 - 01:49:06
尤其是在臺灣的那個西部，雲林啊，或者是臺南的鄉下，那個養魚的一畑一畑的。

01:49:06 - 01:49:09
那這種情況算是一個什麼，有具體結構的魚池。

01:49:10 - 01:49:15
那這種具體結構的魚池，最高法院在91年判決裡面，就說它是怎麼樣。

01:49:15 - 01:49:16
它是一個獨立的

01:49:17 - 01:49:18
定著物。

01:49:19 - 01:49:21
因為它沒有成為土地的一部分。

01:49:22 - 01:49:23
它跟土地沒有結為一體。

01:49:23 - 01:49:25
它是一個獨立的定著物。

01:49:25 - 01:49:27
所以它是一個獨立的不動產。

01:49:28 - 01:49:29
它是一個獨立的不動產。

01:49:30 - 01:49:32
那既然它是獨立的不動產。

01:49:32 - 01:49:36
那當然我們就要把它當成是一個獨立的物來看。

01:49:36 - 01:49:39
所以今天假設說，我把土地賣你。

01:49:39 - 01:49:41
然後魚池沒有順便賣你。

01:49:41 - 01:49:42
那會產生什麼結果？

01:49:43 - 01:49:44
土地跟魚池本來是同一人所有。

01:49:45 - 01:49:47
現在土地賣你了，魚池還是我的。

01:49:47 - 01:49:49
那就推定租賃關係，用民法425之1去解。

01:49:49 - 01:49:50
有沒有，所以你可以理解到說，這個土地上的魚池，如果它有獨立的結構，它就是個獨立的不動產。

01:49:57 - 01:49:59
那因此就跟房屋一樣啦，你就把它

01:50:00 - 01:50:00
當成房屋一樣

01:50:01 - 01:50:03
有沒有我把土地賣你，但房屋自己保留，那怎麼辦？

01:50:04 - 01:50:06
啊就是425之一的推定租賃關係，不是這樣嗎？

01:50:07 - 01:50:12
所以在概念上面，你要能夠去注意到，啊今天一樣是魚池

01:50:12 - 01:50:13
今天一樣是魚池

01:50:13 - 01:50:19
那為什麼在考試上面，或者在實務判決上面，會有不同的答案？

01:50:19 - 01:50:20
那是因為那個魚池長不一樣

01:50:21 - 01:50:23
所以第二種魚池，它是這樣子

01:50:23 - 01:50:26
當事人他今天在土地上挖一個洞

01:50:27 - 01:50:29
然後呢，在這個洞的周圍貼上石頭

01:50:29 - 01:50:30
就這樣

01:50:30 - 01:50:30
而已喔

01:50:31 - 01:50:33
他沒有什麼拿鋼筋混凝土有獨立結構

01:50:33 - 01:50:36
土地直接挖洞貼石頭,然後就開始怎麼樣

01:50:37 - 01:50:38
灌水養魚

01:50:38 - 01:50:39
這算不算魚池,也算嘛

01:50:40 - 01:50:42
而這種魚池有沒有獨立性?

01:50:42 - 01:50:44
最高法院說沒有

01:50:44 - 01:50:47
這種魚池本身來講，它不具有獨立性

01:50:49 - 01:50:50
因為它跟土地合為一體

01:50:51 - 01:50:53
所以它是屬於土地的成分

01:50:56 - 01:50:59
那既然是土地的成分，它不是獨立的不動產

01:50:59 - 01:50:59
那因此

01:51:00 - 01:51:02
當我把土地拿去設定抵押的時候

01:51:02 - 01:51:04
它的效力當然及於這個魚池

01:51:05 - 01:51:06
對不對，當我把這個土地賣你的時候

01:51:07 - 01:51:09
所有權一定跟著移轉

01:51:09 - 01:51:12
也就是這個東西，它就是土地的一部分

01:51:12 - 01:51:14
它無法跟土地分開來評價

01:51:15 - 01:51:17
所以在考試上你要去注意到就是說

01:51:17 - 01:51:21
要成為定著物的第一要件，它必須怎麼樣，具有獨立性

01:51:22 - 01:51:23
也就是它不能是土地的成分

01:51:24 - 01:51:27
如果他今天是土地的成分，那他就沒有獨立性了

01:51:27 - 01:51:29
他就不會是定著物，他就是土地了

01:51:30 - 01:51:30
哦

01:51:30 - 01:51:33
那如果他今天具有獨立性的

01:51:33 - 01:51:34
他才有資格叫做成分

01:51:35 - 01:51:38
他如果具有獨立性，他才有資格叫做定著物

01:51:38 - 01:51:41
所以這個是針對魚池的部分

01:51:41 - 01:51:43
我們可以看到有這樣子的一個不同想法

01:51:44 - 01:51:46
來說有這樣子的一個不同觀察角度

01:51:46 - 01:51:48
它不是不同的見解

01:51:48 - 01:51:50
就是你看這兩個判決的時候

01:51:50 - 01:51:53
你不要說魚池是定著物嗎，肯定說否定說

01:51:53 - 01:51:53
丟啦

01:51:54 - 01:51:56
魚池是不是定著物，個案判斷啦

01:51:56 - 01:51:59
所以你要去看那個魚池長什麼樣子

01:51:59 - 01:51:59
好

01:51:59 - 01:52:00
再來

01:52:00 - 01:52:00
第二個，他必須要繼續坐落於土地。

01:52:03 - 01:52:11
那針對這個繼續坐落，就是大法官解釋93號，很喜歡考這個東西啊，所以我覺得這東西蠻無聊的，就輕便軌道。

01:52:21 - 01:52:23
輕便軌道的性質是什麼？

01:52:24 - 01:52:26
輕便軌道的性質是什麼？

01:52:26 - 01:52:27
什麼叫做輕便軌道？

01:52:28 - 01:52:29
輕便軌道指的是說

01:52:29 - 01:52:30
像那個阿里山，

01:52:30 - 01:52:31
以前啊，

01:52:31 - 01:52:32
在這個，

01:52:32 - 01:52:33
在砍樹的時候，

01:52:33 - 01:52:36
因為就基本上臺灣大概兩個地方，

01:52:36 - 01:52:38
會有很多的輕便軌道，

01:52:38 - 01:52:39
一個是金瓜石，

01:52:39 - 01:52:41
一個是阿里山。

01:52:41 - 01:52:44
那阿里山是木頭嘛，那金瓜石那時候是礦產。

01:52:44 - 01:52:52
所以我們一般來說你可能在地底下去挖礦，或在山上砍樹，那你要把這些東西運出來，你可能會有那個很簡單的臺車。

01:52:52 - 01:52:57
那個臺車走了那個輕便軌道,在法律上到底是動產還是不動產?

01:52:58 - 01:53:03
那就會涉及到就是說,如果今天我們要買賣這些東西,要不要另外再辦移轉登記。

01:53:03 - 01:53:08
如果銀行要做擔保,到底要不要設定抵押權,還是設定動產質權就好。

01:53:08 - 01:53:14
這個部分就會影響到就是說,有關於這個輕便軌道的法律性質,到底要怎麼去評價。

01:53:14 - 01:53:21
好,那你看民法的,不是,你看大法官解釋93號,這個在課本的86頁這裡有。

01:53:21 - 01:53:30
他說啊，輕便軌道除系臨時敷設者外，凡繼續附著於土地而達一定經濟上目的者，應認為不動產。

01:53:30 - 01:53:32
所以輕便軌道這四個字。

01:53:33 - 01:53:34
輕便軌道這四個字。

01:53:34 - 01:53:39
在大法官93號裡面，他是認為說，除臨時敷設者外。

01:53:39 - 01:53:41
我們就可以認為它是不動產。

01:53:41 - 01:53:43
那這個見解有什麼問題？

01:53:44 - 01:53:50
這個部分其實在當年啊，就是在當年的那個經事頂大法官的不同意見書裡面。

01:53:50 - 01:53:53
他認為說這個見解其實是值得商榷的。

01:53:53 - 01:53:56
好，我們把這四個要件把它簡化一下。

01:53:57 - 01:53:58
這個輕便軌道啊。

01:53:58 - 01:54:00
你把這個四個要件

01:54:00 - 01:54:00
簡化成第一個，必須是獨立的物，具有獨立性。

01:54:04 - 01:54:08
第二個，它必須要繼續坐落於土地上，所以它必須要有繼續性。

01:54:13 - 01:54:15
第三個，要有一定的經濟價值。

01:54:17 - 01:54:20
第四個，必須它要固定在土地上，不易移動其所在，對不對？

01:54:21 - 01:54:26
好，所以我們可以看到，輕便軌道，如果它今天是臨時敷設的。

01:54:26 - 01:54:30
如果是臨時敷設的，那因為不具有繼續性。

01:54:30 - 01:54:33
所以說，它就不會是不動產，這個OK。

01:54:33 - 01:54:35
這個部分我們沒有問題，就是說，今天如果是臨時敷設的輕便軌道，那因為它沒有繼續坐落於土地嘛，它可能用完一定的目的就拆掉。

01:54:43 - 01:54:52
所以你像演唱會的舞臺也是啊，不管說今天是誰來臺灣開演唱會，他可能在臺北小巨蛋搭建了一個舞臺，那個舞臺就是結束之後就拆掉。

01:54:52 - 01:54:57
或者像有些地方有那個什麼，鐵皮屋，或者像貨櫃屋，譬如像花蓮。

01:54:57 - 01:55:04
他之前就是在地震的時候，那政府可能就蓋了一些臨時的這個鐵皮住宅，或臨時的貨櫃屋。

01:55:04 - 01:55:10
那如果說今天我們原本的房子修好了，那這個鐵皮屋貨櫃屋也沒辦法再繼續住下去了。

01:55:11 - 01:55:13
它等於任務完成以後，就會拆除的。

01:55:13 - 01:55:16
它因為沒有繼續性，就不會認為它是定著物。

01:55:16 - 01:55:21
好，可是問題在於說，輕便軌道真的像最高法院所說的，除臨時敷設者外。

01:55:23 - 01:55:26
那如果我們今天換個情況，它不是臨時敷設的。

01:55:31 - 01:55:36
也就是它是永久的，它是永久的繼續坐落在土地上。

01:55:36 - 01:55:40
那這種輕便軌道呢，我用綠色的方式來檢驗。

01:55:40 - 01:55:46
我們會發現，如果它不是臨時的話，它具有獨立性，它具有繼續性，它具有一定的經濟價值。

01:55:47 - 01:55:49
但它真的不易移動嗎?

01:55:50 - 01:55:52
因為它叫做輕便軌道，輕便。

01:55:53 - 01:55:59
也就是說這個東西在組裝，或者在裝設的過程裡面，都是比較簡陋的。

01:55:59 - 01:55:59
那意思

01:56:00 - 01:56:02
因此它有可能只是一般的鐵或者是木頭。

01:56:03 - 01:56:05
就搭建出來的一個軌道。

01:56:05 - 01:56:06
那這種軌道，

01:56:06 - 01:56:08
難道不是隨時都可以拆嗎？

01:56:09 - 01:56:10
那如果隨時都可以拆，

01:56:10 - 01:56:11
那有不易移動嗎？

01:56:12 - 01:56:12
沒有啊,

01:56:12 - 01:56:14
那怎麼會叫做定著物呢?

01:56:15 - 01:56:19
所以說像是遊樂園的雲霄飛車軌道,

01:56:20 - 01:56:22
或者是說像遊樂園的小火車軌道,

01:56:23 - 01:56:25
那這個東西到底在法律上怎麼去評價?

01:56:26 - 01:56:27
那當然如果是選擇題,

01:56:27 - 01:56:29
你就選大法官解釋啦。

01:56:29 - 01:56:31
大法官解釋是講除臨時附設者外,

01:56:32 - 01:56:34
那只要繼續座落於土地,

01:56:34 - 01:56:35
有一定的經濟價值

01:56:36 - 01:56:36
都是不動產。

01:56:37 - 01:56:37
你有沒有發現，

01:56:38 - 01:56:39
光這個大法官解釋，

01:56:39 - 01:56:41
他就忽略掉固定性這個要件了。

01:56:41 - 01:56:42
有沒有？

01:56:42 - 01:56:43
你看這個大法官解釋怎麼說,

01:56:44 - 01:56:46
輕便軌道除臨時敷設者外,

01:56:46 - 01:56:48
所以這句話在告訴你要有繼續性嘛,

01:56:48 - 01:56:48
對不對?

01:56:49 - 01:56:50
凡繼續附著於土地,

01:56:50 - 01:56:52
而達一定的經濟上目的者,

01:56:52 - 01:56:55
他把繼續性跟經濟性都寫出來了,

01:56:55 - 01:56:56
但是固定性在哪裡?

01:56:57 - 01:56:57
他沒講到。

01:56:58 - 01:56:59
所以就有不同意見書認為,

01:57:00 - 01:57:02
這時候如果它沒有固定性,

01:57:02 - 01:57:04
它可以很輕易的拆卸,

01:57:04 - 01:57:07
也不能認為說它是不動產。

01:57:07 - 01:57:08
那如果說啦,

01:57:08 - 01:57:10
它今天真的具有固定性,

01:57:10 - 01:57:12
他才有可能成為不動產。

01:57:12 - 01:57:13
這個不同意見的話，

01:57:13 - 01:57:15
你可以看到在那個，

01:57:16 - 01:57:18
在那個註釋104，

01:57:19 - 01:57:20
註釋104。

01:57:20 - 01:57:23
有一個金世鼎大法官的不同意見書，有沒有？

01:57:23 - 01:57:25
就當年大法官解釋93號，

01:57:25 - 01:57:26
有一個不同意見，

01:57:27 - 01:57:28
這個給大家做個參考。

01:57:28 - 01:57:29
好，

01:57:29 - 01:57:30
那接下來，

01:57:30 - 01:57:33
第三個就是它要有一定的經濟上的目的。

01:57:33 - 01:57:35
那這個所謂的一定的經濟上目的啊，

01:57:36 - 01:57:37
就63年第六次

01:57:38 - 01:57:40
民事庭決議裡面所講的那個房屋的問題。

01:57:41 - 01:57:41
好,

01:57:41 - 01:57:42
那我們稍微休息一下,

01:57:42 - 01:57:43
等一下我們再繼續來看,

01:57:44 - 01:57:46
因為補習班要求中間要休息兩次,

01:57:47 - 01:57:48
所以我覺得那個上課節奏我還在掌握

01:57:49 - 01:57:52
因為照理來講應該是差不多一個小時休息10分鐘,

01:57:52 - 01:57:54
但我們上半堂就是上的有點久,

01:57:54 - 01:57:56
所以我們再休息10分鐘,

01:57:56 - 01:57:57
等一下我們再繼續往下。

01:58:01 - 01:58:05
好，我們來看到下一個要件，就是說它一定要有一個經濟目的。

01:58:05 - 01:58:11
那這個經濟目的的話，它主要會處理到就是房屋的所有權的移轉的方法。

01:58:12 - 01:58:17
因為我們知道說，如果你房子這樣子，就從它的這個地基開始打，對不對？

01:58:17 - 01:58:19
你房屋慢慢蓋。

01:58:19 - 01:58:23
你可能一開始就是基地，然後上面可能插幾根鋼筋。

01:58:23 - 01:58:29
然後後來呢,這個鋼筋上面,那可能就一層一層的蓋上去,然後直到完成為止。

01:58:29 - 01:58:36
就是說我們會談論到一個問題就是,到底房子蓋到什麼程度,才叫做不動產。

01:58:36 - 01:58:38
因為我們知道說,我要買賣這個房屋。

01:58:39 - 01:58:44
那如果要發生物權變動,那就必須要以所有權移轉的方法嘛。

01:58:44 - 01:58:47
那這個所有權移轉的方法到底是交付還是移轉登記?

01:58:48 - 01:58:50
我們到底要做到什麼樣的情況才可以移轉？

01:58:51 - 01:58:55
那這裡的話就要看房屋到底在何時變成所謂的定著物。

01:58:55 - 01:58:59
那我們當然第一個就來看到就是，第一個它必須是非土地的成分。

01:58:59 - 01:59:01
所以如果只是單純的挖地基，在土地上挖個洞。

01:59:02 - 01:59:07
那這個就不會被認為是什麼，被認為是獨立的定著物，畢竟它還是土地的成分。

01:59:07 - 01:59:10
然後接下來你插了幾根鋼筋下去。

01:59:10 - 01:59:12
這些鋼筋雖然說沒有跟土地結為一體。

01:59:13 - 01:59:16
但這些鋼筋本質上來講，它沒有獨立的經濟價值。

01:59:16 - 01:59:19
就說這個部分它還沒有成為房屋。

01:59:19 - 01:59:22
還沒有到達不動產的經濟價值的程度。

01:59:22 - 01:59:26
所以那些鋼筋可能剛插下去的時候,頂多被認為是動產。

01:59:27 - 01:59:28
那一直等到什麼?

01:59:29 - 01:59:30
這個房子蓋到一定

01:59:30 - 01:59:30
的結構。

01:59:30 - 01:59:33
也就是足以遮風避雨,就夠了。

01:59:34 - 01:59:35
足以遮風避雨就夠了。

01:59:35 - 01:59:36
我們一般在實務上就俗稱封頂。

01:59:36 - 01:59:37
就把那個屋頂封起來。

01:59:37 - 01:59:37
封頂。

01:59:37 - 01:59:37
就差不多啦。

01:59:37 - 01:59:39
這個房子的結構就差不多成型了。

01:59:39 - 01:59:39
封頂了,那就會變成是定著物。

01:59:40 - 01:59:42
那至於說你其他的什麼牆壁啊,屋頂啊,水電啊。

01:59:42 - 01:59:45
有沒有真的完工,門窗有沒有裝好,那都並非所問。

01:59:45 - 01:59:49
所以63年第六次決議的邏輯就在於說,只要這個屋頂

01:59:49 - 01:59:50
是

02:00:00 - 02:00:01
尚未完工的房屋,

02:00:02 - 02:00:04
凡屋頂尚未完工的房屋,

02:00:04 - 02:00:05
只要足以遮風避雨,

02:00:05 - 02:00:07
就是完成封頂這個動作

02:00:07 - 02:00:08
屋頂沒有做完沒關係,

02:00:09 - 02:00:10
只要封頂了不會再漏水了,

02:00:11 - 02:00:12
足以遮風避雨,

02:00:12 - 02:00:15
就已經成為定著物而有一定的經濟價值,

02:00:15 - 02:00:18
所以在考試上你要注意到就是說,

02:00:18 - 02:00:21
他會考你，這時候買賣這種房屋要怎麼做？

02:00:22 - 02:00:23
如果今天房子還沒有封頂，

02:00:24 - 02:00:26
它還沒有辦法到達足以遮風避雨的程度，

02:00:27 - 02:00:28
那它就是動產。

02:00:28 - 02:00:31
那如果它是動產，你要買這種房屋，你要取得所有權。

02:00:32 - 02:00:35
用點交的方式，也就是只要交付就夠了，

02:00:35 - 02:00:38
但如果已經封頂了，那你接下來你才要幹嘛？

02:00:39 - 02:00:43
你才要以這個移轉登記的方式來過戶，

02:00:43 - 02:00:45
所以它的差別在這個地方。

02:00:45 - 02:00:50
那當然如果說只是一些什麼，比較簡陋的毛胚房，

02:00:50 - 02:00:53
或者是說一些比較簡陋的養豬養雞的地方,

02:00:53 - 02:00:57
我們通常也會去看它有沒有到達一定的經濟價值,

02:00:57 - 02:01:03
因為你要成為定著物，你要成為不動產，它必須具有比較完整、比較高的經濟價值。

02:01:03 - 02:01:09
所以如果說它只是非常簡陋搭設的茅房，那也不會認為說它是定著物。

02:01:09 - 02:01:11
所以說這個經濟價值的判斷。

02:01:11 - 02:01:19
基本上你是要從個案去認定說，這樣子的的一個建物在法律上有沒有必要讓它變成是一個不動產。

02:01:19 - 02:01:24
還是說這樣的建物，它其實因為它的價值不高，把它解為動產就夠了。

02:01:24 - 02:01:28
所以像是在之前有發生過一個新聞，蠻有趣的，就是在南投。

02:01:28 - 02:01:32
然後呢，有一個人蓋了一間豪華的狗舍，

02:01:32 - 02:01:33
他來養狗。

02:01:34 - 02:01:37
他就在南投的山上啊，蓋了一間狗舍在養狗。

02:01:37 - 02:01:39
那狗舍兩層樓，

02:01:39 - 02:01:41
狗舍兩層樓，人可以住在裡面都沒有問題，

02:01:42 - 02:01:42
還有水電，

02:01:43 - 02:01:44
然後他就說這是養狗的啊。

02:01:44 - 02:01:46
那這個地方涉及到什麼？

02:01:46 - 02:01:47
它是不動產嗎？

02:01:48 - 02:01:49
它是違章建築嗎？

02:01:49 - 02:01:51
這個時候政府可不可以依法開罰？

02:01:51 - 02:01:53
有沒有，就產生到這個問題啊。

02:01:53 - 02:01:55
因為如果說一般的狗舍，它只是一個動產，

02:01:56 - 02:02:00
那這樣的話，我們在法律上面，既然是動產就不會是違章。

02:02:00 - 02:02:00
建築啊，但如果它是不動產，它就有可能是違章建築。

02:02:00 - 02:02:00
所以我們就要去爭執說這個狗舍到底有沒有一定的經濟價值，對不對？

02:02:08 - 02:02:12
兩層樓的豪華狗舍，這個已經是人住在裡面都沒有問題了，這種情況下不能把它當成是一般的狗舍，把它當作是定著物，而非動產，所以這個就只能夠去做個案認定。

02:02:23 - 02:02:26
好，那接下來一個叫做不易移動其所在，它必須要具有一定的固定性，它不能夠輕易的移動。

02:02:31 - 02:02:34
那這邊我們就要來講一個很經典的最高法院的判決。

02:02:34 - 02:02:36
他在講電線桿的案例。

02:02:36 - 02:02:39
好，我們來看到在那個註釋105。

02:02:40 - 02:02:45
註釋105，在87的地方，有一個106的1882號的判決。

02:02:46 - 02:02:49
這個106,1882啊，他的故事是這樣子。

02:02:49 - 02:02:52
這個甲，他向台電公司。

02:02:53 - 02:02:54
我們就稱他叫A好了。

02:02:55 - 02:02:59
訂立租賃契約，承租台電的電線桿。

02:03:03 - 02:03:05
電線桿也交付給甲使用。

02:03:05 - 02:03:08
那約定租金是每年100萬好了。

02:03:10 - 02:03:12
我們就把這個事實簡化一下。

02:03:12 - 02:03:15
就說甲呢，他跟台電租用它的電線杆，那租電線杆幹嘛？

02:03:16 - 02:03:23
其實電線杆它除了可以傳輸電力之外，也可以傳輸第四臺的訊號，也可以傳輸手機的訊號等等。

02:03:23 - 02:03:27
所以說電線杆本身它的功能不是那麼單一啦。

02:03:27 - 02:03:33
所以這個時候台電啊，可能在某個山上有很多的電線桿。

02:03:33 - 02:03:37
那當地的第四臺業者可能為了要傳輸一些訊號。

02:03:37 - 02:03:39
就跟台電租電線桿來用。

02:03:39 - 02:03:41
他就不用再自己架設基地臺了。

02:03:41 - 02:03:44
對不對？好，所以呢，現在就說這個甲跟台電租的電線桿。

02:03:44 - 02:03:47
約定租金是一年100萬，結果呢

02:03:47 - 02:03:50
台電這邊啊，因為作業上的疏失。

02:03:50 - 02:03:53
所以一直忘記跟甲收款，作業上的疏失。

02:03:53 - 02:03:56
一直忘記跟甲收款，那甲因為沒有人跟他收嘛，他就一直沒有繳。

02:03:58 - 02:04:00
那現在已經三年。

02:04:00 - 02:04:01
以後才發現，

02:04:03 - 02:04:08
那三年後台電向甲請求300萬元的租金，

02:04:09 - 02:04:11
那甲可不可以提出時效抗辯？

02:04:13 - 02:04:14
甲可不可以提出時效抗辯？

02:04:15 - 02:04:16
那問題在哪裡？

02:04:17 - 02:04:17
對不對？

02:04:17 - 02:04:20
這個地方就涉及到電線桿的租金請求權，

02:04:21 - 02:04:23
它的消滅時效到底有多長？

02:04:24 - 02:04:27
如果說我們這個電線桿的租金請求權，

02:04:27 - 02:04:30
消滅時效依在126條的規定，

02:04:31 - 02:04:32
五年間不行使而消滅,

02:04:33 - 02:04:34
那本件還沒有超過五年啊,

02:04:35 - 02:04:38
所以在這個情況底下，他就沒有主張時效抗辯的餘地嘛。

02:04:39 - 02:04:41
但如果依照127條的第三款呢,

02:04:43 - 02:04:45
這時候時效只有兩年喔。

02:04:46 - 02:04:47
那如果時效兩年的話,

02:04:47 - 02:04:49
代表說第一年的100萬,

02:04:50 - 02:04:51
已罹於時效,

02:04:52 - 02:04:53
我可以拒絕給付,

02:04:53 - 02:04:56
所以我只要付最近兩年的租金而已。

02:04:56 - 02:04:58
所以現在的重點在於說,

02:04:58 - 02:05:20
我到底有沒有可能

02:05:20 - 02:05:41
少付這100萬。

02:05:42 - 02:05:43
對不對?

02:05:43 - 02:05:44
我到底有沒有可能少付這100萬？

02:05:45 - 02:05:48
因為如果我可以針對這100萬來主張時效抗辯,

02:05:48 - 02:05:49
啊能省則省嘛。

02:05:50 - 02:05:51
那爭點在哪裡？

02:05:51 - 02:05:53
你看民法的127條第三款，

02:05:53 - 02:05:57
他說以租賃動產為營業者其租價。

02:05:58 - 02:06:00
所以民法127條第三款是針對

02:06:00 - 02:06:00
是什麼？

02:06:00 - 02:06:05
那對於電線桿的性質，我們就去對應那四個構成要件啊，其實思考上都一樣啊。

02:06:09 - 02:06:10
電線桿有沒有獨立性？

02:06:12 - 02:06:12
有嘛。

02:06:13 - 02:06:15
對，電線桿有獨立性嘛。

02:06:15 - 02:06:18
它不至少不是土地的構成部分嘛，對不對？

02:06:18 - 02:06:18
好，第二個。

02:06:19 - 02:06:21
那它有沒有繼續性？

02:06:22 - 02:06:26
電線桿通常喔，沒有意外的話，大概也都會繼續坐落。

02:06:26 - 02:06:34
除非說當地想要什麼這個什麼電線桿地下化的話，像臺北就沒什麼電線桿，臺北的電線桿基本上都變地下的了。

02:06:34 - 02:06:39
那像一些比較鄉下的地方，像我在花蓮的家，門口都還有電線桿。

02:06:39 - 02:06:43
那電線桿這個東西基本上只要沒有特別去拆除，大概都會繼續坐落。

02:06:44 - 02:06:51
好，再來第三個，經濟價值一定有，電線桿可以傳輸電力，電線桿可以傳輸訊號，有一定經濟價值。

02:06:51 - 02:06:55
重點是電線桿真的有不易移動其所在嗎？

02:06:55 - 02:06:58
那其實針對電線桿是不是具有固定性？

02:06:58 - 02:07:00
早年的實務見解。

02:07:01 - 02:07:03
是採取否定說。

02:07:03 - 02:07:07
早年的實務見解，基本上他們就會認為說。

02:07:07 - 02:07:12
電線桿這種東西喔，其實台電如果想要隨時可以拆掉。

02:07:12 - 02:07:15
對不對，今天假設這個電線桿在這個位置。

02:07:15 - 02:07:19
當地的居民抗議反對，台電說要把它移動到其他地方。

02:07:19 - 02:07:20
技術上做不做得到？

02:07:21 - 02:07:21
一定做得到嘛。

02:07:22 - 02:07:22
所以它有不能移動嗎？

02:07:23 - 02:07:24
沒有不能移動啊。

02:07:24 - 02:07:25
它可移動啊。

02:07:25 - 02:07:30
甚至你看到颱風天的時候，很多電線桿攔腰折斷，臺電就把那個電線桿拆掉。

02:07:30 - 02:07:30
要換一個新的。

02:07:31 - 02:07:35
對不對，所以電線桿本質上並沒有到說到達什麼不易移動其所在的程度。

02:07:36 - 02:07:38
所以電線桿既然不具備這個要件，那它就是一般的動產。

02:07:40 - 02:07:44
那如果它是一般的動產，時效就應該是用127條，兩年不行使而消滅。

02:07:44 - 02:07:49
所以這個時候，他只要支付200萬的租金就夠了。

02:07:50 - 02:07:52
他只要支付200萬的租金就夠了。

02:07:52 - 02:07:55
至於多的那100萬，可以主張時效抗辯，拒絕給付。

02:07:55 - 02:07:56
好。

02:07:56 - 02:07:59
不過到了106年的這個判決。

02:08:00 - 02:08:02
到了106年這個判決，他就改採肯定說，我覺得這個主要不是因為見解不同，而是時代在改變。

02:08:09 - 02:08:09
因為以前，

02:08:09 - 02:08:12
就是在那個大法官解釋93號那個年代，

02:08:12 - 02:08:14
我們這裡的早期實務見解，

02:08:14 - 02:08:17
基本上就是在金世鼎大法官的不同意見書裡面，

02:08:17 - 02:08:18
他就有提到電線桿，

02:08:18 - 02:08:19
有沒有，

02:08:19 - 02:08:20
你看註釋104。

02:08:22 - 02:08:26
在金世鼎大法官的不同意見書的倒數三行，

02:08:26 - 02:08:27
他就提到說，

02:08:27 - 02:08:31
則凡繼續附著於土地之物如電線桿等等，

02:08:31 - 02:08:32
這個莫不為不動產，

02:08:32 - 02:08:35
歷來學說恐將難免破毀無餘。

02:08:35 - 02:08:36
白話來講就是，

02:08:36 - 02:08:38
如果你今天就這個輕便軌道

02:08:38 - 02:08:39
不討論它的固定性，

02:08:39 - 02:08:42
那可能連電線桿都會被當成是不動產，

02:08:42 - 02:08:45
那就跟我們那個傳統的見解相反了，

02:08:45 - 02:08:45
有沒有？

02:08:45 - 02:08:52
所以從這句話你可以理解到傳統的見解，其實把電線桿當成是一般的動產來看。

02:08:52 - 02:08:55
因為在以前的時代裡面，不覺得電線桿是無法移動的。

02:08:56 - 02:09:00
可是現在台電要動一根電線桿，

02:09:00 - 02:09:01
沒那麼容易啦。

02:09:01 - 02:09:08
因為電線桿這個東西你要裝在哪裡，你要不要拆掉，都必須要經過好幾層審慎的評估。

02:09:08 - 02:09:11
因為畢竟電線桿往往牽一髮而動全身。

02:09:11 - 02:09:16
你這一個地區的供電會不會因此失去平衡，會有問題啊。

02:09:16 - 02:09:26
所以說我們一般現在如果要移動電線桿，在台電內部裡面，它必須要經過一而再、再而三的評估，才能決定要不要動，而且要動在哪裡，有沒有會造成其他的影響。

02:09:30 - 02:09:32
這個東西要去考慮的點。

02:09:32 - 02:09:37
因此在這樣的情況底下，對於現代來說，電線桿其實是沒有那麼容易移動的。

02:09:38 - 02:09:43
那既然電線桿可以移動，要說電線桿既然說它不易移動其所在，那它是具有固定性。

02:09:44 - 02:09:47
那既然具有固定性，它就是不動產，那不動產的租金時效就變成是五年。

02:09:51 - 02:09:59
就有這樣子的一個差別，那這個是有關於在這一個案件當中，針對這個所謂的固定性，我們去做一個討論。

02:10:00 - 02:10:00
好，

02:10:00 - 02:10:01
那接下來，

02:10:01 - 02:10:02
我們可以看到就是說,

02:10:02 - 02:10:05
在民法的66條的第二項裡面,

02:10:06 - 02:10:07
這個66條的第二項,

02:10:07 - 02:10:09
它講說不動產的出產物,

02:10:09 - 02:10:11
為不動產的構成部分。

02:10:21 - 02:10:22
那構成部分就代表說,

02:10:22 - 02:10:24
它不是獨立的物。

02:10:28 - 02:10:30
那到底什麼叫做構成部分？

02:10:33 - 02:10:34
那構成部分的話,

02:10:34 - 02:10:35
顧名思義就是，

02:10:35 - 02:10:37
它會是這個物的元素。

02:10:37 - 02:10:39
它會是這個物的元素，

02:10:39 - 02:10:42
那當然這個構成部分從不動產的出產物角度來看，

02:10:42 - 02:10:43
指的就是說，

02:10:43 - 02:10:45
在土地上長出來的這些樹木啊,

02:10:45 - 02:10:49
或者在地下所蘊藏的這些礦產等等,

02:10:49 - 02:10:51
它都是屬於這個不動產在作用之下,

02:10:51 - 02:10:53
所產生的出產物。

02:10:53 - 02:10:55
那這個出產物在還沒有分離之前,

02:10:55 - 02:10:57
基本上都是構成不動產的一個要素,

02:10:57 - 02:11:00
所以不動產的買賣的效力,

02:11:00 - 02:11:02
當然會及於這樣子的一個出產物在內,

02:11:03 - 02:11:05
所以你不用就出產物特別去約定,

02:11:05 - 02:11:09
因為這個出產物本身就包含在這個不動產當中。

02:11:09 - 02:11:11
那所以考試很喜歡問你說,

02:11:11 - 02:11:13
什麼這棵樹是誰的之類的題目,

02:11:14 - 02:11:16
我們等等講到天然孳息的時候,

02:11:16 - 02:11:17
我們再一併來看。

02:11:17 - 02:11:19
那我們接下來要帶入另外一個概念,

02:11:19 - 02:11:21
叫做一物一權主義。

02:11:29 - 02:11:31
所謂的一物一權主義是指，

02:11:31 - 02:11:32
一個物，

02:11:35 - 02:11:36
一個物，

02:11:36 - 02:11:38
在法律上，

02:11:38 - 02:11:40
它只會受一個所有權所支配。

02:11:41 - 02:11:42
那當然,

02:11:42 - 02:11:44
一個所有權的背後,

02:11:44 - 02:11:45
有幾個人,

02:11:45 - 02:11:46
我們不管。

02:11:46 - 02:11:48
它可以有十個，一百個人都可以，

02:11:48 - 02:11:49
反正我們承認共有嘛。

02:11:50 - 02:11:52
所以說今天一物一權主義是指一個物，

02:11:52 - 02:11:54
它只受一個所有權所支配。

02:11:55 - 02:11:55
那問題來了，

02:11:56 - 02:11:57
什麼叫做一個物？

02:12:02 - 02:12:03
對，什麼叫做一個物？

02:12:04 - 02:12:06
這一個物啊，它有三種：

02:12:06 - 02:12:07
一個叫獨立物。

02:12:10 - 02:12:12
也就是說它在實質、實體上，

02:12:13 - 02:12:14
它在實體上就是一個東西，

02:12:14 - 02:12:16
它無法切割，無法分離，

02:12:16 - 02:12:19
這種情況，它當然就是一個獨立的物，這沒有問題。

02:12:20 - 02:12:21
所以像是一塊土地，

02:12:22 - 02:12:23
一塊土地就是一個物。

02:12:23 - 02:12:25
那你說這塊土地上面有樹,

02:12:25 - 02:12:27
那樹是土地的成分,所以它還是一個物。

02:12:28 - 02:12:29
你說這塊土地上面有房子,

02:12:32 - 02:12:34
這塊土地上面如果有房子,

02:12:34 - 02:12:36
那這個房子具有獨立性,

02:12:36 - 02:12:37
它就不是土地的成分,

02:12:38 - 02:12:39
所以房子就是另外一個物。

02:12:39 - 02:12:42
因此,如果我要就這塊土地訂立買賣契約,

02:12:43 - 02:12:45
我要去這塊土地來完成所有權的移轉,

02:12:46 - 02:12:48
它的效力會及於土地上的樹木,

02:12:48 - 02:12:49
不會及於土地上的房屋,

02:12:50 - 02:12:51
因為房屋是另外一個獨立的物。

02:12:52 - 02:12:52
好,

02:12:52 - 02:12:56
那再來，我們還有另外一個概念叫做集合物跟合成物。

02:13:44 - 02:13:46
集合物的話，它不是一個物。

02:13:48 - 02:13:49
集合物在本質上是數個物，

02:13:50 - 02:13:53
例如說，一間教室。

02:13:56 - 02:13:59
對不對？我們這間教室，我們不會說它是一個物，

02:14:00 - 02:14:01
要把它列出來，為什麼？

02:14:01 - 02:14:04
因為不能把一個駕訓班的訓練場當成一個物來看。

02:14:05 - 02:14:09
如果把一個訓練場當成一個物，那我只要移轉一次所有權就搞定了。

02:14:09 - 02:14:12
可是問題是這裡面包含了好幾百樣的東西。

02:14:12 - 02:14:15
那因此這些東西集合起來叫做一個駕訓班。

02:14:16 - 02:14:18
但實際上每個東西都是獨立的動產。

02:14:18 - 02:14:22
那每個東西既然都是獨立的物，它都獨立為所有權所支配。

02:14:22 - 02:14:24
所以當然必須要獨立為物權變動。

02:14:25 - 02:14:27
但如果它是合成物的話，那就不一樣了。

02:14:28 - 02:14:31
合成物顧名思義就是會合而為一。

02:14:31 - 02:14:34
那合而為一在法律上就會變成是一個物。

02:14:35 - 02:14:39
我們只要完成一個物權行為，就可以產生物權變動。

02:14:39 - 02:14:40
例如一台汽車。

02:14:40 - 02:14:46
一台汽車有好幾百個零件，好幾萬個零件，有輪胎，有方向盤等等，有引擎。

02:14:46 - 02:14:51
我們不會認為這些引擎輪胎方向盤，它是獨立的動產。

02:14:51 - 02:14:55
因為它跟車子結為一體，而成為車子的成分。

02:14:55 - 02:14:59
所以我們其實很常在這一個民法總則當中,看到構成部分。

02:15:04 - 02:15:05
這四個字。

02:15:05 - 02:15:09
那構成部分這四個字,有時候被簡稱成成分。

02:15:09 - 02:15:11
有時候被簡稱成部分,是一樣的。

02:15:12 - 02:15:13
都叫做構成部分。

02:15:14 - 02:15:17
那構成部分基本上，它就是物的要素。

02:15:21 - 02:15:22
它是物的要素。

02:15:22 - 02:15:26
所以這種物的要素本質上來講，它就不會是一個獨立的物。

02:15:26 - 02:15:29
沒有辦法獨立地成為交易的客體。

02:15:29 - 02:15:34
那這個構成部分包括66條第二項所說的不動產的出產物之外。

02:15:34 - 02:15:38
那另外像是合成物的成分也是一樣。

02:15:38 - 02:15:39
汽車的方向盤，汽車的引擎。

02:15:41 - 02:15:44
基本上只要在還沒有分離之前，它都是汽車的一部分。

02:15:45 - 02:15:46
沒有辦法獨立成為交易標的。

02:15:47 - 02:15:48
但如果是集合物就不一樣了。

02:15:49 - 02:15:50
這個集合物就是數個物。

02:15:51 - 02:15:54
所以說集合物本質上來講，是把數個物集合起來。

02:15:55 - 02:15:59
這時候可能可以訂立一個買賣契約，但是要分別為物權的變動。

02:15:59 - 02:15:59
好，那我們今天

02:16:00 - 02:16:01
來看一個非常經典的案例。

02:16:02 - 02:16:05
這個在最高法院32年的6232號的判例

02:16:06 - 02:16:07
註是107

02:16:07 - 02:16:08
這個判例考過好多次

02:16:09 - 02:16:09
那我們來看一下

02:16:10 - 02:16:12
當然這個考過好多次不是講律師司法官啊

02:16:12 - 02:16:14
是高普考考過很多次，

02:16:14 - 02:16:16
然後選擇題裡面也有出現過，

02:16:17 - 02:16:19
所以我們來看一下它在講什麼事情。

02:17:25 - 02:17:25
好，

02:17:34 - 02:17:35
好，我們再來看這個案例。

02:17:35 - 02:17:39
這個案例的話就是非常典型的一樹二賣。

02:17:39 - 02:17:42
它的故事是說啊，甲在土地上種了一棵樹，

02:17:43 - 02:17:45
那這棵樹在還沒有分離的時候，

02:17:45 - 02:17:48
在還沒有分離的時候，他先把它賣給乙。

02:17:49 - 02:17:50
所以甲乙先訂立買賣契約。

02:17:51 - 02:17:54
那後來甲再把這一棵樹,同一棵樹賣給丙。

02:17:55 - 02:17:56
那丙就把這棵樹砍下來。

02:17:57 - 02:18:00
那乙發現這棵樹被丙砍下來之後,

02:18:00 - 02:18:03
他就以丙為被告,要求交付這棵樹,可不可以?

02:18:04 - 02:18:10
所以我們就來想啊,這個案件當中,乙如果要請求丙交付這棵樹,他的請求權基礎會是什麼?

02:18:10 - 02:18:13
原告是乙，被告是丙，他的聲明是把樹交出來。

02:18:14 - 02:18:17
那他第一個會主張，我可以依民法的348請求嗎？

02:18:19 - 02:18:20
對不對，顯然不行嘛。

02:18:20 - 02:18:24
因為這個丙，他不是買賣契約的當事人啊。

02:18:25 - 02:18:28
你今天民法348條是一個契約的請求。

02:18:28 - 02:18:33
那契約的請求依照債之相對性,只能對契約的當事人主張。

02:18:33 - 02:18:35
那本件的契約當事人是甲,不是丙。

02:18:36 - 02:18:41
所以說乙,不能對丙,依照民法348的規定,請求交付這棵樹。

02:18:41 - 02:18:43
這個部分應該沒什麼太大問題。

02:18:43 - 02:18:48
這個是我們在法律當中的一個基本原則,叫做債之相對性。

02:18:48 - 02:18:51
契約的請求權只能對契約的當事人主張。

02:18:51 - 02:18:55
他不是契約當事人，你就無從拿契約拘束他嘛。

02:18:55 - 02:18:55
好，再來第二個。

02:18:56 - 02:19:00
那我沒有可能依767條的規定，來請求返還。

02:19:00 - 02:19:04
那767條第一個要件，我乙必須是B樹的所有人。

02:19:04 - 02:19:08
所以接下來我們就要來檢驗，B樹到底是誰的。

02:19:08 - 02:19:13
那通常在論述上面，就是按照時間順序，把三件事情處理好。

02:19:14 - 02:19:14
哪三件事？

02:19:15 - 02:19:17
第一件事情，買賣契約，甲乙的。

02:19:18 - 02:19:21
第二件事情，甲丙的買賣契約。

02:19:22 - 02:19:24
第三件事情，並把樹砍下來，對不對？

02:19:25 - 02:19:27
所以我們就把這123來分析一下。

02:19:27 - 02:19:30
這個時候到底會產生什麼樣的一個法律關係？

02:19:30 - 02:19:33
那首先第一個，甲乙的買賣契約，它是以什麼作為標的啊？

02:19:37 - 02:19:39
這個最高法院的判例就在講這個東西啊。

02:19:39 - 02:19:42
32年這個判例就在講說甲乙到底買什麼？

02:19:43 - 02:19:45
他們買賣標的是B樹嗎？

02:19:46 - 02:19:49
他們的買賣標的不是B樹的所有權。

02:19:49 - 02:19:55
因為B數在還沒有跟A地分離之前，B數不是獨立的動產。

02:19:55 - 02:19:59
它只是一個土地的成分，那土地的成分因為不具有獨立性。

02:19:59 - 02:20:00
不能當作

02:20:00 - 02:20:01
獨立的買賣標的，所以解釋上，這時候甲乙的買賣契約，我們賣給乙的，只是B樹的砍伐權或叫收取權。

02:20:10 - 02:20:13
好，就是你買到了一個可以把樹砍下來的權利，而這個權利本質上來講，它是一種債權。

02:20:18 - 02:20:22
也就是說，今天當乙砍下這棵樹之後，

02:20:22 - 02:20:25
他可以對，應該說乙可以對甲主張，

02:20:26 - 02:20:28
乙可以對甲主張，我有砍樹的權利。

02:20:29 - 02:20:29
這是一個債權。

02:20:30 - 02:20:31
我可以對甲主張我有砍樹的權利。

02:20:32 - 02:20:39
那等到我把這棵樹砍下來之後，我才會真的因為我有這個砍伐權，而取得樹木的所有權。

02:20:40 - 02:20:42
因為依照民法70條第二項的規定，

02:20:42 - 02:20:45
如果這棵樹是土地的出產物，

02:20:45 - 02:20:46
是一種天然孳息，

02:20:46 - 02:20:48
那在這棵樹跟土地分離之後，

02:20:48 - 02:20:51
有收取權之人就會取得分離後的所有權。

02:20:52 - 02:20:56
所以說，如果我乙現在立刻把樹砍下來，這棵樹就是我的了，但我沒有這樣做。

02:20:57 - 02:21:00
所以到這裡為止，我只能夠證明我有砍伐權。

02:21:01 - 02:21:05
但我沒有辦法證明我有樹的所有權，因為樹不是我砍的。

02:21:05 - 02:21:06
好，所以接下來第二個。

02:21:08 - 02:21:10
在甲丙訂立買賣契約的時候，

02:21:12 - 02:21:13
對於丙來講，

02:21:14 - 02:21:16
我也是買到了一個砍伐權。

02:21:16 - 02:21:21
而且不會因為甲把這一棵樹先賣給乙而有不同，因為基於債權平等原則。

02:21:24 - 02:21:27
今天甲跟乙訂立買賣契約之後，只是讓乙拿到一個債權而已。

02:21:30 - 02:21:33
但是乙對甲的債權對丙沒有任何的效力啊。

02:21:33 - 02:21:37
所以甲跟丙在訂立同樣內容的契約，其實沒有影響。

02:21:37 - 02:21:40
我們稱這個叫做債權平等原則。

02:21:40 - 02:21:45
也就是說，針對一個標的物，你同時訂立數個債權，針對乙樹啊。

02:21:46 - 02:21:48
我們同時訂立數個債權，

02:21:48 - 02:21:51
這些債權互不干涉，地位平等。

02:21:51 - 02:21:55
所以這時候怎麼樣，大家都可以對甲做相同的主張。

02:21:55 - 02:21:57
好，接下來，丙也有砍伐權。

02:21:58 - 02:21:59
那接著呢，丙就砍了。

02:22:00 - 02:22:00
丙先來。

02:22:05 - 02:22:10
那丙在砍伐B之後,依照70條第二項,依照766條的規定,

02:22:10 - 02:22:14
丙，他會取得分離後的B樹的所有權。

02:22:14 - 02:22:17
因為這個B樹，它是土地的天然之息。

02:22:17 - 02:22:22
那在分離之後，有收取權之人可以取得所有權。

02:22:22 - 02:22:24
那誰砍的是丙砍的。

02:22:24 - 02:22:28
所以丙在砍的當下，他就是那個有收取權之人。

02:22:29 - 02:22:34
所以當土地跟樹木分離之後,那丙就取得這棵樹的所有權。

02:22:34 - 02:22:36
所以代表你乙不是所有人啊。

02:22:37 - 02:22:39
對不對,你不是所有人啊。

02:22:39 - 02:22:43
所以你沒有辦法怎麼樣,對丙主張767,請求交付這棵樹啊。

02:22:43 - 02:22:46
所以以向丙請求交付B樹,無理由。

02:22:47 - 02:22:49
你跟他說把樹交出來,不行。

02:22:49 - 02:22:50
無理由,那怎麼辦?

02:22:52 - 02:22:54
那在這樣情況底下,我們知道,

02:22:55 - 02:22:57
這個時候也只能夠對甲

02:22:58 - 02:23:00
依照226條的規定,

02:23:00 - 02:23:03
來主張債務不履行的損害賠償。

02:23:03 - 02:23:05
也就是說,你假設現在賣我一棵樹,

02:23:06 - 02:23:08
結果這棵樹被別人砍走了,給付不能,

02:23:08 - 02:23:10
我可以126條的規定,請求賠償。

02:23:11 - 02:23:15
所以你可以看到在這個案件當中,他其實強調的一個概念就在於說,

02:23:15 - 02:23:18
第一個債權契約只是發生債權債務，而且數價還沒有跟土地分離之前，

02:23:22 - 02:23:24
他沒有辦法獨立成為交易的課題。

02:23:24 - 02:23:26
所以我們可以看到在這個判例當中，我們現在回頭來看，

02:23:27 - 02:23:30
你可以看到他講到說，物的構成部分除法律有特別規定外，

02:23:32 - 02:23:34
不能單獨為物權的標的物。

02:23:34 - 02:23:34
來,

02:23:34 - 02:23:36
我們這裡先來講一個好玩的東西啊,什麼叫做法律另有規定。

02:23:39 - 02:23:45
有沒有在什麼樣的情況底下,物的構成部分可以獨立成為物權的標的物？

02:23:48 - 02:23:49
區分所有建築物。

02:23:50 - 02:23:52
就是你將來會學到那個民法的799條,區分所有建築物。

02:23:53 - 02:23:56
它裡面的專有部分，其實房屋的構成部分。

02:24:00 - 02:24:09
對不對，你想想看，公寓，每一個公寓的房子，每一個公寓的專有部分，基本上都是公寓這個房屋的一部分而已，但是它因為法律的關係，而被當成有獨立的所有權，所以這裡所謂的法律另有規定，基本上指的像是區分所有建築物的情況，那這個我們後面再談。

02:24:21 - 02:24:22
接著他又提到說，

02:24:22 - 02:24:23
沒有跟土地分離的樹木，

02:24:23 - 02:24:25
依照66條第二項的規定，

02:24:25 - 02:24:26
為土地的構成部分，

02:24:26 - 02:24:27
與同條第一項所稱的定著物，

02:24:27 - 02:24:28
為獨立之不動產者不同，

02:24:28 - 02:24:29
所以說像土地所有權人，

02:24:29 - 02:24:31
購買位於土地分離的樹木，

02:24:31 - 02:24:32
僅對於出賣人有砍伐樹木的權利，

02:24:32 - 02:24:33
那個僅有沒有？

02:24:42 - 02:24:47
那個僅的後面接著對於出賣人，指的是這是一個債權。

02:24:47 - 02:24:51
也就是這個權利是只有對出賣人可以主張，主張什麼？砍樹。

02:24:51 - 02:24:55
所以這是一個我只有買到一個砍樹的債權，這句話是這個意思啦。

02:24:55 - 02:25:00
我只有買到一個砍樹的債權，所以在沒有砍伐以前，沒有辦法取得樹木的所有權。

02:25:01 - 02:25:04
那你把這句話反過來，那砍了以後才有所有權嘛，對不對？

02:25:04 - 02:25:07
還沒有砍沒有嘛，砍了才有嘛。

02:25:07 - 02:25:15
所以當然怎麼樣，不能對於其他購買該樹木而砍伐的第三人，主張這棵樹是他的。

02:25:15 - 02:25:22
所以說在這個案件當中，我雖然跟甲先訂立買賣契約，但我只是先買到一個砍樹的權利，那乙也一樣。

02:25:22 - 02:25:26
乙也買到了一模一樣的砍樹的權利，所以這時候，誰砍誰就是所有人。

02:25:29 - 02:25:33
那這個的情況底下，不能因為我先買的，就說這棵樹是我的。

02:25:33 - 02:25:35
這個最高法院的判例在講這個。

02:25:35 - 02:25:44
那其實這個觀念不難，但在中間的法律分析，其實算是我們在這個民法當中蠻重要的一個基本觀念。

02:25:44 - 02:25:44
好。

02:25:44 - 02:25:47
那接下來我們就來看到動產的部分。

02:25:48 - 02:25:51
不動產的話，那基本上就是主要處理這些問題。

02:25:52 - 02:25:54
然後接下來我們要來看到動產。

02:25:54 - 02:25:58
那動產的話，其實在民法的67條當中，它告訴你說，

02:25:59 - 02:26:00
稱動產。

02:26:00 - 02:26:03
反之，為前條不動產以外之物。

02:26:03 - 02:26:07
所以只要你是物，而且你不是不動產，你就是動產。

02:26:07 - 02:26:09
我們的分類方法是這樣，

02:26:09 - 02:26:10
所以檢驗順序上面很簡單。

02:26:11 - 02:26:11
這是物嗎？

02:26:11 - 02:26:12
是。

02:26:12 - 02:26:14
那這是土地或定著物嗎？

02:26:14 - 02:26:14
不是。

02:26:15 - 02:26:16
那它就是動產。

02:26:16 - 02:26:16
就這樣子。

02:26:17 - 02:26:19
所以如果說我今天去檢驗一棵樹是什麼，

02:26:19 - 02:26:24
你會發現這棵樹是土地的成分，它就是土地，所以它不會是一個動產。

02:26:24 - 02:26:26
那如果今天土地上有一顆石頭，

02:26:27 - 02:26:31
那這個石頭它是物，但它不是土地，所以它就是動產。

02:26:31 - 02:26:33
就會變成用這樣的方式去做論述。

02:26:33 - 02:26:35
好，那我們接著來看到，

02:26:35 - 02:26:40
67條裡面，針對這個動產的定義啊，有幾個爭點。

02:26:40 - 02:26:44
第一個是動物的法律性質。

02:26:45 - 02:26:49
第二個是人體分離的部分。

02:26:54 - 02:26:56
那第三個是屍體。

02:26:59 - 02:27:03
這三個東西在法律上我們要怎麼樣去評價它。

02:27:04 - 02:27:04
那首先第一個，

02:27:05 - 02:27:10
動物的話，在我們的現行法律規定裡面，牠就是動產。

02:27:11 - 02:27:13
我們還沒有去承認到動物的特殊性。

02:27:13 - 02:27:17
我們只有強調說，動物因為有牠特殊的生命，

02:27:17 - 02:27:21
因為說動物還是有生命的啦，

02:27:21 - 02:27:23
所以動物因為有牠的特殊性在，

02:27:25 - 02:27:29
因此我們可以認為動物受到其他法律的保護，

02:27:29 - 02:27:32
例如像動保法、野生動物保護法等等。

02:27:32 - 02:27:38
但是動物在民法的體系當中，沒有特別保護的必要。

02:27:38 - 02:27:42
動物在民法的體系裡面，我們沒有特別把它規範出來。

02:27:42 - 02:27:45
所以動物在民法裡面就是一般的動產，

02:27:45 - 02:27:46
它是人的財產。

02:27:47 - 02:27:49
它是一般的動產，它是人的財產。

02:27:49 - 02:27:54
那只是在特別法裡面,可能會基於特殊的**目的**而認為它受到特別的保護,

02:27:54 - 02:27:58
但在民法當中,我們還是把它當作物來看,

02:27:58 - 02:28:00
而且是當作動產來看。

02:28:00 - 02:28:00
所以動物是可以買賣的

02:28:00 - 02:28:00
在民法的規範底下

02:28:00 - 02:28:00
當然你說野生動物能不能買賣

02:28:00 - 02:28:00
有沒有違反特別法

02:28:00 - 02:28:00
那是另當別論

02:28:00 - 02:28:01
但就民法的角度來說，假設把A這條狗賣給B，這沒有問題

02:28:01 - 02:28:01
或者是假設把貓賣給乙，沒有問題

02:28:01 - 02:28:01
這個地方基本上把它當成是一般的動產來做評價

02:28:01 - 02:28:02
那當然這邊會有一個很有趣的爭點嘛

02:28:02 - 02:28:02
就是說

02:28:02 - 02:28:02
那動物被不法侵害致死，在法律上能不能去請求慰撫金

02:28:02 - 02:28:03
這個我們在侵權行為法的時候會進一步來看

02:28:03 - 02:28:03
不然我們先來簡單講一下好了

02:28:03 - 02:28:03
因為這裡其實我們在民總的課本當中是有放那個判決可以參考

02:28:04 - 02:28:04
來，你可以看到就是在講義的那個51頁有個圈圈式，有沒有

02:28:04 - 02:28:05
51頁有一個黑色圈圈式

02:28:05 - 02:28:05
有一個不法侵害寵物致死

02:28:05 - 02:28:05
然後這邊在隔壁52頁，有一個註釋59

02:28:05 - 02:28:05
有一個法院的判決可以參考

02:28:05 - 02:28:06
那我們來講一下這個案子好了

02:28:15 - 02:28:15
好

02:28:15 - 02:28:15
現在的案件是這樣子

02:28:15 - 02:28:15
就是說

02:28:15 - 02:28:15
假有一隻愛犬叫做Jubi

02:28:15 - 02:28:15
這個是真實發生的一個故事

02:28:15 - 02:28:16
那當時

02:30:00 - 02:30:03
啊,這一隻Jubi啊,就是送到那個寵物醫院去進行治療,因為Jubi年紀大了,有些小問題,所以到醫院去動手術。

02:30:10 - 02:30:17
那醫院動完手術之後,如果同學有養狗的話或養貓,你就會發現說,通常做完手術,動物是很虛弱的,跟人一樣。

02:30:18 - 02:30:25
那動物很虛弱的時候,牠們會希望怎麼樣,去讓牠吸那個高壓氧,去加速牠那個傷口的復原。

02:30:25 - 02:30:29
所以說呢,牠們就會安排說去住高壓氧艙。

02:30:29 - 02:30:32
那這個高壓氧艙可能一個晚上就好幾千塊,七八千塊都有。

02:30:32 - 02:30:40
那所以說,今天把這個狗留在這個醫院裡面,去進行觀察,進行治療,那這個主人當然也同意。

02:30:40 - 02:30:44
結果沒想到當天晚上，醫院發生火災。

02:30:44 - 02:30:46
就在高壓氧艙電線走火，發生火災。

02:30:47 - 02:30:49
所以那隻貓就被活活燒死在醫院裡面。

02:30:50 - 02:30:51
哇，那個甲悲痛萬分啊。

02:30:52 - 02:30:54
他就主張說，我要請求慰撫金。

02:30:55 - 02:30:57
這是一個非常勇敢的主張喔。

02:30:58 - 02:30:59
我要請求慰撫金。

02:30:59 - 02:30:59
為什麼？

02:31:00 - 02:31:06
因為在傳統的法律體系分類裡面，我們是把狗當成動產來看。

02:31:07 - 02:31:09
所以最多就是請求財產上的賠償。

02:31:09 - 02:31:11
因為動產是物，它不是人。

02:31:11 - 02:31:13
所以你沒有慰撫金嘛。

02:31:13 - 02:31:19
民法18條第二項說，人格權受侵害時，以法律有規定為限，才能請求損害賠償或慰撫金。

02:31:20 - 02:31:24
所以一定是人格權或身分權受侵害，你才有慰撫金可以主張。

02:31:24 - 02:31:28
那如果你只是財產權受侵害，這你再怎麼樣精神痛苦。

02:31:29 - 02:31:31
因為它是可以用金錢衡量的損失。

02:31:31 - 02:31:33
所以他無法去請求慰撫金。

02:31:34 - 02:31:36
所以依照早年的見解，我們會認為說，

02:31:36 - 02:31:42
這個甲藉，依照民法184條的規定，來請求慰撫金，無理由。

02:31:44 - 02:31:45
這個早期認為無理由。

02:31:45 - 02:31:48
因為甲，他根本沒有人格權受侵害。

02:31:48 - 02:31:50
那A犬也不是人。

02:31:50 - 02:31:53
所以甲跟A犬之間也沒有身分權，對不對？

02:31:53 - 02:31:59
所以在甲跟A之間沒有身分權，然後假自己也沒有人格權受侵害的情況下，他

02:32:00 - 02:32:00
請求慰撫金欠缺法律依據

02:32:02 - 02:32:04
所以這時候他請求慰撫金無理由

02:32:04 - 02:32:07
他只能以財產上損害請求賠償

02:32:07 - 02:32:09
例如說A犬的市價

02:32:09 - 02:32:11
這個A犬可能是某一種名犬

02:32:11 - 02:32:14
那如果A犬是臺灣土狗呢,可能市價就很低

02:32:14 - 02:32:17
然後再來可能相關的醫藥費等等，可以要求賠償

02:32:17 - 02:32:18
那是另外一回事

02:32:19 - 02:32:21
那只是說他要慰撫金，早期說不行

02:32:21 - 02:32:24
但到了這個106年的高院判決

02:32:29 - 02:32:32
這個106年這個高院判決

02:32:32 - 02:32:33
他就說可以喔

02:32:33 - 02:32:34
那他理由是什麼

02:32:34 - 02:32:36
他是去類推

02:32:39 - 02:32:40
18419

02:32:41 - 02:32:43
他直接類推18419

02:32:43 - 02:32:43
他就說

02:32:44 - 02:32:46
寵物，他把動物分兩種

02:32:47 - 02:32:49
他的體，他的思考上是這樣子

02:32:49 - 02:32:52
他把動物分成一般的寵物

02:32:55 - 02:32:55
跟其他

02:32:58 - 02:33:03
那是因為寵物跟人類之間有類似伴侶的關係存在

02:33:04 - 02:33:06
他是這樣子去慢慢去想要說

02:33:06 - 02:33:08
寵物，因為牠是陪伴

02:33:08 - 02:33:10
寵物的功能是陪伴，牠不是經濟

02:33:11 - 02:33:13
牠跟我們一般養雞不一樣

02:33:13 - 02:33:16
所以你養雞養豬宰來吃，有牠的經濟價值

02:33:17 - 02:33:19
可是你養貓養狗沒有經濟價值

02:33:20 - 02:33:23
所以牠不是以經濟為目的而存在的物

02:33:23 - 02:33:26
牠是以伴侶陪伴為目的而存在的物

02:33:27 - 02:33:33
那現代人對寵物的陪伴關係，基本上已經類似人跟其他人之間的關係

02:33:33 - 02:33:37
所以在寵物具有這樣特殊性的情況之下

02:33:37 - 02:33:43
我們是不是承認寵物其實是介於人跟物中間的一種特殊生命體

02:33:44 - 02:33:47
那如果寵物具有這樣的特殊性

02:33:47 - 02:33:50
在我們法律就寵物的保護

02:33:50 - 02:33:55
沒有規定的情況之下，這算不算是一種法律漏洞，沒有規定到嘛

02:33:55 - 02:33:59
那如果是法律漏洞，我們是不是可以類推適用相關的規定來予以填補？

02:33:59 - 02:34:00
所以你

02:34:00 - 02:34:01
是類推侵權行為法的規定，

02:34:02 - 02:34:08
認為說在寵物被不法侵害致死的情況之下，牠是可以去請求慰撫金的？

02:34:08 - 02:34:13
他主要就是從這種類似伴侶的關係來做論述。

02:34:13 - 02:34:16
好，可是這樣的一個論述，其實問題很多

02:34:18 - 02:34:24
我們的結論當然大家應該在心態上，或者說我們在認知上面，我們大家可以接受這個結論

02:34:24 - 02:34:26
但論理上有一個很大的問題，是什麼

02:34:28 - 02:34:29
我問個最簡單的啦

02:34:30 - 02:34:31
請問

02:34:31 - 02:34:36
孫子過世了，孫子人喔，人喔，孫子過世了

02:34:37 - 02:34:38
阿公可以請求慰撫金嗎

02:34:40 - 02:34:41
不行

02:34:41 - 02:34:44
因為194只限於什麼，父母子女配偶

02:34:44 - 02:34:50
對不對，直接不法侵害他人致死者，只有被害人的父母子女配偶可以請求慰撫金

02:34:51 - 02:34:53
那狗過世了可以請求慰撫金

02:34:54 - 02:34:56
你不覺得這個在體系上失衡嗎

02:34:56 - 02:34:58
孫子過世，阿公沒有慰撫金

02:34:59 - 02:35:01
但狗過世主人有慰撫金

02:35:01 - 02:35:05
難道阿公跟孫子的感情比不上人跟狗的感情嗎

02:35:06 - 02:35:10
對不對,所以邏輯上你如果說認為寵物有這種伴侶關係在

02:35:10 - 02:35:12
那難道孫子不用陪伴阿公阿媽嗎

02:35:13 - 02:35:14
還是也有陪伴關係啊

02:35:14 - 02:35:18
所以在論理上好像不能夠是這麼直接的一概而論

02:35:18 - 02:35:19
那怎麼辦

02:35:20 - 02:35:22
那這個部分來講的話,就有學者提出來說

02:35:22 - 02:35:27
其實我們可以利用195條第一項的那個概括條款

02:35:27 - 02:35:31
也就是其他重要人格法益而情節重大者去處理

02:35:32 - 02:35:36
也就是把人跟寵物的關係解釋成人格權的延伸

02:35:37 - 02:35:39
它是一種一般人格權

02:35:39 - 02:35:41
他沒有透過法律明確規定，但是

02:35:42 - 02:35:44
他確實存在於現代人

02:35:44 - 02:35:48
因為現代人可以藉由這個寵物來滿足生活的價值

02:35:49 - 02:35:52
有沒有，什麼叫人格權，貫徹人的存在價值的權利嘛

02:35:53 - 02:35:57
那其實很多人養寵物基本上是在滿足自己的生活

02:35:57 - 02:35:59
貫徹自己的存在價值

02:35:59 - 02:36:00
在這種情況之下

02:36:00 - 02:36:03
之下，難道不能把它解釋為一種其他重要人格法益？

02:36:04 - 02:36:09
然後呢，用情節重大這個標準來做衡量。

02:36:09 - 02:36:12
因為有些人養寵物可能養得很隨便。

02:36:13 - 02:36:17
有些人養得很認真，比養自己的兒子還要認真。

02:36:17 - 02:36:23
在這種情況之下，是不是就可以認為情節重大，而去請求慰撫金？

02:36:23 - 02:36:26
還有要從寵物跟人的互動來觀察嘛。

02:36:27 - 02:36:30
所以你看有些人，他可能養了一條狗，你會發現。

02:36:30 - 02:36:32
喔，那個，像我有的時候推我小朋友出去啊。

02:36:32 - 02:36:34
然後那個坐電梯有沒有？

02:36:34 - 02:36:37
娃娃車三臺，大概有兩臺是狗，只有我那一臺是人啊。

02:36:37 - 02:36:40
那玩，就現代人其實養狗跟養人都差不多了。

02:36:40 - 02:36:44
那甚至有些地方，人家說寵物醫院比兒童醫院還要多。

02:36:44 - 02:36:46
因為可能現代人不生小孩，那養動物的很多啊。

02:36:46 - 02:36:52
所以如果人跟他寵物之間的關係，已經慢慢昇華到這種程度的話。

02:36:52 - 02:36:57
我們能不能認為這是一種其他重要人格法益，而可以請求慰撫金？

02:36:57 - 02:36:58
所以會有不同的想法。

02:36:58 - 02:37:00
那無論如何，在這種個案當中。

02:37:00 - 02:37:05
我們可以理解到，動物似乎已經不再是單純的動產了。

02:37:05 - 02:37:06
它已經具有特殊性。

02:37:06 - 02:37:10
但是它是在特殊的議題上,才有它存在的價值。

02:37:10 - 02:37:13
如果回到最一般的判斷,動物是什麼,還是動產。

02:37:14 - 02:37:19
只是人跟這種動產之間的連結,在法律上有沒有特別被保護的必要。

02:37:19 - 02:37:21
我們就會繼續再往下來談。

02:37:21 - 02:37:23
這個是有關於動物的部分。

02:37:23 - 02:37:25
好，我們今天先到這個地方。

02:37:25 - 02:37:29
那下次上課我們來講跟人體的分離部分。

02:37:29 - 02:37:33
還有就是屍體，那到底在法律上要怎麼去評價。

02:37:33 - 02:37:35
好，那我們今天就先到這個地方，謝謝各位。